



วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช
SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL

ฉบับพิเศษ
SPECIAL ISSUE



วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช

ฉบับพิเศษ

ตุลาคม ๒๕๖๗

พิมพ์ครั้งที่ ๖

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

อาจารย์สถิตย์ เล็งไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์

อาจารย์เชียรชัย ณ นคร

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.วินัย คูวิเชียร

ผู้จัดการ

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

กองจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์

อาจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

นางสาวณัฏฐวี มงคลบริรักษ์

นางนงนุช จันทร์ดวง

นางสาวพัชรา สิกธิศาสตร์

นายสมพงษ์ อุ่นประเสริฐสุข

นางทิพวรรณ ประเสริฐทรัพย์

นางสุมาลัย สมบูรณ์ประชากิจ

นางสาวจุฬวดี รัตนประภาพร

เลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร จารุสฤดา

เจ้าของ

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทร. ๕๐๓-๒๑๒๑-๔ ต่อ ๓๕๕๓-๖

โทรสาร ๕๐๓-๓๖๐๒

สถานที่พิมพ์

บริษัท ธรรมสาร จำกัด เลขที่ ๘๓ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โทร. ๒๒๑๐-๒๕๗๐

คำชี้แจง

ทัศนะและข้อคิดเห็นใดๆ ตลอดจนคำถาม-แนวตอบ และบทวิเคราะห์ต่างๆ ที่ปรากฏในวารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราชฉบับพิเศษนี้ เป็นของผู้เขียนโดยเฉพาะ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

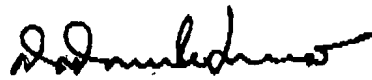
สารจากประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับพิเศษเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชากฎหมาย เป็นแนวทางในการตอบปัญหาและข้อสอบวิชากฎหมายในระดับปริญญาตรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงวิธีศึกษาวิชากฎหมายด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชตลอดจนวิธีตอบปัญหาและข้อสอบอัตรณ์วิชากฎหมายซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ได้นำมาจาก “เอกสารแนะแนววิธีการศึกษาวิชากฎหมายและวิธีตอบข้อสอบและปัญหากฎหมาย” ซึ่งผู้เขียนได้จัดทำไว้เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2531 และในเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยกับระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยิ่งขึ้นใน **ส่วนที่สอง** ได้รวบรวมข้อสอบหรือคำถามวิชากฎหมายชุดวิชาต่างๆ ที่มีข้อสอบอัตรณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ในปีการศึกษาต่างๆ พร้อมคำเฉลยหรือแนวตอบ รวม 14 ชุดวิชา ชุดวิชาละ 10 ข้อ เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวทางของข้อสอบและวิธีตอบข้อสอบที่ถูกต้อง สำหรับ **ส่วนสุดท้าย** เป็นการรวบรวมวิเคราะห์ข้อสอบอัตรณ์ทั้ง 14 ชุดวิชา เพื่อช่วยให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการอ่านโจทย์หรือคำถาม หรือการ “ตีโจทย์ให้แตก” ตลอดจนข้อบกพร่องของนักศึกษาในการตอบข้อสอบอัตรณ์ ส่วนสุดท้ายนี้จะพิมพ์ต่อจากคำถามแนวตอบ แต่ละชุดวิชา

ขอให้นักศึกษาร่วมอ่านวารสารฉบับพิเศษนี้อย่างละเอียดทุกหน้า ทุกบรรทัด ตามลำดับตั้งแต่ส่วนแรก ส่วนที่สอง และส่วนสุดท้าย โดยเฉพาะส่วนแรกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เมื่ออ่านจบเที่ยวแรกแล้วขอให้นักศึกษาเริ่มอ่านชุดวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ใหม่อีกหนึ่งจบ ตามแนวทางของวิธีศึกษาวิชากฎหมายเล่มนี้แล้วนักศึกษาจะพบว่านักศึกษาสามารถเข้าใจเอกสารการสอนได้อย่างง่ายดาย วิชากฎหมายไม่ใช่ว่ายากต่อการทำความเข้าใจอีกต่อไป และเมื่ออ่านจบแล้วขอให้นักศึกษาเริ่มลงมือหัดทำข้อสอบอัตรณ์ในชุดวิชาที่เกี่ยวข้อง เมื่อทำเสร็จแล้วจึงตรวจดูคำเฉลยแต่ละข้อ หากมีข้อบกพร่องหรือตอบผิดให้หัดทำใหม่จนกว่าจะตอบได้ถูกต้อง ให้หัดทำเช่นนี้ทุกชุดวิชาที่ศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อสอบจะเป็นส่วนที่มีประโยชน์และช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับปรุงวิธีการตอบข้อสอบของตนเองได้อย่างมาก

สาขาวิชานิติศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารกฎหมายฉบับพิเศษเล่มนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาวิชากฎหมายได้อย่างถูกวิธี สามารถตอบปัญหาและข้อสอบวิชากฎหมายได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็นคำถาม ตลอดจนสามารถช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้โดยเร็ว เป็นนักกฎหมายและนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพกฎหมายอย่างแน่วแน่สมกับที่เป็นนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มหาวิทยาลัยแห่งปวงชน

หนังสือเล่มนี้จะไม่สามารถสำเร็จลงได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ
ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ และประธานชุดวิชาทุกชุดวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้กรุณารวบรวมตรวจแก้
คำเฉลยให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตราจารย์ไพจิตร บุญญพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ร.ท. วินัย ตูวิเชียร ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นบรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ
ตรวจและแก้ไขอย่างละเอียดเพื่อให้วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราชฉบับพิเศษเล่มนี้เป็นคู่มือ
มือการศึกษาวิชากฎหมาย และวิธีตอบปัญหาข้อสอบวิชากฎหมายที่สมบูรณ์ มีประโยชน์
สามารถช่วยให้นักศึกษาสำเร็จเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตที่มีคุณภาพในสังคมด้วยความภาคภูมิใจ
ตลอดไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์)

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

30 มิถุนายน 2537

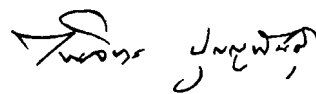
บรรณาธิการ

เป็นที่ทราบกันทั่วไปเป็นอย่างดีว่า นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพลาดการสอบในการสอบครั้งหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก บางที่ได้เพียงไม่ถึงร้อยละ 10 ของจำนวนผู้เข้าสอบก็ยังมี โดยเฉพาะที่เป็นข้อสอบอัตนัย นอกเหนือจากที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจข้อสอบอย่างเพียงพอแล้ว ยังเนื่องมาจากไม่เข้าใจในประเด็นที่ตั้งเป็นคำถามหรือข้อสอบ ตอบไม่ตรงคำถาม โดยไปตอบในสิ่งที่ไม่ได้ถามบ้าง ไม่ครบตามที่ถามโดยขาดไปบ้างเอาไปปะปนกับเรื่องอื่น ฯลฯ เหล่านี้ เป็นต้น จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าในการตรวจคำตอบข้อสอบ คำตอบของนักศึกษาเป็นเช่นนั้นเสมอ เป็นเวลานานมาแล้ว

ตามความเป็นจริงดังกล่าว ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ชวนช่วยหาแนวทางหรือวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือและนำให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจตลอดจนการปฏิบัติตนในการสอบแต่ละครั้งอันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากคำแนะนำแก่นักศึกษาถึงวิธีศึกษาวิชากฎหมายและวิธีตอบปัญหาข้อสอบดังที่ท่านประธานกรรมการสาขาได้กรุณาเขียนเสนอแนะตามที่นำมาลงพิมพ์ไว้ในวารสารกฎหมายฉบับพิเศษฉบับนี้ด้วยแล้ว ก็ยังมีวิธีการจัดทำเป็นคำถามและแนวตอบอัตนัยทั้ง 14 ชุดวิชา มาให้นักศึกษาได้ศึกษาและถือเป็นแบบอย่าง เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำคำตอบ ความจริงบรรดาคำถามแนวตอบที่ได้จัดรวบรวมมาลงพิมพ์ ณ ที่นี้ ก็นำมาจากข้อสอบเก่า ๆ ที่ได้ออกเป็นข้อสอบสำหรับนักศึกษาและแนวตอบก็ถือตามเฉลยหรือธงคำตอบที่เคยออกไปในการสอบแต่ละครั้งที่ผ่านมานั่นเอง โดยที่เห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำโดยวิธีการเช่นนี้ เพราะเท่ากับเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา ทั้งนักศึกษาและผู้ตรวจคำตอบมาวิเคราะห์พูดคุยกันโดยชี้แจงถึงข้อบกพร่องดังกล่าวและสิ่งที่ควรจะปฏิบัติ โดยข้าพเจ้ารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการ ได้นำข้อสอบและแนวตอบ โดยประธานชุดวิชาต่าง ๆ เป็นผู้รวบรวมเสนอมา และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด ได้ปรับปรุงให้รัดกุมเหมาะสม หากจะมีความขาดตกบกพร่องคลาดเคลื่อนก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์คำถามที่เคยใช้เป็นข้อสอบและแนวตอบอีกด้วย โดยแสดงถึงข้อบกพร่องในการทำคำตอบของนักศึกษาที่ได้ผ่านมาแล้ว เพื่อให้นักศึกษาจะได้ล่วงรู้วิธีการและปฏิบัติได้ถูกต้องในการจัดทำคำตอบสำหรับการสอบในคราวต่อไป หากจะยังมีความบกพร่องคลาดเคลื่อนอยู่อีกโดยมีผู้พบเห็น ก็ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และผู้ใดช่วยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

ถ้าหากวารสารกฎหมายฉบับพิเศษนี้มีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการจัดทำคำตอบวิชากฎหมายในการสอบครั้งต่อไปได้ถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เป็นมาเป็นอันมาก ข้าพเจ้าจะยินดีเป็นที่สุด



(ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุณณพันธุ์)

บรรณาธิการ

30 กันยายน 2537

คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 6)

วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับพิเศษ เป็นวารสารที่สาขาวิชานิติศาสตร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาวิชากฎหมายและวิธีตอบข้อสอบอัตนัย โดยการรวบรวมแนวคำถามคำตอบข้อสอบ ในประเด็นที่สำคัญของแต่ละชุดวิชา รวม 14 ชุดที่มีข้อสอบอัตนัย และในข้อสอบแต่ละข้อจะประกอบด้วยบทวิเคราะห์ปัญหาที่นักศึกษาทำข้อสอบผิดพลาด วารสารฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างยิ่ง นอกจากนี้สาขาวิชานิติศาสตร์ยังได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

สาขาวิชานิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช ฉบับพิเศษเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิชากฎหมายของนักศึกษาโดยทั่วไป และสามารถนำนักศึกษาไปสู่ความสำเร็จได้โดยเร็ว

ด้วยความปรารถนาดี
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
18 มิถุนายน 2545

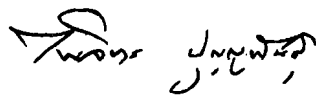
บทบรรณาธิการ

(ในการพิมพ์ครั้งที่ 6)

ในการพิมพ์ครั้งที่ 5 ได้กล่าวไว้ในบทบรรณาธิการแล้วว่า ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้วางโครงการจัดทำวารสารฉบับพิเศษอีกฉบับหนึ่ง เกี่ยวกับคำแนะนำในการศึกษาแต่ละชุดวิชาการวิเคราะห์คำถาม แนวตอบข้อสอบอัตนัย ซึ่งจะมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าวารสารฉบับพิเศษฉบับแรก คือฉบับนี้

บัดนี้ทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดทำวารสารฉบับดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้วตั้งแต่ตุลาคม 2544 เป็นวารสารกฎหมายฉบับพิเศษ 2 ปีที่ 13 ตุลาคม 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1

วารสารกฎหมายฉบับพิเศษ 2 นั้น ได้จัดทำคำถาม แนวตอบและวิเคราะห์ พร้อมกันไปในตัว กล่าวคือมีวิเคราะห์ด้วยทุกข้อ แต่ละชุดวิชามีทั้งหมดเพียง 10 ข้อ ไม่ใช่ 13 ข้อ อย่างที่ทำไว้ในฉบับพิเศษเล่มแรกนี้ เมื่อรวมเนื้อหาที่เป็นคำถามแนวตอบและวิเคราะห์ทั้ง 10 ข้อ จึงมีสาระมากกว่าฉบับพิเศษเล่มแรกนี้เป็นอันมาก และมีคำแนะนำในการศึกษาให้ด้วยทุกชุด จะมีคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าฉบับพิเศษ เล่มแรกนี้สมดังที่กล่าวไว้หรือไม่ นักศึกษาและผู้อ่านย่อมพิเคราะห์ดูได้ด้วยตนเอง ในการศึกษาย่อมจะต้องดูวารสารพิเศษทั้งสองเล่มสองฉบับนี้ควบคู่ไปด้วยกัน ก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและผู้อ่านได้อย่างสมบูรณ์



(ศาสตราจารย์ไพจิตร ปญญพันธ์)

บรรณาธิการ

18 มิถุนายน 2545



วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมมาธิราช SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL

สารบัญ

สารจากประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

บทบรรณาธิการ

วิธีศึกษาวิชากฎหมายและวิธีตอบปัญหาข้อสอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์.....	3
คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 1 รองศาสตราจารย์ปิยะนุช ไปตะวณิช.....	24
วิเคราะห์กฎหมายแพ่ง 1.....	32
คำถามแนวตอบกฎหมายอาญา 1 รองศาสตราจารย์วิสาร พันธุณะ.....	37
วิเคราะห์กฎหมายอาญา 1.....	45
คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 2 รองศาสตราจารย์ปิยะนุช ไปตะวณิช.....	48
วิเคราะห์กฎหมายแพ่ง 2.....	56
คำถามแนวตอบกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน อาจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.....	60
วิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน.....	67
คำถามแนวตอบกฎหมายอาญา 2 รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร.....	71
วิเคราะห์กฎหมายอาญา 2.....	78
คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 3 รองศาสตราจารย์ ปรียา วิศาลเวทย์.....	82
วิเคราะห์กฎหมายแพ่ง 3.....	92
คำถามแนวตอบกฎหมายพาณิชย์ 1 ศาสตราจารย์ไพจิตร บุญญพันธ์.....	97
วิเคราะห์กฎหมายพาณิชย์ 1.....	104
คำถามแนวตอบกฎหมายพาณิชย์ 2 รองศาสตราจารย์กฤตยชัย ศิริเขต.....	107
วิเคราะห์กฎหมายพาณิชย์ 2.....	115
คำถามแนวตอบกฎหมายพาณิชย์ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร จารุสกล.....	120
วิเคราะห์กฎหมายพาณิชย์ 3.....	128
คำถามแนวตอบกฎหมายพาณิชย์ 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ สุขมนตรี.....	133
วิเคราะห์กฎหมายพาณิชย์ 4.....	142

คำถามแนวตอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์	150
อาจารย์สถิตย์ เล็งไธสง	
วิเคราะห์กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1	156
คำถามแนวตอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์	159
วิเคราะห์กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2	165
คำถามแนวตอบกฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.วินัย ตูวิเชียร	168
วิเคราะห์กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3	178
คำถามแนวตอบกฎหมายภาษีอากร 1 รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ อุดมวัฒน์ทวี	188
วิเคราะห์กฎหมายภาษีอากร 1	195

คำย่อที่ใช้ในวารสารกฎหมายฉบับพิเศษเล่มนี้

- ปพพ. - ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ปวพ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ปวอ. - ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- พรบ. - พระราชบัญญัติ

หมายเหตุ เลขมาตราที่ไม่ได้ออกว่าเป็นของกฎหมายใด ขอให้เข้าใจว่าเป็นของ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่จะมีความแสดงให้เห็นเป็น
อย่างอื่น

วิธีศึกษาวิชากฎหมายและวิธี ตอบปัญหาข้อสอบ

โดย
ผศ.ดร.กิตติพงศ์ หังสพฤกษ์

ในส่วนที่ 1 นี้จะแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนแรกเป็นวิธีศึกษาวิชากฎหมายด้วยตนเองซึ่งจะกล่าวถึงตั้งแต่ประเภทของตำรา วิธี
การศึกษาด้วยตนเอง จนถึงความสำคัญของการสอนเสริม ตอนที่สองเป็นวิธีตอบปัญหา
และข้อสอบทั้งข้อสอบปรนัย และข้อสอบ

อัตนัย วิธีตอบปัญหาทฤษฎี และปัญหา
วินิจฉัยตลอดจนตัวอย่างปัญหาข้อสอบ การ
ทำความเข้าใจข้อเท็จจริงตามโจทย์ การยก
ประเด็นและการแยกประเด็น การยกหลัก
กฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหา ตลอดจน
ข้อบกพร่องในขั้นตอนของการตอบ

ตอนที่ 1

วิธีศึกษาวิชากฎหมาย

นิติศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เกิดจากเหตุ
และผลแห่งความเป็นธรรมของมนุษย์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามสภาพและความเจริญของ
แต่ละสังคม การศึกษาวิชานิติศาสตร์หรือวิชา
กฎหมายจึงไม่ยากเกินความสามารถของ
มนุษย์ แต่จะศึกษาให้ได้ดีนั้น ผู้ศึกษาจะต้อง
เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต มีเหตุผล และเป็น
ผู้ที่มีความกว้างขวางยอมรับฟังความคิดและเหตุผล
ของผู้อื่น และต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่
หยุดยั้งตั้งแต่เริ่มศึกษาจนกระทั่งสำเร็จออกไปประกอบอาชีพการงานแล้ว โดยเฉพาะ
ต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นในความเป็นธรรม ใช้
กฎหมายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศ
จากอคติ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักกฎหมายและ

นักนิติศาสตร์อย่างแท้จริง

การศึกษาวิชานิติศาสตร์ หรือวิชา
กฎหมายนั้น นักศึกษาจะต้องมีสื่อในการ
ศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการศึกษา
นั้นคือตำราและหนังสือที่จำเป็นต่างๆ ได้แก่
ตัวบทกฎหมาย เอกสารการสอนและแบบฝึก
ปฏิบัติแต่ละชุดวิชา คำพิพากษาฎีกา ตำรา
กฎหมายอื่นๆ รวมทั้งวารสารกฎหมายต่างๆ
ตลอดจนหนังสืออื่นๆ และเนื่องจากสาขา
วิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำตัวบทกฎหมายไป
ใช้เป็นเครื่องมือในการสอบ ดังนั้นการศึกษา
วิชากฎหมายในระดับปริญญาตรีนั้น นัก
ศึกษาจะต้องมีทั้งความจำ ความเข้าใจ และ

สามารถนำตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงตามโจทก์ได้ถูกต้อง

1. ประเภทของตำรา

1.1 ตัวบทกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Code หรือ Civil Law) ดังนั้นตัวบทกฎหมายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวิชากฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาวิชากฎหมายระดับปริญญาตรีในประเทศไทยโดยทั่วไปแล้วเป็นการศึกษาจากตัวบทกฎหมายนั่นเอง

ตัวบทกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นที่สุดได้แก่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเรียกกันว่า “กฎหมายสี่มุมเมือง” นักศึกษาทุกคนจะต้องมีประมวลกฎหมายดังกล่าวไว้เป็นของตนเอง และจำเป็นต้องทำความเข้าใจตัวบทมาตราต่างๆ ให้ได้หากปราศจากซึ่งตัวบทซึ่งเปรียบเสมือน “คัมภีร์” ของนักกฎหมายแล้วนักศึกษาจะไม่สามารถศึกษาวิชากฎหมายได้ดีเลย นอกจากประมวลกฎหมายหลัก 4 ฉบับนี้แล้ว ยังมีตัวบทกฎหมายอื่นที่สำคัญและจำเป็นอีกมากเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ฯลฯ เป็นต้น

1.2 เอกสารการสอน เอกสารการสอนเป็นสื่อที่สำคัญและเป็นสื่อหลักในระบบการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการบรรยายหรือการสอนของอาจารย์ในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยปิด ทั้งนี้เนื่องจากเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแต่ละชุดวิชานั้นได้อธิบายถึงหลักการ แนวความคิดพื้นฐานของกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆ ประกอบคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญๆ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านเอกสารการสอนจนสามารถทำความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนเมื่อเข้าใจแล้วและย้อนกลับมาอ่านพิจารณาตัวบทอีกครั้ง นักศึกษาจะสามารถเข้าใจตัวบทได้ลึกซึ้งดีกว่าการอ่านครั้งแรกๆ

1.3 แบบฝึกปฏิบัติ การศึกษาวิชานิติศาสตร์หรือวิชากฎหมายให้ได้ผลดีนั้นจะต้องหมั่นฝึกคิดและทดสอบตนเองอยู่เสมอ ประมาจารย์ทางกฎหมายบางท่านกล่าวว่า “หากจะเรียนให้ได้ดีแล้วต้องหายใจเข้าออกเป็นกฎหมาย” ซึ่งหมายถึงการฝึกคิด หัดวิเคราะห์เรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยนำมาตั้งเป็นปัญหากฎหมายเพื่อทดสอบตนเองอยู่เสมอว่า ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์นั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใด เรื่องอะไร มาตราอะไร พอที่จะนำมาปรับใช้ได้หรือไม่เพียงใด และผลจะเป็นอย่างไร เช่น เราให้เพื่อนยืมเงินไป 10,000 บาท โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ทวงถามเท่าไรก็ไม่ยอมคืนจนเวลาล่วงเลยไปถึง 5 ปี ผลจะเป็นอย่างไร หรือเมื่ออ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ ฟังข่าววิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถามตนเองอยู่เสมอว่า เมื่อข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ เป็นเช่นนี้ ผลทางกฎหมายในเรื่องนั้นๆ ควรจะเป็นเช่นไร ถ้าไม่สามารถตอบได้ก็ต้องเปิดตัวบทกฎหมาย และตำราต่างๆ เพื่อค้นหาคำตอบให้ได้ หากปฏิบัติเช่นนี้อยู่เสมอ จะ

និងស្រី
 ៥២២២២អ្នកអម្បាញ់២២២២២ ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់
 ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់ឆ្នាំនេះប្រើប្រាស់

[illegible]

ต่างจังหวัด อาจหาอ่านได้ที่ห้องสมุดของศาล จังหวัดบางจังหวัดและในอนาคตนักศึกษา อาจหาอ่านได้ที่มุม มสธ.ทุกแห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษาพึงระลึกไว้เสมอว่า คำพิพากษาฎีกาเป็นเพียงคำตัดสิน ซึ่งเป็นการตีความตัวบทกฎหมายเท่านั้น คำพิพากษาฎีกาไม่ใช่ตัวบทกฎหมาย ดังนั้นการอ่านคำพิพากษาฎีกาจึงต้องอ่านด้วยความพิถีพิถันคร่าวๆว่าคำพิพากษานั้นเป็นคำตัดสินหรือเป็นการตีความตัวบทกฎหมายที่ถูกต้อง มีเหตุมีผลตามตัวอักษร และสมเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นหรือไม่

1.5 ตำรากฎหมายอื่นๆ หมายถึง หนังสือกฎหมายอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น คำอธิบายกฎหมายที่เขียนโดยนักกฎหมายอื่นๆ โดยเฉพาะนักกฎหมายที่มีชื่อเสียง คู่มือหรือสรุปย่อวิชาต่างๆ ข้อสอบพร้อมธงคำตอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ และของเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่จัดพิมพ์ใน “ข่าว มสธ.” และจัดส่งให้นักศึกษาเป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะในวารสารกฎหมายฉบับพิเศษเล่มนี้ และวารสารกฎหมาย ฉบับพิเศษ เล่ม 2

คำอธิบายกฎหมายดังกล่าวจะทำให้ นักศึกษาแตกฉานในวิชาที่ศึกษายิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเห็นหรือข้อคิดของนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงมักจะเป็นที่ยอมรับ และใช้อ้างอิงกันอยู่เสมอ และบางครั้งก็กลายเป็นที่มาของกฎหมายอย่างหนึ่ง ส่วนหนังสือประเภทคู่มือ และข้อสอบพร้อมธงคำตอบนี้จะมีประโยชน์มากสำหรับการสอบ โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาทำโน้ตย่อด้วยตนเอง และนักศึกษาที่ไม่เคยชินต่อปัญหาหรือข้อสอบ

วิชากฎหมาย

1.6 วารสารกฎหมาย วารสารกฎหมาย เป็นหนังสือที่ออกเป็นคราวๆ เช่น ออกเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น เป็นที่รวบรวมบทความทางกฎหมายและเป็นแหล่งแสดงความคิดเห็นของนักนิติศาสตร์ และนักกฎหมายจากวงการต่างๆ เช่น อาจารย์สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย ผู้พิพากษายัยการ ทนายความ นิติกรหรือนักกฎหมายจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน การอ่านวารสารกฎหมายจะทำให้ นักศึกษาได้แนวความคิดในการมองกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและแตกฉานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงแนวโน้มของพัฒนาการด้านต่างๆ ทางกฎหมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากกฎหมายนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ฯลฯ

วารสารกฎหมายที่พิมพ์เผยแพร่อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายฉบับด้วยกัน เช่น วารสาร “จุลพาท” “อัยการนิเทศน์” “บทบัณฑิตย์” ของเนติบัณฑิตยสภา วารสารนิติศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารกฎหมายของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วารสารกฎหมายปกครองของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วารสารแรงงานสัมพันธ์ วารสารศาลแรงงาน วารสารทนายความ เอกสารภาษีอากร วารสารศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งวารสารกฎหมายของสถาบันต่างๆ ที่ออกเนื่องในโอกาส “วันรพี” ฯลฯ และราชกิจจานุเบกษา และที่นักศึกษาควรอ่านโดยเฉพาะ คือ วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช ของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ซึ่งมีบทวิเคราะห์ข้อสอบของแต่ละภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีวารสารกฎหมายของประเทศต่างๆ ซึ่งนักศึกษาอาจหาอ่านได้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนวิชานิติศาสตร์

1.7 หนังสือและสื่ออื่น ๆ เนื่องจากการศึกษาวิชากฎหมายเป็นการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ดังนั้นนักศึกษวิชากฎหมายจึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์บ้าง โดยเฉพาะประวัติศาสตร์และปรัชญา ทั้งนี้เนื่องจากศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับวิชากฎหมายอย่างแยกไม่ได้ นอกจากศาสตร์ต่างๆ ดังกล่าวอันจะทำให้นักศึกษามีความรู้ที่กว้างขวาง เช่น การศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายจะทำให้นักศึกษาทราบถึงวิวัฒนาการของกฎหมายในแต่ละยุคสมัย ทราบถึงเหตุผลการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขกฎหมาย ซึ่งขึ้นกับสภาพทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของแต่ละประเทศแล้ว นักศึกษา ยังจะต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย เมื่อนักศึกษามีความรู้ทางศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้พอสมควร ก็จะสามารถปรับใช้กฎหมายตามข้อเท็จจริงในคดีที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาสามารถวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายต่างๆ ได้อย่างใกล้เคียงหรือถูกต้องว่าน่าจะปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือน่าจะมีแนวโน้มในการสร้างกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ดีขึ้นได้อย่างไร

อันจะนำนักศึกษาไปสู่การเป็นนักกฎหมายและนักนิติศาสตร์อย่างสมภาคภูมิ

นอกจากการศึกษาจากตำราประเภทต่างๆ ดังกล่าวแล้ว นักศึกษาควรติดตามสื่อการสอนอื่นๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้อีกด้วย ได้แก่ รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการวิทยุโทรทัศน์ รวมทั้งเทปเสียง เทปภาพ ประกอบชุดวิชาและสื่อการสอนเสริม โดยเฉพาะสื่อการสอนเสริมนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด เพราะเป็นโอกาสเดียวที่นักศึกษาจะได้พบกับอาจารย์สอนเสริมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชานั้นๆ และแต่ละท่านล้วนมีประสบการณ์ในวิชาที่สอนเป็นอย่างดี การได้ฟังบรรยายสรุปและได้ฝึกหัดตอบคำถามแบบอัตนัย ได้ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสซักถามเพื่อความเข้าใจในสิ่งที่ปัญหาในเนื้อหาสาระทางวิชาการอีกด้วย แต่การสอนเสริมนั้นนักศึกษาจะต้องเตรียมศึกษาเนื้อหาที่กำหนดมาล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งเที่ยว หากไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยก็ยากที่จะเข้าใจ เนื่องจากอาจารย์สอนเสริมจะสอนเพิ่มเติมเสริมเฉพาะในสิ่งที่สำคัญและยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเองเท่านั้น หนึ่งขอบเขตของการสอนนั้นยังครอบคลุมเนื้อหาสาระที่จะนำไปออกข้อสอบอัตนัยอีกด้วย ดังนั้นจึงขอย้ำว่านักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบเสริมทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีสื่อการสอนเสริมผ่านดาวเทียม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับบางชุดวิชา บางหน่วยการสอนที่มีอาจารย์สอนเสริมไม่เพียงพอหรือเป็นหน่วยการสอนที่สำคัญและยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้ารับการสแกนเสริมผ่านดาวเทียมที่

ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยติดตามในข่าว มสธ. สำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น นักศึกษาสามารถติดตามได้ทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของมสธ. (www.stou.ac.th)

2. วิธีการศึกษด้วยตนเอง

เมื่อนักศึกษามีตำราต่าง ๆ ครบถ้วน โดยเฉพาะตัวบทกฎหมาย เอกสารการสอน และแบบฝึกปฏิบัติ ฯลฯ และปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการลงมือศึกษาอย่างจริงจังซึ่งได้แก่การศึกษากฎหมายควบคู่กับเอกสารการสอนทำแบบฝึกปฏิบัติแต่ละชุดวิชา สรุปย่อสาระสำคัญ และเข้ารับการสอนเสริม

ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอุปกรณ์สำคัญสำหรับการศึกษากฎหมาย โดยเฉพาะการศึกษาระบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นที่ขาดไม่ได้ คือ ตัวบทกฎหมายและเอกสารการสอน รวมทั้งแบบฝึกปฏิบัติซึ่งนักศึกษาจะต้องศึกษาควบคู่กันไปไม่ว่าจะด้วยการอ่านและทำความเข้าใจกับตัวบทกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการสอนก่อนที่จะอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในเอกสารการสอน หรืออ่านเอกสารการสอนก่อนแล้วจึงจะย้อนกลับมาอ่านและทำความเข้าใจกับตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทีอ่านก่อนที่จะอ่านเอกสารการสอนเพื่อทบทวนอีกครั้ง หรือเปิดอ่านและทำความเข้าใจควบคู่กันไปพร้อม ๆ กันก็ตาม แต่ที่สำคัญคือ การอ่านนั้นนักศึกษาจะต้องอ่านด้วยความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจให้ได้ ไม่ใช่เพียงแต่อ่านให้จบเพื่อความสบายใจในการสอบเท่านั้น หากนักศึกษารอ่านหนังสือเช่นนี้ไม่ว่าจะอ่านกี่ครั้งก็ตาม

ก็ยากที่จะเข้าใจและสอบผ่านได้

2. การอ่านตัวบทกฎหมาย ผู้ที่ศึกษาศาสตร์อื่นมักเข้าใจว่าผู้ที่เรียนนิติศาสตร์นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความจำดีมากสามารถท่องจำตัวบทกฎหมายได้เป็นเล่ม ๆ แต่ที่จริงแล้วการศึกษานิติศาสตร์ก็ไม่แตกต่างกับศาสตร์อื่นเลย คือ ต้องยึดความเข้าใจเป็นหลักยิ่งกว่าความจำ ดังจะพบเห็นได้เสมอว่า นักศึกษาบางคนสามารถท่องจำตัวบทได้อย่างแม่นยำทุกตัวอักษรโดยไม่ผิดเพี้ยนเลย แต่เมื่อถึงคราวสอบที่ไรก็สอบตกทุกครั้งไป ดังนั้นย่อมเห็นได้ว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้สอบวิชากฎหมายได้แน่ ๆ ที่สำคัญคือ ต้องมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมายนั้น ๆ อย่างถ่องแท้ จริ่งอยู่การท่องจำอาจจำเป็นอยู่บ้างเฉพาะบางบทบางมาตราที่สำคัญ เพื่อนำไปเป็นหลักในการใช้กฎหมายหรือการตอบข้อสอบ เช่น มาตราที่เป็นบทวิเคราะห์ศัพท์หรือแม่บท และมาตราสำคัญ ๆ บางมาตรา ส่วนวิธีการการจำนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคน บางคนต้องอ่านออกเสียงดัง ๆ จึงจะจำได้ บางคนอาจใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วย แต่มีวิธีการหนึ่งซึ่งใช้ได้ผล คือ การอ่านตัวบทกฎหมายนั้นต้องอ่านไปขีดเส้นใต้ไปและโน้ตย่อลงไปด้วย หมายถึงขีดเส้นใต้ถ้อยคำสำคัญ และโน้ตย่อขยายความถ้อยคำสำคัญที่ยากต่อการเข้าใจ รวมทั้งโน้ตสาระสำคัญของคำพิพากษากฎีกาที่ตัดสินตีความถ้อยคำนั้นไว้แล้วลงในตัวบทกฎหมายด้วย และต้องโยงถ้อยคำสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตราอื่นๆ โดยเขียนเลขมาตราเหล่านั้นกำกับไว้ด้วย การอ่านกฎหมายด้วยวิธีการเช่นนี้จะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าใจตัวบทกฎหมายได้อย่างดีเมื่อเข้าใจได้ก็จะจำได้เอง นักกฎหมายบาง

คนถึงกับใช้กระดาษขาวติดกาวคั่นไว้ทุกหน้าของตัวบทกฎหมาย เพื่อเขียนข้อความย่อๆ อธิบายขยายความมาตราที่สำคัญๆ รวมทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความหรือการแปลความหมายของมาตรานั้นๆ ด้วย เมื่อถึงคราวสอบหรือเมื่อต้องการใช้ความรู้ทางกฎหมายที่เรียนมาแล้ว นักศึกษาจะพบว่าตัวบทกฎหมายที่เขียนโน้ตย่อลงไปด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยนักศึกษาได้มากทีเดียว เพราะได้รวบรวมสาระสำคัญต่างๆ ลงไว้ในตัวบทแล้วทั้งหมด จากการไปสอนเสริมมักจะพบว่าตัวบทกฎหมายของนักศึกษาแทบทุกคนสะอาดว่างเปล่า ไม่มีการโน้ตย่อ หรือแม้กระทั่งขีดเส้นใต้เลย บางคนไม่เคยเปิดอ่านก็มี บางคนก็ไม่มีตัวบทกฎหมายไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเลย อย่างนี้จะศึกษาวิชากฎหมายให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร?

สำหรับวิธีการจำตัวบทที่ดีที่สุดนั้น หลังจากที่ได้กระทำตามวิธีการข้างต้นและเข้าใจตัวบทมาตรานั้นๆ ดีแล้ว นักศึกษาจะต้องเปิดอ่านบททวนอยู่เสมอหลายๆ เที้ยว ก่อนนอนทุกๆ คืนให้เปิดอ่านบททวนไปเรื่อยๆ วันละอย่างน้อย 4-5 มาตรา และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เท่าที่จะทำได้ หากนักศึกษายึดถือตัวบทกฎหมายเสมือน “คัมภีร์สวดมนต์” ก่อนนอนเช่นนี้ นักศึกษาจะพบว่าการจำและการเข้าใจตัวบทนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมาก และนักศึกษาก็จะพิศวงกับระบบความจำของนักศึกษาเองว่า “ทำไมจึงสามารถจำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มากมายก็ไม่รู้” แต่อย่าลืมว่าต้องจำอย่างเข้าใจ ไม่ใช่จำแบบ “นกแก้วนกขุนทอง”

นอกจากวิธีการดังกล่าวแล้วนัก

ศึกษาอาจใช้วิธีทำโน้ตย่อตัวบทมาตราที่สำคัญๆ ไว้ในสมุดย่อโดยเฉพาะควบคู่ไปด้วย โดยแยกตัวบทมาตราที่ต้องการออกเป็นองค์ประกอบ และโยงเข้ากับมาตราที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอธิบายย่อและเขียนคำพิพากษาศาลฎีกาไว้ด้วย วิธีการเช่นนี้มักใช้กันในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยปิดที่เรียนเต็มเวลา โดยมิได้ทำงานหรือมีภาระอื่นใด

2.2 การอ่านเอกสารการสอน

การอ่านเอกสารการสอนเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตัวบทได้แตกฉานยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ทราบถึงวิวัฒนาการของกฎหมายตลอดจนหลักการและเหตุผลของกฎหมายอีกด้วย ก่อนที่จะอ่านเอกสารการสอนแต่ละชุดวิชานั้น นักศึกษาจะต้องอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำประจำชุดวิชานั้นๆ เสียก่อน จึงจะอ่านแผนการสอนประจำชุดวิชา อ่านแผนหน่วย แผนตอน แนวคิดและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเสียก่อน แล้วจึงลงมือศึกษาเป็นหน่วยๆ ไปโดยอ่านแต่ละเรื่อง แต่ละตอนอย่างละเอียด พยายามวิเคราะห์หาเหตุผลแยกแยะกรณีต่างๆ ที่คล้ายกัน แต่ผลต่างกัน ต้องอาศัยมาตราใดในเรื่องใด กฎหมายใดมาปรับใช้บ้าง

การอ่านเอกสารการสอนนั้นไม่อาจกำหนดแน่นอนได้ว่าจะต้องอ่านกี่เที้ยวก็จบ จึงจะสอบได้ แต่ที่แน่นอนที่สุดคือจะต้องอ่านจนกว่าจะเข้าใจได้ทุกเรื่องโดยไม่คำนึงว่าอ่านกี่จบก็เที้ยว เมื่อเข้าใจดีแล้วให้ทำโน้ตย่อแต่ละหน่วยแต่ละชุดวิชาไว้ (อาจทำในแบบฝึกปฏิบัติก็ได้) เพื่อใช้เป็นคู่มือในการอ่านบททวนก่อนสอบ การทำโน้ตย่อจะทำให้ให้นักศึกษาเข้าใจและจำสาระสำคัญของเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้คุ้น

เคยกับภาษากฎหมาย และคุ้นเคยกับตัวบท มาตราต่าง ๆ จนทำให้จำได้ไปเอง และที่สำคัญที่สุดคือทุกครั้งที่เราอ่านเอกสารการสอน จะต้องมีส่วนกฎหมายเปิดประกอบกันอยู่เสมอ และต้องจดหรือขีดเขียนข้อความสำคัญจากเอกสารการสอนลงในตัวบททันทีตามวิธีการในข้อ 2.1

นักกฎหมายบางคนใช้วิธีการทำแผนผัง โดยการโยงมาตราต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเข้าด้วยกันในการทำโน้ตย่อแต่ละเรื่องด้วย เพื่อช่วยให้เข้าใจกฎหมายได้เป็นระบบ เป็นขั้นตอนอย่างแตกฉานและกว้างขวางยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม การที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้ตามขั้นตอนนี้นักศึกษาจะต้องฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนรักการอ่านเสียก่อน หรืออาจกล่าวได้ว่า “ต้องอ่านให้เป็นนิสัย” นั่นเอง การเริ่มอ่านกฎหมายในระยะแรกอาจทำให้นักศึกษาเบื่อหน่ายต่อการอ่าน เนื่องจากมีศัพท์สำนวน ภาษากฎหมายจำนวนมากที่ไม่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ข้อสำคัญคือนักศึกษาจะต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอทุก ๆ วัน วันละอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง วันไหนไม่มีเวลาอ่านจริงๆ วันรุ่งขึ้นต้องอ่านชดเชยวันที่เสียไป และต้องไม่ทอดทิ้ง ต้องอดทนอ่านต่อไป เมื่อทำได้เช่นนี้ทุก ๆ วันติดต่อกัน นักศึกษาจะพบว่านักศึกษาได้เพาะนิสัยการอ่านหนังสือให้แก่ตนเองโดยไม่รู้ตัว วันไหนไม่ได้อ่านจะเกิดความรู้สึกว่า “ขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง” นั่นคือขาดการอ่านนั่นเอง

สำหรับการย่อนั้น ไม่ควรอ่านไปย่อไปเด็ดขาด นักศึกษาควรอ่านให้จบอย่างน้อยหนึ่งตอนหรือหนึ่งหน่วย แล้วจึงลงมือย่อ

หน่วยๆ นั้น แต่ถ้าไม่มีเวลาหรือขี้เกียจก็ไม่จำเป็นต้องย่อ แต่ในขณะที่อ่านต้องขีดเส้นใต้ถ้อยคำหรือข้อความที่สำคัญให้หมด อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าการทำย่อนั้นมีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งต่อการสอบและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต

2.3 การทำแบบฝึกปฏิบัติ แบบฝึกปฏิบัติเป็น “เครื่องมือทุ่นแรง” ในการศึกษาอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พบว่านักศึกษามส่วนหนึ่งที่สอบไม่ผ่านมักเป็นผู้ที่ไม่เคยเปิดหรือทำแบบฝึกปฏิบัติเลย เมื่อได้รับมาก็เก็บเข้าตู้อย่างเรียบร้อยโดยไม่เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เลย

ในแบบฝึกปฏิบัตินั้น นักศึกษาจะพบว่าทั้งแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน บันทึกสาระสำคัญและกิจกรรมของทุกๆ เรื่อง รวมทั้งแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน พร้อมทั้งคำเฉลย

นักศึกษาจะต้องทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน คือก่อนการอ่านหรือการศึกษาแต่ละหน่วยเสียก่อน แล้วจึงลงมืออ่านและศึกษาหน่วยนั้นๆ ตามวิธีการในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 เมื่ออ่านจบจนเข้าใจดี แล้วจึงลงมือทำย่อในบันทึกสาระสำคัญประจำเรื่อง และทำกิจกรรมท้ายเรื่องทุกเรื่องจนจบหน่วยการสอนนั้นๆ แล้วจึงลงมือทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียน หากยังตอบผิดหรือยังทำกิจกรรมท้ายเรื่องไม่ถูกต้องก็ต้องย้อนกลับไปอ่านและทำความเข้าใจเรื่องนั้นๆ ใหม่จนกว่าจะเข้าใจ แล้วลงมือเขียนตอบอีกครั้ง หากสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ นักศึกษาจะเห็นว่าแบบฝึกปฏิบัตินี้มีประโยชน์ต่อการสอบมากเพียงใด

นอกจากนี้ หากนักศึกษาสามารถอ่านคำพิพากษาฎีกาสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ศึกษาและมาตราต่างๆ ประกอบด้วยก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจและจำข้อความสำคัญแห่งคดีให้ได้ และต้องทำโน้ตย่อประกอบไว้ในมาตราที่เกี่ยวข้องหรือในสมมุติข้อวิชาที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้นักศึกษาจะต้องหัดวิเคราะห์หรือวิจารณ์คำพิพากษาฎีกา โดยถามตนเองอยู่เสมอว่า เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลหรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องพยายามคิดและหาเหตุผลมาประกอบความเห็น และต้องย้อนกลับไปดูคำพิพากษาฎีกาคดีเก่าอีกด้วย ว่าคดีทำนองนี้เคยมีการตัดสินไว้อย่างไรหรือไม่ หากปฏิบัติได้เช่นนี้นักศึกษาจะสามารถคิดหาเหตุผลวินิจฉัยปัญหากฎหมายได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ด้วยว่ากฎหมายควรจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการไปอย่างไรในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมืองในปัจจุบันและในอนาคต

การอ่านคำพิพากษาฎีกาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในชั้นปริญญาโท หรือสอบเป็นเนติบัณฑิต เป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ

3. การสอนเสริม

การศึกษาวิชากฎหมายด้วยตนเอง โดยอาศัยสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวนั้น นักศึกษาอาจจะไม่สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งเพียงพอ มหาวิทยาลัยจึงจัดสื่อบุคคลคืออาจารย์สอนเสริมซึ่งเป็นอาจารย์

ประจำของมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้สอนชุดวิชานั้นๆ อาจารย์จากสถาบันอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพซึ่งอาจเป็นข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการหรือข้าราชการบำนาญ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเอกชนที่มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะชุดวิชาตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้นักศึกษา โดยจัดอาจารย์สอนเสริมไปสอนเสริมและพบปะนักศึกษาเป็นครั้งคราวในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและแจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจทางวิชาการ โดยเฉพาะในหน่วยที่สำคัญ หรือที่มีเนื้อหาสาระที่สำคัญและยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอนเสริมทุกครั้ง โดยต้องศึกษาและพยายามทำความเข้าใจในชุดวิชาที่จะเข้ารับการสอนเสริมตามวิธีการดังกล่าวมาก่อนอย่างน้อย 1 เทียว ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการประโยชน์ทางวิชาการอย่างเต็มที่ การเข้ารับการสอนเสริมนอกจากจะได้ความรู้ทางวิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนนักศึกษาในท้องถิ่นเดียวกันอีกด้วย อันจะยังประโยชน์ในการจัดกลุ่มทบทวนและถกเถียงปัญหาข้อกฎหมายเพื่อความเข้าใจและแตกฉานยิ่งขึ้น

วิธีการศึกษาดังกล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลเท่านั้น นักศึกษาอาจใช้วิธีการอื่นตามความถนัด หรือความเคยชินที่เคยใช้ได้ผลมาแล้ว หรืออาจดัดแปลงเป็นวิธีการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับตนเองมากที่สุด แต่ที่สำคัญคือ ต้องอ่านจนกว่าจะเข้าใจ ชัดเจนได้ข้อความที่สำคัญ

และขีดเขียนข้อความที่สำคัญเพื่อขยาย
ความลงไปทั้งในตัวบทและเอกสารการสอน
ทำสรุปย่อสาระสำคัญและทำแบบฝึกปฏิบัติ

ให้ครบถ้วน ประการสุดท้าย คือ ต้องเข้า
รับการสอนเสริมโดยอ่านมาก่อนอย่างน้อย 1
เที่ยวทุกครั้ง

ตอนที่ 2

วิธีตอบปัญหาและข้อสอบกฎหมาย

ข้อสอบกฎหมายสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช มี 2 ประเภท คือ ข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย ในชุดวิชาบังคับโดยทั่วไปจะมีข้อสอบปรนัย 60 ข้อ และมีข้อสอบอัตนัย 3 ข้อๆ ละหนึ่งถึงสามประเด็น ส่วนชุดวิชาเลือก โดยทั่วไปจะเป็นข้อสอบปรนัยล้วน ชุดวิชาละ 120 ข้อ ยกเว้นบางชุดวิชา จะมีข้อสอบอัตนัยรวมอยู่ด้วย เช่น ชุดวิชากฎหมายภาษีอากร เป็นต้น

วิธีตอบข้อสอบที่จะกล่าวต่อไปนี้ เหมาะสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางกฎหมายเท่านั้น การศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีย่อมมีวิธีการที่แตกต่างไป

1. ข้อสอบปรนัย

ข้อสอบปรนัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดหรือทดสอบความรู้ของนักศึกษาอย่างกว้างๆ ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในทุกๆ หน่วยการสอนของชุดวิชานั้นๆ ลักษณะของข้อสอบจะมีทั้งข้อสอบที่วัดความรู้ระดับความจำ ความเข้าใจ และระดับนำไปใช้ ในบางชุดวิชาจะมีข้อสอบระดับวิเคราะห์และสังเคราะห์ปะปนอยู่ด้วย วิธีการตอบข้อสอบประเภทนี้ไม่มีข้อยุ่งยากอะไร เพียงแต่ทำเครื่องหมายเลือกข้อที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด โดยใช้ดินสอคำเบอร์ 2B จิ้มไปที่นั่น แต่นักศึกษาต้องอ่านเอกสารการสอบอย่างละเอียดทุกบรรทัด และทำความเข้าใจให้ได้ทุกขั้นตอน อย่าอ่านข้ามเป็นอันขาด ขอให้สมมุติตนเองเป็นผู้ออก

ข้อสอบและขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญที่คาดว่าจะน่าจะเป็นข้อสอบได้ หรือทำโน้ตย่อและอ่านทบทวนก่อนสอบอีกครั้ง

2. ข้อสอบอัตนัย

ข้อสอบอัตนัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง มีความลุ่มลึกในเนื้อหาวิชา ซึ่งต้องอาศัยทั้งความจำ ความเข้าใจ และการวินิจฉัย ข้อสอบอัตนัยวิชากฎหมายนั้นมีวิธีการตอบเป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษแตกต่างจากการตอบข้อสอบอัตนัยในวิชาอื่นๆ โดยทั่วไป นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านส่วนใหญ่ล้วนมีปัญหาในวิธีการตอบข้อสอบอัตนัยแทบทั้งสิ้น ข้อสอบอัตนัยวิชากฎหมายนี้แม้นักศึกษาจะตอบได้ถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสอบผ่านหรือได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ เสมอไป มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่า “ทำไมจึงสอบตกทั้งๆ ที่ตอบถูกและมีความมั่นใจในคำตอบมาก” ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักศึกษาส่วนหนึ่งในจำนวนนี้มิได้ศึกษาและเข้าใจวิธีการตอบที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจกับวิธีการตอบปัญหาหรือข้อสอบอัตนัยวิชากฎหมายให้ได้ และหมั่นฝึกฝนหัดตอบอยู่เสมอ

ข้อสอบอัตนัยวิชากฎหมายอาจจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ปัญหาทางทฤษฎีหรือความจำและปัญหาวินิจฉัย

2.1 ปัญหาทางทฤษฎีหรือความจำ หมายถึงคำถามที่ให้นักศึกษาอธิบาย หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆ ทางกฎหมาย ภาชิตกฎหมาย หลักกฎหมายหรือ ความหมายของตัวบทกฎหมายเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ซึ่งนักศึกษาจะต้องอธิบายให้ชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเหตุผลหรือคำ อธิบายด้วย เช่น ถามว่า “นิติกรรมคืออะไร จงอธิบาย” “จงอธิบายหลักเจตนาในทาง อาญา” “ลักทรัพย์และยกยอกทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย” หรือ ภาชิตกฎหมาย ทั่วไปที่ว่า “บุคคลใดไม่พึงถูกดำเนินคดีสอง ข้างในการกระทำผิดอันเดียวกัน (NE BIS IN IDEM) นั้น ท่านเข้าใจอย่างไร จงอธิบายและ ชี้ให้เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญาได้ยอมรับภาชิตดังกล่าวในประการ ใดบ้าง” โดยทั่วไปแล้วคำถามประเภทนี้ใน ระดับปริญญาตรีมีความมุ่งหมายเพื่อวัดหรือ ทดสอบความรู้ในระดับความจำและความเข้าใจเท่านั้น แต่ก็อาจใช้วัดความรู้ในระดับ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้เช่นกัน

วิธีการตอบปัญหาทางทฤษฎีหรือ ความจำ นักศึกษาจะต้องอ่านโจทย์หรือคำ ถามให้เข้าใจอย่างชัดเจนเสียก่อนว่าเป็นคำ ถามหรือปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมาย หรือ ตัวบทกฎหมายในเรื่องใดบ้าง เป็นคำถามที่ให้ เปรียบเทียบหลักกฎหมายสองเรื่องหรือไม่ ให้อธิบายเพียงอย่างเดียว หรือให้แสดง ความคิดเห็นประกอบด้วย ถ้าโจทย์มิได้ถาม ในเรื่องของความเห็น นักศึกษาก็ไม่จำเป็นต้อง ตอบความเห็นประกอบไปด้วย

สำหรับขั้นตอนในการตอบปัญหาทาง ทฤษฎีหรือความจำนั้น ประการแรก นักศึกษา ต้องยกหลักกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายใน

เรื่องที่คำถามต้องการขึ้นมาก่อน แล้วจึง อธิบายหลักเกณฑ์และสาระสำคัญของหลัก กฎหมายในเรื่องนั้นๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง ประกอบคำอธิบายอย่างชัดเจน ก่อนที่จะลง มือเขียนตอบ นักศึกษาควรร่างเค้าโครงการ เขียนตอบไว้ในเศษกระดาษ หรือในกระดาษ คำตอบที่ไม่ใช้เสียก่อน แล้วจึงลงมือเขียนไป ตามเค้าโครงนั้น มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการ สับสนในการเขียนตอบได้ เช่นเขียนไปแล้วจึง นึกขึ้นได้ว่ายังมีประเด็นอื่นๆ ตกหล่นอยู่อีก หรือเขียนแบบวกไปวนมา เอาท้ายมาขึ้นต้น เอาต้นไปลงท้ายเป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตาม ลำดับเหตุผลและอาจทำให้เสียคะแนนไป หรือได้คะแนนต่ำกว่าที่ควรจะได้หรืออาจ ทำให้สอบไม่ผ่านเลยก็ได้

ตัวอย่างขั้นตอนในการเขียนตอบ เช่น ถามว่า “การป้องกันคืออะไร จงอธิบาย” นัก ศึกษาจะต้องมีขั้นตอนในการเขียนตอบ 3 ประการคือ

(1) ยกหลักกฎหมายตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 68 และมาตรา 69 ในเรื่องการกระทำเพื่อป้องกัน

(2) อธิบายความหมาย สาระสำคัญ และองค์ประกอบของข้อกฎหมายนั้นๆ

(3) ยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย ให้ชัดเจน

สำหรับคำถามที่ถามในลักษณะที่ให้ เปรียบเทียบ เช่น “ลักทรัพย์และยกยอก ทรัพย์แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย” นั้น นักศึกษาต้องยกหลักกฎหมายหรือตัวบท กฎหมายทั้งสองเรื่องโดยอธิบายเปรียบเทียบ ความแตกต่าง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ทั้งสองเรื่องให้เห็นอย่างชัดเจน

2.2 ปัญหาวินิจฉัย หมายถึงปัญหา

ที่สมมุติข้อเท็จจริงขึ้น มีตัวละครในฝ่ายต่างๆ เป็นคู่กรณีทำนองเดียวกับคดีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงๆ ในทางปฏิบัติของวิชาชีพกฎหมาย ปัญหาวินิจฉันนี้เรียกกันโดยทั่วไปในหมู่นักกฎหมายว่า “**ปัญหาตุ๊กตา**” มีความมุ่งหมายเพื่อทดสอบหรือวัดความรู้ในระดับที่สูงกว่าระดับความจำและความเข้าใจ คือเป็นระดับการนำหลักกฎหมายหรือตัวบทกฎหมาย มาตราต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง หรือปัญหาตามโจทย์นั่นเอง ดังนั้นการตอบปัญหาวินิจฉัน หรือ “**ปัญหาตุ๊กตา**” นี้ นักศึกษาจะต้องจำและเข้าใจหลักกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายในชุดวิชานั้นๆ ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องไป วินิจฉัยปัญหาอีกครั้งหนึ่ง และสรุปเป็นธงคำตอบให้ได้ ปัญหาประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมากในข้อสอบวิชากฎหมายของทุกสถาบัน วิธีการตอบค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าปัญหาทางทฤษฎี

วิธีการตอบปัญหาข้อวินิจฉัน ก่อนลงมือเขียนตอบปัญหาวินิจฉัน นักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงหรือปัญหาตามโจทย์ให้ชัดเจนเป็นพิเศษยิ่งกว่าปัญหาทางทฤษฎี โดยการอ่านข้อเท็จจริงตามโจทย์อย่างช้าๆ ด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน เพื่อค้นหาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นๆ เป็นเรื่องอะไร เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายในเรื่องใด และต้องนำตัวบทกฎหมายมาตราใดมาใช้บ้าง*

เมื่อทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงได้

แล้ว จะต้องหาและแยกแยะประเด็นในคำถามให้ได้ว่ามีประเด็นอะไรบ้าง ก็ประเด็นแต่ละประเด็นเป็นคำถามเรื่องใด** ข้อนี้ต้องอาศัยการพิจารณาที่เต็มไปด้วยความละเอียดรอบคอบ เพราะประเด็นในคำถามอาจมีทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อยซ่อนอยู่ ประเด็นหลักเมื่ออ่านคำถามจบก็พอจะทราบได้ แต่ประเด็นย่อยหรือประเด็นที่ซ่อนอยู่นั้นต้องอาศัยความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่า จึงจะสามารถแยกแยะออกมาได้ หากมิได้แยกออกมาหรือละเลยไปเสียก็จะทำให้คำตอบไม่ครบทุกประเด็นที่โจทย์ต้องการ ทำให้เสียคะแนนไปเพราะการให้คะแนนจะให้เป็นประเด็นๆ ไป โดยเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม ดังนั้นหากนักศึกษารอ่านโจทย์อย่างลวกๆ ไม่ละเอียดรอบคอบก็อาจทำให้ละเลยประเด็นหรือเงื่อนไขบางอย่าง ที่ซุกซ่อนไว้ได้ หรืออาจทำให้หลงประเด็นไปได้โดยง่าย

ในกรณีที่โจทย์หรือข้อเท็จจริงซับซ้อน มีตัวบุคคลหรือตัวละครจำนวนมาก อาจทำให้นักศึกษาหลงข้อเท็จจริง หลงชื่อ เขียนชื่อตัวบุคคลสับสนหรือสลับกัน หรือถึงกับเปลี่ยนชื่อตัวบุคคลไปเลยก็มีซึ่งจะทำให้เสียคะแนนไปโดยใช่เหตุ ในกรณีนี้นักศึกษาควรเขียนแผนผังของข้อเท็จจริงไว้ในเศษกระดาษหรือกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่เสียก่อน เพื่อป้องกันการไขว่เขวหรือการสับสนคลาดเคลื่อน เพราะจะทำให้วินิจฉันปัญหาผิด

* การทำความเข้าใจกับโจทย์หรือปัญหาทางกฎหมายในลักษณะนี้ เป็นที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปในหมู่นักศึกษากฎหมายและนักกฎหมายว่าการ “ตีโจทย์” เมื่อทำความเข้าใจโจทย์ได้ถูกต้องแล้วก็เรียกว่า “ตีโจทย์แตก”

** เป็นที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปอีกอย่างหนึ่งว่า “การจับประเด็น”

ถามในชุดวิชากฎหมายอาญา 1 เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดทางอาญารฐานเป็นตัวการ
ผู้ใช้และผู้สนับสนุน”เมื่อเข้าใจได้ถูกต้องเช่นนี้
จึงจะเรียกได้ว่า “ตีโจทย์แตก”

การหาประเด็นและการแยกประเด็น

การหาประเด็นและการแยกประเด็น
หรือการ “จับประเด็น” นี้เป็นขั้นตอนต่อจาก
การทำความเข้าใจกับโจทย์หรือการ “ตีโจทย์”
คือนักศึกษาจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริง
ตามโจทย์ว่า คำถามมีกี่ประเด็น ถามอะไร
และต้องการคำตอบอย่างไร ตามตัวอย่างคำ
ถามชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ดังกล่าว เมื่อ
นักศึกษาตีโจทย์ได้แล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
กระทำความผิดทางอาญารฐานเป็นตัวการ
ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน นักศึกษาก็สามารถ “จับ
ประเด็น” ได้โดยง่ายว่าคำถามข้อนี้มี 3 ประเด็น
คือ

- (1) สองมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้ในการ
การกระทำความผิดหรือไม่
- (2) สามและห้ามีความผิดฐานเป็น
ตัวการร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่
- (3) สี่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน
ในการกระทำความผิดหรือไม่

อย่างไรก็ตาม วิธีการวางแผนผัง การ
“ตีโจทย์” และการ “จับประเด็น” หรือตั้ง
ประเด็นดังกล่าวนี้ เป็นเพียงขั้นตอนก่อนการ
เขียนตอบเท่านั้น **ไม่ต้องเขียนลงในคำตอบ**
นักศึกษาที่หมั่นฝึกฝนหัดตอบคำถามปัญหา
ทางกฎหมายอยู่เสมอจนชำนาญดีแล้วจะ
สามารถอ่านโจทย์ได้เข้าใจและ “จับประเด็น”
ได้ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องวางแผนผังการเขียน
ตอบตามวิธีดังกล่าวนี้เลย

สำหรับวิธีการเขียนตอบปัญหาวินิจฉัย

ในขั้นตอนของการลงมือเขียนคำตอบนั้น มี
วิธีการตอบที่แตกต่างจากการตอบปัญหา
ทางทฤษฎีตามที่กล่าวแล้ว คือการเขียนตอบ
ปัญหาวินิจฉัย ไม่จำเป็นต้องมีอารัมภบทหรือคำ
นำอะไร ให้ลงมือวินิจฉัยปัญหาที่ถามไปเลย
โดยตอบเป็นประเด็นๆ ไป ซึ่งต้องพิจารณา
ด้วยว่าจะยกประเด็นใดขึ้นตอบก่อนหลัง ข้อ
สำคัญคือจะต้องยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นมาปรับวินิจฉัยข้อเท็จจริงตามประเด็นใน
ปัญหา โดยการอธิบายข้อกฎหมายนั้นๆ และ
ให้เหตุผลในการใช้หรือการนำข้อกฎหมายนั้น
มาปรับใช้วินิจฉัยข้อเท็จจริงในประเด็นคำ
ถามนั้นๆ ด้วย และต้องสรุปออกมาเป็น
คำตอบ* ให้ชัดเจน

การเขียนตอบคำถามปัญหาวินิจฉัยนี้
อาจเขียนได้ 2 วิธีคือ การเขียนตอบจาก
“เหตุไปหาผล” วิธีหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการยก
หลักกฎหมาย หรือตัวบทมาตราที่เกี่ยวข้อง
ขึ้นก่อน แล้วจึงนำข้อกฎหมายนั้นๆ มาปรับ
ใช้กับข้อเท็จจริง เพื่อวินิจฉัยปัญหาตาม
ประเด็นคำถามและสรุปเป็นธงคำตอบในที่สุด
และการเขียนตอบจาก “ผลไปหาเหตุ” อีกวิธี
หนึ่งคือ การวินิจฉัยปัญหาตามประเด็นคำ
ถามก่อน แล้วจึงโยงการวินิจฉัยนั้นเข้าสู่หลัก
กฎหมาย หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
หมายถึงการนำข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมา
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงนั่นเอง และสรุปเป็นธง
คำตอบอีกครั้ง

ในที่นี้ขอแนะนำให้นักศึกษาใช้วิธีแรก
ในการเขียนตอบตามโครงสร้างการเขียนตอบ
ข้างล่างนี้ คือ การยกหลักกฎหมาย การ
วินิจฉัยปัญหา และธงคำตอบ

*เป็นที่นิยมเรียกในหมู่นักกฎหมาย ว่า “ธงคำตอบ”

โครงสร้างการเขียนตอบ

ส่วนที่ 1

หลักกฎหมาย
อาจใช้อ่อนหน้าหรือ
ตัวเลข (1,2,3)
เป็นตัวกำกับการขึ้น
มาตราใหม่

กรณีตามปัญหา ประมวลกฎหมาย.....วางหลักไว้ว่า

ส่วนที่ 2

การวินิจฉัยปัญหา
หรือการปรับข้อเท็จ
จริงตามโจทย์ให้เข้า
กับหลักกฎหมายใน
ส่วนที่ 1 ซึ่งอาจ
เลือกใช้แบบ 1 แบบ
2 หรือแบบ 3 ก็ได้

แบบ 1

ข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่ _____
ตามปัญหา การที่ _____
กรณีตามปัญหา การที่ _____

แบบ 2

กรณีคำถามมีหลายประเด็นอาจใช้แบบ 2 หรือ 3 ก็ได้

ข้อเท็จจริงตามปัญหา อาจแยกวินิจฉัยได้ ดังนี้

1. กรณีการกระทำของนาย _____

2. กรณีการกระทำของนาย _____

หรือ

แบบ 3

ข้อเท็จจริงตามปัญหา มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้
ประเด็นแรก การที่ _____

ประเด็นที่สอง การที่ _____

ส่วนที่ 3

ธงคำตอบ
ให้สรุปคำตอบสั้นๆ
ชัดเจนและครบทุก
ประเด็นคำถามตาม
ที่ได้ปรับวินิจฉัยไว้
แล้ว

ด้วยเหตุผลและหลักกฎหมายดังที่ได้ปรับวินิจฉัยมาแล้วข้างต้น

(1) การยกหลักกฎหมาย หลักกฎหมายหมายถึงตัวบทกฎหมายมาตราต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย หรือในกฎหมายฉบับต่างๆ รวมทั้งหลักกฎหมายทั่วไปที่มีได้บัญญัติไว้ในตัวบทกฎหมายด้วย

การยกหลักกฎหมายนั้น นักศึกษาต้องยกหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นต่างๆ แต่ละประเด็นให้ครบ แต่ไม่จำเป็นต้องเขียนเลขมาตรา เพราะถ้าเขียนเลขมาตราผิด ก็ทำให้เสียคะแนนหรืออาจไม่ได้คะแนนในส่วนนี้เลยก็ได้ และไม่จำเป็นต้องเขียน

ถ้อยคำต่างๆ ตามตัวบทครบทุกตัวอักษร เพียงแต่มีสาระสำคัญของตัวบทกฎหมายนั้นๆ ครบถ้วนก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้านักศึกษาสามารถจำได้อย่างครบถ้วนทั้งตัวเลขมาตราและถ้อยคำต่างๆ ก็เป็นการดี ข้อสำคัญคือต้องยกหลักกฎหมายให้ตรงประเด็นเฉพาะประเด็นในปัญหาเท่านั้น หลักกฎหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามยกลงไปเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เสียคะแนนได้ แม้จะไม่มีส่วนใดหรือถ้อยคำใดที่เขียนผิดเลยก็ตาม

ส่วนวิธีการเขียนในการยกหลักกฎหมายนั้น นักศึกษาอาจเริ่มต้นด้วยประโยคดังต่อไปนี้

- ก. กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย เรื่อง
วางหลักไว้ว่า.....
- ข. กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย วางหลักไว้ว่า.....
- ค. กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย เรื่อง
บัญญัติไว้มีความสำคัญว่า.....
- ง. กรณีตามปัญหาประมวลกฎหมาย.....บัญญัติไว้มีความสำคัญว่า

ข้อสังเกตไม่ควรใช้คำว่า “บัญญัติว่า” หรือ “บัญญัติไว้ว่า” โดยตรง เช่น ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ว่า “.....” เพราะการใช้ถ้อยคำลักษณะนี้นั้น จะต้องเขียนให้เหมือนและครบทุกถ้อยคำอักษรตามตัวบทมาตรานั้นๆ จริงๆ มิฉะนั้นอาจทำให้เสียคะแนนได้เช่นกัน

ตัวอย่างการยกหลักกฎหมายตามคำตามชุดวิชากฎหมายอาญา 1

กรณีตามปัญหา ประมวลกฎหมายอาญา วางหลักกฎหมายไว้ว่า

ผู้ใดก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ทุเรศ ฆาฏวาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้

กระทำความผิด

บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันกระทำความผิด ผู้ที่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ

บุคคลใดช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิด

นั่นคือ การยกสาระสำคัญของประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามปัญหาโดยตรงคือเรื่องผู้ใช้ตามมาตรา 84 ตัวการร่วมตามมาตรา 83 และผู้สนับสนุนตามมาตรา 86 ตัวบทกฎหมายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นคำถามก็ไม่ต้อง

ยกขึ้นมาอ้างอิง มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ยังเข้าใจผิดว่า การยกหลักกฎหมายขึ้นมาอ้างอิงมากๆ จะทำให้ได้คะแนนมากไปด้วย เช่น ตามตัวอย่างคำถามดังกล่าว หากนักศึกษายกตัวบทกฎหมายเรื่องเจตนา ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล ฯลฯ ประกอบเข้ามาด้วย ก็จะเป็นการยกหลักกฎหมายที่เกินหรือนอกเหนือประเด็นตามคำถามในลักษณะ “เหวี่ยงแห” คลุมๆ ไป นอกจากนี้นักศึกษาจะเห็นได้ว่า คำถามข้อนี้มีความผิดฐานฆ่าคนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อยู่ด้วย ซึ่งไม่ต้องยกขึ้นมาอ้างอิงเลย เพราะความผิดฐานฆ่าคนนั้นอยู่ในชุดวิชากฎหมายอาญา 2 ไม่ใช่ชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ขอย้ำอีกครั้งว่า สอบชุดวิชาใดก็ตอบเฉพาะในขอบเขตของชุดวิชานั้นเท่านั้น* ยิ่งไปกว่านี้ นักศึกษาบางคนไขว่ไขว่ถึงขนาดสอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง แต่ตอบความผิดทางอาญาปะปนไปด้วย หรือสอบชุดวิชากฎหมายอาญา แต่ตอบความรับผิดทางแพ่งปะปนไปด้วย เป็นต้น ซึ่งทำให้เสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

(2) การวินิจฉัยปัญหา หมายถึง การนำหลักกฎหมายที่ยกขึ้นมาไปปรับใช้กับข้อเท็จจริง หรือการปรับข้อเท็จจริงตามประเด็นคำถามเข้ากับหลักกฎหมายเพื่อวินิจฉัยปัญหานั้นเอง

นักศึกษาควรปรับวินิจฉัยข้อเท็จจริงเป็นประเด็นๆ ไป และต้องอธิบายให้เหตุผลประกอบการนำหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนั้นๆ ตามประเด็นคำถามแต่ละประเด็นด้วย (โดยจะอธิบายข้อ

กฎหมายนั้นทันที หรือจะอธิบายในขั้นตอนของการวินิจฉัยก็ได้) การยกข้อเท็จจริงขึ้นมากล่าวทั้งหมดก่อนแล้วเขียนคำตอบลงไปเลย นักศึกษาจะไม่ได้คะแนนในส่วนนี้เลย เพราะเสมือนเป็นการลอกโจทย์ โดยมิได้ปรับข้อเท็จจริงใดเข้ากับหลักกฎหมายใดเลย จึงมิใช่คำวินิจฉัย หากเป็นเพียงการลอกโจทย์ประกอบธงคำตอบเท่านั้น

ในขั้นตอนนี้ หากนักศึกษาสามารถยกคำพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการวินิจฉัยด้วย (ไม่จำเป็นต้องเขียนหมายเลขคำพิพากษาฎีกา) ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการวินิจฉัย เป็นอย่างดี

(3) ธงคำตอบ หมายถึงการสรุปคำตอบตามประเด็นต่างๆ ในคำถาม ซึ่งจะต้องตอบให้ตรงประเด็นและครบทุกประเด็น สิ่งที่มีได้ถามก็ไม่ต้องแสดงภูมิรู้ตอบลงไป เว้นแต่คำตอบนั้นจะเป็นขั้นตอนหนึ่งในการนำไปสู่คำตอบสุดท้าย

ธงคำตอบที่ดีนั้นจะต้องรวบรัดชัดเจน มิใช่เป็นการทวนคำวินิจฉัยโดยย่อ และต้องไม่เป็นธงคำตอบแบบสองนัยทำนอง “เหยียบเรือสองแคม” เช่นตอบว่า “ห้ามมีความผิดทางอาญาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วมหรือฐานเป็นผู้สนับสนุนก็ตาม” หรือ “หากส.กระทำไปโดยเจตนา ก็มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน แต่ถ้าส.ไม่มีเจตนา ก็ไม่ผิด” เป็นต้น หรือ ธงคำตอบแบบไม่แน่ใจ เช่น “สาม.และห้า.น่าจะมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วม” หรือ “สี่คงจะไม่มีผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน” เป็นต้น คำที่แสดง

*วิธีการเช่นนี้ใช้เฉพาะการสอบในระดับปริญญาตรีเท่านั้นมิได้หมายรวมถึงการสอบในระดับบัณฑิตศึกษาหรือการสอบแข่งขันหรือการสอบในระดับบัณฑิตศึกษา

ความไม่แน่ใจมีมากมาย เช่นคำว่า “น่าจะ คงจะ คิดว่า คล้ายจะ ดูเหมือน อาจ คาดว่า” เป็นต้น หากเขียนตอบโดยใช้คำที่แสดงความไม่แน่ใจเหล่านี้ นักศึกษาจะไม่ได้คะแนนเลย

ข้อบกพร่องของการตอบ ปัญหาวิหิจัย

ก. การลอกโจทย มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ลอกโจทยหรือคำถามของข้อสอบลงไปในการเขียนตอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ที่แน่นอนที่สุดคือการลอกโจทยย่อมทำให้เสียเวลาในการคิดและเขียนตอบอย่างมาก อีกทั้งยังทำให้อาจารย์ผู้ตรวจต้องเสียเวลาและรำคาญในการอ่านด้วย ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า ห้ามลอกโจทยหรือคำถามในการเขียนตอบข้อสอบชุดวิชากฎหมายอย่างเด็ดขาด

ข. ตั้งข้อสงสัยกับโจทย นักศึกษาต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าข้อเท็จจริงตามโจทยนั้น เป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้ว ข้อเท็จจริงมีอย่างไร คำถามเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นอันยุติตามนั้น จะตั้งข้อสงสัยไม่ได้เด็ดขาด เช่น โจทยมีว่า “นาย เอ. ตกลงทำสัญญาซื้อรถยนต์ราคา 200,000 บาท จากนาย บี....” เช่นนี้จะตั้งข้อสงสัยว่า “การตกลงทำสัญญานั้นเป็น “การตกลงด้วยวาจา” หรือ “มีหลักฐานเป็นหนังสือ” หรือ “ทำเป็นหนังสือ” ไม่ได้เด็ดขาด โจทยในลักษณะนี้นักศึกษาต้องเข้าใจหรืออนุมานได้ว่า “ตกลงทำสัญญา” นั้นหมายถึงการ “การทำเป็นหนังสือ” นั่นเอง

ค. สร้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ข้อนี้ก็ทำนองเดียวกับ “การตั้งข้อสงสัยกับโจทย” นักศึกษาต้องยึดข้อเท็จจริงตามโจทยหรือคำ

ถามที่ให้มาอย่างเคร่งครัด จะสร้างข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงลงไปไม่ได้เด็ดขาด เช่น โจทยมีว่า “นายแดงเข้าไปขโมยโทรทัศน์ในบ้านของนางสาว ขณะที่นายแดงกำลังยกโทรทัศน์ออกจากบ้าน นางสาวก็กลับมาพบเห็นพอดี นายแดงตกใจจึงทิ้งโทรทัศน์และวิ่งหนีไป จงวินิจฉัยว่านายแดงมีความผิดอาญาฐานใดหรือไม่” เช่นนี้ หากนักศึกษาตอบเลยไปว่า “หากเวลานั้นเป็นเวลา กลางคืน...” หรือ “หากนายแดงพกพาอาวุธ เข้าไปด้วย...” หรือ “หากนายแดงและนางสาวเป็นสามีภรรยา...” ก็เป็นการสร้างหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงตามโจทยขึ้นเอง แม้ นักศึกษาจะตอบถูกต้องตามข้อกฎหมายทุกประการ ก็ทำให้เสียคะแนนได้ และยังเป็นการเสียเวลาโดยใช้เหตุอีกด้วย ข้อเท็จจริงตามโจทยเช่นนี้ นักศึกษาต้องเข้าใจว่า “เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางวัน และนายแดงมิได้พกพาอาวุธเข้าไปด้วย อีกทั้งนายแดงและนางสาวมิได้เป็นสามีภรรยา...” เนื่องจากโจทยมิได้ให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้มาเลย

ง. สืบสนข้อเท็จจริงและตัวบุคคลตามโจทย การเขียนตอบในลักษณะที่สืบสนข้อเท็จจริงและตัวบุคคลตามโจทย ไม่ว่าจะด้วยความเพอเรอ หรือสเพร่าไม่รอบคอบก็ตาม ย่อมทำให้การวินิจฉัยผิดพลาดได้ และอาจารย์ผู้ตรวจก็เกิดความยุ่งยากและสับสนไปด้วย ไม่ทราบว่านักศึกษามีความมุ่งหมายอย่างไร จึงไม่อาจให้คะแนนได้ถูกต้อง เช่น คำว่า “ลูกหนี้” และ “เจ้าหนี้” หรือ “โจทก์” และ “จำเลย” หรือ “ผู้จำนอง” “ผู้รับจำนอง” “ผู้ค้าประกัน” ก็เขียนสลับเปลี่ยนกันไปมาในข้อเดียวกัน เช่น “จำผู้จำนอง” “แดงผู้รับจำนอง” และ “ขาว ผู้ค้าประกัน” ก็เขียนตอบ

ลงไปว่า “แดงผู้ค้าประกัน” “ขาวผู้จำนำ” และ “ดำผู้รับจำนำ” เป็นต้น ข้อบกพร่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย หากนักศึกษาได้ “ทำแผนผัง” และกระทำตามขั้นตอน “การทำความเข้าใจข้อเท็จจริงตามโจทย์” และ “การหาประเด็นและการแยกแยะประเด็น” ดังกล่าวข้างต้นอย่างครบถ้วน

จ. การใช้ภาษา นักศึกษาต้องตระหนักและพึงระลึกอยู่เสมอว่าเป็น “นักศึกษากฎหมาย” ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเขียนคำตอบโดยใช้ภาษากฎหมายให้ถูกต้อง ไม่ใช่ภาษาทั่วไป หรือ “ภาษาชาวบ้าน”

การเขียนคำวินิจฉัยที่ตินั้นนอกจากจะต้องใช้ภาษากฎหมายให้ถูกต้องแล้ว จะต้องเขียนด้วยสำนวนภาษาที่รัดกุม ชัดเจน และกะทัดรัด เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้ โดยไม่มีข้อสงสัยอีกเลย คือต้องไม่ใช่สำนวนภาษาแบบฟุ่มเฟือย เยิ่นเย้อ วกไปวนมาแบบ “น้ำท่วมทุ่ง” อ่านแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูก โดยสำคัญผิดว่าการเขียนยาวๆ เป็นการแสดงความรู้จะทำให้ได้คะแนนมาก และในทางตรงข้ามก็ไม่ควรเขียนตอบอย่างรวบรัดจนสั้นเกินไป จนไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการวินิจฉัยปัญหา แต่จะเขียนอย่างไรจึงจะพอตินั้น ไม่สามารถกำหนดกะเกณฑ์ตายตัวได้ ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือปัญหา และประเด็นคำถามเป็นกรณีๆ ไป นักศึกษาต้องหมั่นฝึกฝน หัดตอบอยู่เสมอจึงจะเกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญขึ้นเอง อย่างไรก็ตามก็อาจประมาณเป็นแนวทางได้ว่า ข้อสอบปัญหาวินิจฉัยโดยทั่วไปนั้น คำตอบจะยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษคำตอบ (ไม่เว้นบรรทัด)

นอกจากข้อบกพร่องในการใช้ภาษา

แล้ว การเขียนหนังสือหวัดมากจนอ่านไม่ออก หรือใช้ปากกาที่เขียนไม่ชัดเจน หรือชุดลบ ชีดฆ่าจนไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจทำให้เสียคะแนนได้มากเช่นกัน

ฉ. ไม่ยกหลักกฎหมาย มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกันที่วินิจฉัยหรือตอบปัญหากฎหมายถูกทุกประเด็น หรือที่เรียกว่าตอบถูกต้องตามธงคำตอบนั่นเอง แต่ก็ไม่สามารถสอบผ่านวิชานั้นได้ ทั้งนี้เพราะเป็นการเขียนตอบที่ไม่ถึงขนาดสมกับเป็นนักศึกษาวิชากฎหมาย คือ ไม่ได้ยกหลักกฎหมายหรือตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามมาเขียนลงไว้ และมีได้อธิบายเหตุผลประกอบคำวินิจฉัยเลยยกตัวอย่างเช่นตามคำถามชุดวิชากฎหมายอาญา 1 ดังกล่าวข้างต้น หากนักศึกษาตอบเพียงว่า “ตามปัญหาดังกล่าว สองจะต้องรับผิดชอบฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด สามและห้ามีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ส่วนสี่ไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด” ดังนี้ ถึงแม้จะตอบถูกต้องครบทุกประเด็นก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะสอบผ่านได้ จะได้คะแนนก็เพียงในส่วนที่เป็นคะแนนของธงคำตอบเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำหนักคะแนนน้อยที่สุด

นอกจากการตอบโดยไม่ยกหลักกฎหมายแล้ว นักศึกษาจำนวนหนึ่งมักทำตนเป็น “ผู้สร้างหรือบัญญัติกฎหมายขึ้นเอง” ดังนี้ ถึงแม้จะตอบถูกต้องครบทุกประเด็น คำตอบก็ตาม แต่จะไม่ได้คะแนนเลย เพราะเป็นการตอบถูกที่ให้เหตุผลผิด

สำหรับหลักเกณฑ์การให้คะแนนปัญหาวินิจฉัยนี้ แยกได้เป็น 3 ส่วน คือ คะแนนส่วนที่เป็นหลักกฎหมาย การวินิจฉัย

ปัญหา และธำคำตอบ จะมีสัดส่วนมากน้อยเพียงใดนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดแน่นอนตายตัว แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำหนักการให้คะแนนส่วนที่เป็นหลักกฎหมาย และการวินิจฉัยปัญหาจะใกล้เคียงกัน ส่วนที่เป็นธำคำตอบจะน้อยที่สุด การให้คะแนนตามสัดส่วนเช่นนี้เป็นอิสระต่อกัน หากนักศึกษาเขียนตอบเฉพาะส่วนใดก็ได้คะแนนเฉพาะส่วนนั้น หากเขียนตอบครบทุกส่วนก็ได้คะแนนครบทุกส่วน

นอกจากข้อสอบประเภทปัญหาทางทฤษฎีหรือความจำ และปัญหาวินิจฉัยแล้วยังมีข้อสอบประเภทที่ถามปะปนกันทั้งทางทฤษฎีและวินิจฉัยอีกด้วย ข้อสอบประเภทนี้มักใช้คำถามด้วยคำว่า “จงอธิบายและวินิจฉัย” ข้อสอบลักษณะนี้นักศึกษาจะต้องอธิบายหลักกฎหมาย หรือข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาทางทฤษฎีหรือความจำ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเสียก่อน แล้วจึงเขียนตอบ

ตามขั้นตอนของปัญหาวินิจฉัย คือการยกหลักกฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาและธำคำตอบ

เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักศึกษาจะเห็นได้ว่าการศึกษาวិชากฎหมายด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเรา รวมทั้งการตอบข้อสอบอัตนัยที่ถูกต้องตามวิธีการนั้นมีผลต่อการสอบมากเพียงใด ดังนั้น นักศึกษาจึงควรหมั่นศึกษาและหมั่นฝึกฝนเขียนตอบข้อสอบอัตนัยให้เชี่ยวชาญเป็นทักษะติดตัวซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายต่อไปในภายภาคหน้า ไม่ว่าจะเป็น ตุลาการ อัยการ ทนายความ อาจารย์สอนกฎหมาย หรือนิติกร ฯลฯ ก็ตาม ดังนั้น การหมั่นศึกษาและฝึกฝนไว้ในขั้นนี้ จึงเป็นคุณประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองอย่างอเนกอนันต์สมกับที่เป็น “นักกฎหมาย” อย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงผู้ที่เคยผ่านหรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางนิติศาสตร์เท่านั้น

คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 1

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช ไปตะวานิช

คำถาม 1

นายชูปตกลงเช่าบ้านจากนายอาจ มีกำหนดเวลาเช่ากัน 5 ปี โดยนายชูปตั้งใจจะใช้บ้านเช่าเป็นที่เก็บสินค้าหนีภาษี แต่ขณะที่ทำสัญญาไม่บอกให้นายอาจทราบ เพราะเกรงว่านายอาจจะไม่ให้เช่า คิดค่าเช่ากันเดือนละ 10,000 บาท ได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว พอตกลงเช่ากันได้ 2 เดือน นายอาจจึงรู้ว่านายชูปเอาบ้านไปทำเป็นที่เก็บสินค้าหนีภาษีตั้งแต่แรกทีเดียว นายชูปผิดนัดค้างชำระค่าเช่ามาตั้งแต่เริ่มเช่ากันต่อมามีอีก 3 เดือน นายอาจเรียกร้องให้นายชูปชำระค่าเช่าที่ค้างทั้งหมด 5 เดือน นายชูปโต้แย้งว่าสัญญาเช่าเป็นโมฆะ เพราะนายอาจก็รู้แล้วว่าตนเอาบ้านไปทำเป็นที่เก็บสินค้าหนีภาษีตนไม่ต้องชำระค่าเช่า ท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายอาจและข้อโต้แย้งของนายชูปหรือไม่

แนวตอบ 1

ปพพ. มาตรา 150 บัญญัติว่า การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย การนั้นเป็นโมฆะ

ตาม ปพพ. มาตรา 150 คู่สัญญาที่ทำนิติกรรมจะต้องร่วมรู้ถึงวัตถุประสงค์ของนิติกรรมตั้งแต่ทำนิติกรรม การทำนิติกรรมนั้นจึงจะตกเป็นโมฆะ (ฎีกาที่ 1124/2521)

ตามปัญหา นายอาจเพิ่งมารู้ตอนหลังเมื่อทำสัญญากันแล้ว 2 เดือน ไม่ได้ร่วมรู้ด้วยมาแต่แรก สัญญาระหว่างนายอาจนายชูปจึงไม่ตกเป็นโมฆะ นายอาจมีสิทธิเรียกร้องค่าเช่าทั้ง 5 เดือนจากนายชูปได้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายอาจและไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายชูป

คำถาม 2

เอกอายุ 17 ปี ทำพินัยกรรมยกแหวนของตนให้โท เพื่อนสาวอายุ 17 ปี ต่อมาอีก 4 ปี เอกถูกรถชนสมองพื้นเพื่อนเป็นคนวิกลจริต เอกได้ขายนาฬิกาของตนให้กับหนึ่งโดยหนึ่งไม่ทราบว่าเอกจิตวิกลต่อมาอีก 1 ปี ศาลสั่งให้เอกเป็นคนไร้ความสามารถหนึ่งทราบว่าเอกถูกศาลสั่งดังกล่าว ต่อมาผู้อนุบาลของเอกมาบอกล้างสัญญาซื้อขายนาฬิกาซึ่งหนึ่งได้ทำไว้กับเอก หนึ่งไม่ยอมคืนนาฬิกาให้ เพราะซื้อไว้ในราคาถูกมากดังนี้

1. พินัยกรรมที่เอกทำมีผลอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด

2. ผู้อนุบาลจะบอกล้างสัญญาซื้อขายนาฬิกาได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 2

ปพพ. มาตรา 25 บัญญัติว่า ผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุสิบห้าปีบริบูรณ์

ปพพ. มาตรา 30 บัญญัติว่า การใด ๆ

อันบุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำการ การนั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อได้กระทำในขณะที่บุคคลนั้นจิตวิกลอยู่ และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริต

เรื่องพินัยกรรมนั้นผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ 15 ปีบริบูรณ์ เมื่อเอกมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วทำพินัยกรรมพินัยกรรมจึงมีผลสมบูรณ์

จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่า เอกได้ขายนาฬิกาให้หนึ่งในขณะวิกลจริตก่อนที่ศาลจะสั่งให้เอกเป็นคนไร้ความสามารถ และในขณะซื้อขายนาฬิกานั้นหนึ่งก็ไม่ทราบว่าเอกวิกลจริต ดังนั้นผลก็คือนิติกรรมการซื้อขายระหว่างหนึ่งกับเอกนั้นสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆียะเพราะหนึ่งไม่รู้ว่าเอกวิกลจริตแต่อย่างใด แม้ต่อมาศาลจะสั่งให้เอกเป็นคนไร้ความสามารถและหนึ่งก็ทราบถึงคำสั่งนี้ก็ตาม การซื้อขายก็สมบูรณ์ไปแล้ว ผู้อนุบาลของเอกจะบอกล้างสัญญาซื้อขายดังกล่าวไม่ได้

สรุป 1. เอกสามารถทำพินัยกรรมได้ มีผลสมบูรณ์เพราะอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์แล้ว

2. ผู้อนุบาลบอกล้างสัญญาซื้อขายนาฬิกาไม่ได้ เพราะการซื้อขายสมบูรณ์แล้ว

คำถาม 3

ง. มีรถยนต์อยู่ 1 คัน เกรงว่าเจ้าหนี้จะมาทวงหนี้และนำยึดรถยนต์ของตนไปชำระหนี้ จึงสมคบกับ ข. ทำสัญญาซื้อขายรถยนต์กันเพื่อหลอกเจ้าหนี้โดยมีการโอนทางทะเบียนกันเรียบร้อย ข. ได้ยกรถยนต์ให้ ค. ซึ่งเป็นพี่สาวโดยเสน่หา แต่ยังมีได้มีการโอนทางทะเบียนกัน ค. ได้นำรถยนต์ไปซ่อมแซม

โดยยกเครื่องเสียใหม่ ปะผุและเปลี่ยนสี โดย ค. ไม่ทราบว่า ข. ได้รถยนต์มาจากใครอย่างไร ต่อมา ง. ทราบเรื่องจึงมาทวงรถยนต์คืนจาก ค. แต่ ค. ไม่ยอมคืนให้ ดังนี้

ก. การซื้อขายรถยนต์ระหว่าง ง. กับ ข. มีผลอย่างไรหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข. ง. จะเรียกรถยนต์คืนจาก ค. ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 3

ก. การที่ ง. และ ข. สมคบกันทำสัญญาซื้อขายรถยนต์เพื่อหลอกเจ้าหนี้ของ ง. ว่าได้มีการซื้อขายรถยนต์กัน แต่ที่จริงแล้วมิได้มีการซื้อขายกัน ดังนั้นถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาหลงมีผลทำให้สัญญาซื้อขายต้องตกเป็นโมฆะ

ข. แม้สัญญาซื้อขายจะตกเป็นโมฆะแต่ ค. นั้นเป็นบุคคลภายนอกและมิได้รับรู้ถึงเจตนาหลงระหว่าง ง. และ ข. ค. จึงเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริต โดยรับรถยนต์คันนั้นมา แม้ว่า ค. จะได้รับมาโดยมิได้เสียเงินก็ตาม แต่การที่ ค. ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปยกเครื่องปะผุและเปลี่ยนสีนั้นแสดงว่า ค. นั้นเสียหายแล้ว เมื่อ ค. เป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียหาย ดังนั้น ง. จึงไม่สามารถจะเรียกรถยนต์คืนจาก ค. ได้

คำถาม 4

ก. มีหนี้สินมาก มีรถยนต์เหลือเป็นทรัพย์สินของตนเพียงคันเดียว เกรงว่าเจ้าหนี้จะมายึดแล้วตนจะไม่มีทรัพย์สินอะไรเหลืออยู่เลย ดังนี้ ก. จึงทำสัญญาขายรถยนต์คันดังกล่าวให้ ข. แต่ยังไม่ได้ออนทะเบียนกัน เพราะ ก. อายุญาติพี่น้อง เกรงจะรู้ว่าหนี้สิน

สินจนต้องขายรถยนต์ แต่ก็ได้แก่งทำเป็นสัญญาเช่ารถยนต์ไว้กับ ข. ข. ชำระราคาค่าซื้อรถเป็นงวดๆ เมื่อ ข. ชำระค่ารถยนต์จนครบแล้วก็ขอให้ ก. โอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ ก. กลับปฏิเสธอ้างว่า เป็นการชำระค่าเช่ารถยนต์ตามสัญญาเช่า และ ข. ได้ประโยชน์จากการใช้รถยนต์นั้น ทั้งรถยนต์นั้นยังเป็นของ ก. อยู่ ยังมิได้มีการโอนทางทะเบียน สัญญาซื้อขายไม่สมบูรณ์ ดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของ ก. หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 4

ปพพ. มาตรา 155 วรรค 1 บัญญัติว่าการแสดงเจตนาลงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโมฆะ ฯลฯ และวรรค 2 บัญญัติว่า ถ้าการแสดงเจตนาลงตามวรรคหนึ่งทำขึ้นเพื่ออำพรางนิติกรรมอื่นให้น่าพบบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

กรณีนี้เป็นเรื่องนิติกรรมอำพราง นั่นคือ มีบุคคลสองฝ่ายแสวงทำนิติกรรมขึ้นสองนิติกรรมโดยมีนิติกรรมซึ่งคู่กรณีมิได้มุ่งผูกพันกันจริง อำพรางคือปกปิดนิติกรรมอีกอันหนึ่งซึ่งคู่กรณีต้องการจะผูกพันให้มีผลในกฎหมายอย่างแท้จริง

ดังนั้นเห็นได้ว่า ก. และ ข. ได้ทำนิติกรรมอำพรางขึ้น คือได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์ขึ้นเพื่อปกปิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ ซึ่งคู่กรณีต้องการจะผูกพัน

ผลบังคับในทางกฎหมายในเรื่องนิติกรรมอำพรางนั้นให้น่าพบบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางมาใช้บังคับ

ในที่นี้ต้องนำพบบัญญัติสัญญาซื้อขาย

มาบังคับ ส่วนสัญญาเช่านั้นนำมาบังคับไม่ได้ เพราะเป็นสัญญาซึ่งคู่กรณีไม่ต้องการจะผูกพันกัน แต่ทำขึ้นเพื่อจะอำพรางสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าเกิดจากเจตนาลงเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ก. จะอ้างว่าสัญญาซื้อขายไม่สมบูรณ์ไม่ได้ เพราะการโอนทางทะเบียนไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ในทางนิติกรรมซื้อขายแต่อย่างใด

ดังนั้น สัญญาซื้อขายสมบูรณ์ ก. จะนำสัญญาเช่าซึ่งไม่มีผลในกฎหมายมาอ้างไม่ได้ จึงต้องโอนทะเบียนรถยนต์ให้แก่ ข.

คำถาม 5

เลื่องมีที่ดินอยู่ 2 แปลงอยู่ติดกันคือที่ดินแปลง ก. และแปลง ข. ชาวต้องการซื้อที่ดินแปลง ก. เลื่องและชาว ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวแล้วไปจดทะเบียนปรากฏว่าในวันจดทะเบียนเลื่องซึ่งสาวยตาไม่ค่อยดี ได้นำโฉนดที่ดินแปลง ข. มาโดยคิดว่าเป็นแปลง ก. เนื่องจากเลขที่โฉนดที่ดินทั้ง 2 แปลงใกล้เคียงกัน เพราะอยู่ติดกันหลังจากจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชาวได้รับโฉนดมา ปรากฏว่าเป็นโฉนดที่ดินแปลง ข. แต่ชาวเห็นว่าที่ดินแปลง ข. นั้นมีเนื้อที่มากกว่าแปลง ก. เล็กน้อย จึงเฉยเสีย ต่อมาภายหลังเลื่องมาตรวจพบว่าเกิดการผิดพลาดขอให้ชาวนำโฉนดที่ดินแปลง ข. มาคืน แต่ชาวไม่ยอม อ้างว่าการซื้อขายสมบูรณ์ เพราะทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่แล้วเป็นความผิดของเลื่องเองที่ไม่รอบคอบที่ดินแปลง ข. เป็นกรรมสิทธิ์ของตน ดังนี้ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของชาวหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 5

ตาม ปพพ. มาตรา 156 วรรค 1 การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมเป็นโมฆะ และตามมาตรา 158 ความสำคัญผิดตามมาตรา 156 ซึ่งเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้

กรณีนี้เป็นเรื่องนิติกรรมซึ่งเกิดจากความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ซึ่งในที่นี้เป็นความสำคัญผิดในตัวทรัพย์สินหรือวัตถุแห่งนิติกรรมนั่นเอง คือทำนิติกรรมในทรัพย์สินละสิ่งกับที่มีเจตนา

จึงเห็นได้ว่า ตัวทรัพย์สินที่เลื่องเจตนาทำนิติกรรมขายก็คือที่ดินแปลง ก. แต่ด้วยความสำคัญผิดได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงข. แทน จึงเป็นเรื่องซึ่งเลื่องสำคัญผิดในตัวทรัพย์สินที่จะทำนิติกรรม ทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ คือเท่ากับไม่มีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นเลย

ที่ชาวอ้างว่าการซื้อขายสมบูรณ์เพราะได้ทำตามแบบแล้วและเป็นความผิดของเลื่องเองที่ไม่รอบคอบนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะกรณีที่ชาวจะอ้างได้นั้นต้องเป็นเรื่องซึ่งเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่กรณีนี้พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วว่าเลื่องส่ายตาไม่ค่อยดี และเลขที่โฉนด 2 แปลงก็ใกล้เคียงกัน ทั้งเนื้อที่ก็ผิดกันเล็กน้อย เช่นนี้มิใช่ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ดังนั้นข้ออ้างของชาวฟังไม่ขึ้น

สรุป ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของชาว ชาวไม่มีกรรมสิทธิในที่ดินแปลง ข. เพราะการซื้อขายเป็นโมฆะ เนื่องจากความสำคัญ

ผิดในตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมนั้น

คำถาม 6

ประยัดกู้ยืมเงินจากอาร์ไป 20,000 บาทกำหนดใช้คืนภายใน 2 ปีเวลาผ่านไป 2 ปี 6 เดือน ประยัดก็ไม่ชำระ อาร์ไปพบประยัดที่บ้านพักทวงเงินคืน ประยัดก็ตอบว่ายังไม่มีเงิน อาร์เห็นประยัดสวมสร้อยคอทองคำหนัก 2 บาท จึงบอกให้ประยัดถอดสร้อยมาให้ตนยึดถือไว้เป็นจำนำก่อน มิฉะนั้นจะให้ทนายฟ้องทันที ประยัดกลัวถูกฟ้อง จึงจำใจถอดสร้อยให้อาร์ยึดไว้เป็นประกัน

สงเคราะห์ซึ่งเป็นหลานของประยัดเมื่อรู้เรื่องดังกล่าวได้ไปพบอาร์ที่บ้านพักแล้วขอสร้อยคืน อาร์ไม่ยอมคืน สงเคราะห์จึงชักปืนมาจู่บังคับอาร์ให้อาร์เขียนหนังสือปลดหนี้ให้ประยัดจำนวน 20,000 บาท และให้อาร์รับสร้อยคอเส้นนั้นไว้เป็นอันหมดหนี้กัน อาร์กลัวจึงยอมเขียนหนังสือปลดหนี้ให้ ต่อมาอาร์ได้มีจดหมายถึงประยัดว่าขอให้นำเงินจำนวน 20,000 บาท มาใช้คืนและรับสร้อยคอไป ดังนี้ ประยัดต้องชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้อาร์หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 6

ตาม ปพพ. มาตรา 165 วรรค 1 การชู้ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยมไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

การที่อาร์ข่มขู่ประยัดให้ถอดสร้อยมาเป็นจำนำ ถ้าไม่ให้เป็นฟ้องร้องนั้นมิใช่เป็นเรื่องการข่มขู่แต่ประการใด เพราะเรื่องนี้เป็นกรณีที่อาร์มีสิทธิที่จะใช้สิทธิของการเป็นเจ้า

หนี้ที่จะฟ้องลูกหนี้อยู่แล้ว การที่ประหยัดยอมจำนำสร้อยกับอารีจึงสมบูรณ์ ไม่ถือว่าเป็นการข่มขู่

ตาม ปพพ. มาตรา 166 การข่มขู่ยอมทำให้การแสดงเจตนาเป็นโมฆียะ แม้บุคคลภายนอกจะเป็นผู้ข่มขู่

การที่สงเคราะห์ไปขู่บังคับอารีให้ทำหนังสือปลดหนี้ให้ประหยัดนั้น ถือได้ว่าเป็นการที่บุคคลภายนอกข่มขู่ให้อารีทำนิติกรรมคือการปลดหนี้ให้อารี ดังนั้นการปลดหนี้จึงเป็นโมฆียะ เพราะเกิดจากการข่มขู่ของบุคคลภายนอก อารีสามารถบอกล้างการปลดหนี้ให้เป็นโมฆะได้ ดังนั้นประหยัดยังต้องจ่ายเงินให้อารี

คำถาม 7

ด้อยเห็นเลื้อที่ร้านตัวหนึ่งถูกใจ จึงถามเจ้าของร้านว่าขายราคาเท่าใด เจ้าของร้านบอกว่าราคา 500 บาท ด้อยต่อราคาเป็น 350 บาท เจ้าของร้านบอกว่า “450 บาท ก็แล้วกัน” ด้อยบอกว่า “แพงไป ให้ 400 บาท” เจ้าของร้านจึงบอกว่า “ขายไม่ได้ขาดทุน” ด้อยจึงเดินออกจากร้านไป เจ้าของร้านจึงเรียกด้อยกลับมาบอกว่า “ตกลง 400 บาท” แต่ด้อยปฏิเสธไม่ซื้อแล้ว เจ้าของร้านจะบังคับให้ด้อยซื้อได้หรือไม่ ดังนั้นกรณีหนึ่ง และอีกกรณีหนึ่ง ถ้าด้อยกลับมาและตกลงซื้อในราคา 400 บาท แต่บอกว่าจะไปซื้อของอื่นก่อนแล้วจึงจะกลับมารับเสื้อ ระหว่างนั้นไฟไหม้ตลาด ลูกลามมาไหม้ร้านขายเสื้อทั้งหมด ต่อมาเจ้าของร้านได้ทวงให้ด้อยชำระราคาเสื้อ 400 บาท ด้อยไม่ชำระอ้างว่าตนไม่ได้รับเสื้อ จึงไม่ต้องชำระราคา ข้ออ้างของด้อยฟังขึ้นหรือไม่ จงวินิจฉัยทั้งสองกรณีพร้อมยกเหตุ

ผลประกอบ

แนวตอบ 7

ในเรื่องนี้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา 359 วรรค 2 คำสนองอันมีข้อความอันมีข้อความเพิ่มเติมมีข้อจำกัดหรือมีข้อแก้ไขอย่างอื่นประกอบด้วยนั้น ให้ถือว่าเป็นคำบอกปิดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ด้วยในตัว

มาตรา 357 คำเสนอใดเขาบอกปิดไปยังผู้เสนอแล้วก็ดี หรือมิได้สนองรับภายในเวลากำหนดดังกล่าวมาในมาตราทั้งสามก่อนนี้ก็ดี คำเสนอนั้นเป็นอันสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป

มาตรา 370 ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุที่ประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สินในทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง และทรัพย์สินนั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้มิได้ การสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้

กรณีตามปัญหา กรณีแรกการที่เจ้าของร้านบอกราคาเสื้อตัวที่ด้อยต้องการซื้อว่าราคา 500 บาท เป็นคำเสนอขาย และเมื่อด้อยต่อราคาเป็น 350 บาท จึงเป็นคำสนองที่มีข้อจำกัดแก้ไขตามมาตรา 359 วรรค 2 จึงเป็นการบอกปิดไม่รับ ทั้งเป็นคำเสนอขึ้นใหม่ในราคา 350 บาท

เมื่อเจ้าของร้านบอกว่า 450 บาทก็แล้วกัน จึงเป็นคำสนองที่มีข้อแก้ไขในราคาเป็นคำบอกปิดไม่รับและเป็นคำเสนอขายขึ้นใหม่ตาม มาตรา 359 วรรค 2 เมื่อด้อยต่อราคาเป็น 400 บาท เจ้าของบอกว่า “ขายไม่ได้ ขาดทุน” จึงเป็นคำบอกปิดไม่รับคำเสนอซื้อของด้อย คำเสนอซื้อของด้อยในราคา

357

เห็นด้วยกับข้ออ้างของแดง

เมื่อมีการวางมัดจำแล้วแสดงว่าได้มีสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นจริง การที่แดงบอกเลิกข้อตกลงกับดำเท่ากับว่าแดงนั้นเป็นฝ่ายผิด เพราะเป็นผู้บอกเลิกสัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้น และไม่ยอมชำระหนี้ตามที่ตกลงกันไว้ ดังนั้น ผลก็คือดำมีสิทธิริบมัดจำที่ได้ให้ไว้นั้นได้ ดังนั้นดำจึงไม่ต้องคืนเงินมัดจำให้แก่แดง

สรุป 1. ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของแดง เพราะสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากแดงได้วางมัดจำไว้แล้ว

2. ดำไม่ต้องคืนเงินให้แดง เพราะดำมีสิทธิริบมัดจำได้

คำถาม 9

ก.เสนอขายตู้เย็นแก่ ข. โดยเขียนจดหมายส่งไปรษณีย์ในวันที่ 1 มกราคม 2530 หลังจากส่งจดหมายไปได้ 1 วัน ก.หวัใจวาย วันที่ 3 มกราคม 2530 ข.ได้โทรศัพท์มาหา ก.เพื่อจะขอซื้อตู้เย็น ปรากฏว่าทายาทของ ก.ได้แจ้งให้ ข. ทราบว่า ก. ได้หวัใจวายตาย ในวันที่ 2 มกราคม 2530 และเมื่อ 5 มกราคม 2530 จดหมายของ ก. ก็มาถึง ข. ข.เห็นว่าราคาตู้เย็นที่ ก.เสนอมาถูกมาก จึงมีจดหมายตอบไปยังทายาทของ ก. ตกลงซื้อตู้เย็นตามที่ ก. เสนอมา ปรากฏว่าทายาทของ ก. ปฏิเสธไม่ยอมขายตู้เย็นให้ ดังนั้นให้ท่านวินิจฉัยว่าสัญญาซื้อขายตู้เย็นเกิดขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใด และ ข. จะเรียกให้ทายาทของ ก. ส่งมอบตู้เย็นให้แก่ตนได้หรือไม่

แนวตอบ 9

ตาม ปพพ. มาตรา 169 วรรค 2 การแสดงเจตนาที่ได้ส่งออกไปแล้วย่อมไม่เสื่อม

เสียไป แม้ภายหลังการแสดงเจตนาอันผู้แสดงเจตนาจะถึงแก่ความตาย

ตาม ปพพ. มาตรา 360 บทบัญญัติแห่งมาตรา 169 วรรค 2 นั้น มิให้ใช้บังคับถ้าหากว่าขัดกับเจตนาอันผู้เสนอได้แสดงหรือหากว่าก่อนจะสนองรับนั้น คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตาย

การแสดงเจตนาต่อบุคคลซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางนั้น ถึงแม้ว่าภายหลังผู้แสดงเจตนาตายก็ตาม การแสดงเจตนาอันก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ ในฐานะเป็นการแสดงเจตนาซึ่งเป็นหลักทั่วไป

แต่ก็มีข้อยกเว้นว่า ถ้าหากว่าขัดกับเจตนาของผู้เสนอซึ่งได้แสดงไว้ หรือว่าหากผู้ที่สนองนั้นได้รู้อยู่แล้วว่าผู้เสนอตายไปแล้วก่อนสนองรับไป เช่นนี้ การแสดงเจตนาของผู้ตายก็เป็นอันไม่มีผลเป็นการแสดงเจตนา

ดังนั้น ก. เป็นผู้เสนอขายตู้เย็นแก่ ข. และหลังจากส่งคำเสนอไปแล้ว ก. ตาย และผู้สนองคือ ข. เองก็ได้ทราบแล้วก่อนทำคำสนองว่า ก. นั้นถึงแก่ความตายไปแล้ว ดังนั้นจึงมีผลให้คำเสนอของ ก. นั้นสิ้นผลเป็นคำเสนอ เพราะ ข. ได้ทราบก่อนแล้วว่า ก. ตาย แม้ว่า ข. จะทำคำสนองมาภายหลัง สัญญาซื้อขายตู้เย็นก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้นทายาทของ ก. ปฏิเสธไม่ขายตู้เย็นให้ ข. ได้

ข. จะเรียกให้ทายาทของ ก. ส่งมอบตู้เย็นแก่ตนไม่ได้ เพราะสัญญาซื้อขายตู้เย็นไม่เกิด

คำถาม 10

ก. ตกลงจ้าง ข. ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยเป็นเงิน 100,000 บาท ข. ซ่อมแซมบ้านไปบ้างแล้ว และ ก. ได้ชำระสินจ้างไป

บางส่วนแล้วเป็นเงิน 20,000 บาท ข. ผิดสัญญา ก. จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างซ่อมและเรียกร้องสินจ้างที่ ข. รับไปแล้ว 20,000 บาทคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่รับเงินไป ข.โต้แย้งว่า ก. จะเรียกเงินคืนและดอกเบี้ยไม่ได้ เพราะ ข. ก็ได้ทำการซ่อมแซมบ้านของ ก. ไปบ้างแล้ว ท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ ก. และข้อโต้แย้งของ ข. หรือไม่

แนวตอบ 10

ตาม ปพพ. มาตรา 391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ฯลฯ

ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าว ให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่วันที่รับไว้

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้ การที่จะชดใช้คืนให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ ฯลฯ

ตามปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

ก.) ในข้อที่ ก. เรียกร้องสินจ้าง 20,000 บาท คืนจาก ข. พร้อมด้วยดอกเบี้ย

เมื่อ ก. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ปพพ. มาตรา 391 วรรคแรกตอนแรก และตามวรรค 2 ข. ต้องใช้ดอกเบี้ยแก่ ก. คิดตั้งแต่วันที่รับไว้ด้วย ก. จึงมีสิทธิเรียกร้องสินจ้าง 20,000 บาทคืนจาก ข. พร้อมกับเรียกดอกเบี้ยจาก ข. นับแต่เวลาที่ ข. รับเงินไปได้ด้วย ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของ ก. ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ ข.

ข.) ส่วนข้อโต้แย้งของ ข. ที่ว่า ข. ก็ได้ทำการงานซ่อมแซมบ้านของ ก. ไปบ้างแล้วนั้น ข. มีสิทธิเรียกร้องให้ ก. ชดใช้เงินตามควรค่าแห่งการทำงานที่ ข. ได้ทำให้แก่ ก. ทั้งนี้ตามมาตรา 391 วรรค 3 ตอนแรก ซึ่งอาจเป็นจำนวนเท่ากับส่วนหนึ่งของสินจ้างที่ ข. รับไว้แล้ว ข. อาจหักเอาเงินจำนวนนั้นออกจากจำนวนต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชดใช้คืนแก่ ก. ก็ได้

หมายเหตุ ตามปัญหาไม่ได้ถามเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลภายนอกตามมาตรา 391 วรรคแรกตอนท้ายและสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามมาตรา 4

วิเคราะห์

กฎหมายแพ่ง 1

คำถาม 1

ยายทำหนังสือจดทะเบียนยกที่ดินแปลงหนึ่งให้หลาน คือ ม่วง ขณะนั้นม่วงอายุ 19 ปีบริบูรณ์ ต่อมาอีก 5 เดือน ม่วงได้ตกลงกับชาวซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ยอมเปิดทางในที่ดินส่วนที่ดินได้รับมาเพื่อจะเป็นทางที่ชาวจะใช้เป็นทางออกสู่ถนนสาธารณะได้โดยไม่ต้องอ้อมไปทางอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ชาวจะโอนหุ้นในบริษัทแห่งหนึ่งให้

หลังจากทำสัญญาแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ 5 เดือน ชาวก็มาพบม่วงอีก ขอให้ทำหนังสือฉบับหนึ่งเป็นการให้สัตยาบันแก่สัญญาแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งม่วงก็ได้ทำให้ อีก 4 เดือนต่อมาพ่อของม่วงจึงได้รู้ถึงนิติกรรมทั้งสอง พ่อของม่วงไม่พอใจ จึงบอกล้างนิติกรรมทั้งสองนั้น ม่วงอ้างว่าตนได้บรรลุนิติภาวะแล้ว พ่อบอกล้างไม่ได้ และตนก็ได้ให้สัตยาบันแก่สัญญาแลกเปลี่ยนแล้ว ดังนั้นพ่อของม่วงจะบอกล้างสัญญาให้และสัญญาแลกเปลี่ยนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

ตาม ปพพ. มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้น เป็นโมฆียะ

ตามมาตรา 22 ผู้เยาว์อาจทำการใดๆ

ได้ทั้งสิ้น หากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่ง หรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง

ตามมาตรา 175 โมฆียกรรมนั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมจะบอกล้างเสียก็ได้

ตามมาตรา 179 การให้สัตยาบันแก่โมฆียกรรมนั้น จะสมบูรณ์ก็แต่เมื่อได้กระทำภายหลังเวลาที่มูลเหตุให้เป็นโมฆียกรรมนั้นได้หมดสิ้นไปแล้ว

ตามปัญหา ม่วงอายุ 19 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้เยาว์อยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมบางอย่างได้โดยลำพังตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ในกรณีนี้คือการทำนิติกรรมสัญญาให้ซึ่งก็เป็นการให้โดยเสนหาโดยม่วงได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินของยายโดยไม่มีค่ากระดิดพินใด ๆ ดังนั้นม่วงสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมคือพ่อของม่วง เพราะเป็นกรณีตามมาตรา 22 ซึ่งเป็นเรื่องผู้เยาว์ทำนิติกรรมเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นนิติกรรมให้ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างยายและม่วงจึงสมบูรณ์

ส่วนสัญญาแลกเปลี่ยนซึ่งม่วงทำขึ้นกับชาวซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงนั้นไม่เข้าข้อยกเว้นซึ่งกฎหมายให้กระทำได้ ดังนั้นนิติกรรมแลกเปลี่ยนนี้ทำขึ้นโดยปราศจากความยินยอมของพ่อของม่วงและทำขึ้นในระหว่างที่ม่วงยังเป็นผู้เยาว์อยู่ นิติกรรมแลกเปลี่ยน

เป็นธรรมดา

รศ.ปิยะนุช ปิยะตวงนิช

คำถาม 2

ชาวไปซื้อลูกสุนัขที่ร้านขายสุนัขของคำคำบอกกับชาวว่า สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้ แต่ที่จริงแล้วเป็นพันธุ์ทาง ชาวซื้อสุนัขตัวนั้นเพราะว่าสุนัขน่ารัก มีสีสวยถูกใจ จะเป็นพันธุ์อะไรก็ได้ไม่สนใจ แต่ต้องจ่ายเงินค่าสุนัขในราคาแพง เพราะคำหลอกชาวว่าเป็นพันธุ์ไทยแท้ เมื่อชาวนำสุนัขกลับบ้าน บิดาของชาวเห็นสุนัขก็รู้ว่าไม่ใช่พันธุ์ไทยแท้ แต่เป็นพันธุ์ทาง ชาวจึงไปพบคำขอคืนสุนัขให้คำ และขอรับเงินค่าสุนัขคืน โดยอ้างว่าคำนั้นหลอกหลวงตน แต่คำไม่ยินยอม ดังนี้

ก. การซื้อขายสุนัขมีผลอย่างไร

ข. ชาวสามารถเรียกเงินค่าสุนัขคืนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ค. คำคนขายสุนัขไม่รับลูกสุนัขคืนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 2

มาตรา 159 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉลเป็นโมฆียะ

การถูกกลฉ้อฉลที่เป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาด ซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉลดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมีได้กระทำขึ้น

มาตรา 161 ถ้ากลฉ้อฉลเป็นแต่เพียงเหตุจงใจให้คู่กรณีฝ่ายหนึ่งยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่คู่กรณีฝ่ายนั้นจะยอมรับโดยปกติ คู่กรณีฝ่ายนั้นจะบอกกล่าวการนั้นหาได้ไม่ แต่ชอบที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจาก

กลฉ้อฉลนั้นได้

กรณีนี้เป็นเรื่องกลฉ้อฉล ซึ่งจะต้องพิจารณาว่ากลฉ้อฉลนั้นถึงขนาดหรือไม่ หากเป็นกลฉ้อฉลถึงขนาด นิติกรรมก็เป็นโมฆียะตามมาตรา 159 กลฉ้อฉลถึงขนาดนั้นต้องเป็นการจงใจโดยการหลอกหลวงให้เข้าใจผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นมูลเหตุให้เขาเข้าทำนิติกรรมด้วย ซึ่งถ้าไม่มีการหลอกหลวงเช่นว่าแล้ว นิติกรรมก็จะมีได้ทำขึ้นเลย

จากข้อเท็จจริงจะเห็นได้ว่าชาวนั้นเข้าทำนิติกรรมซื้อขายลูกสุนัขมิใช่เพราะหลงเชื่อคำหลอกหลวงของคำ เรื่องสุนัขพันธุ์ไทยแท้แต่อย่างใด แต่ชาวเข้าทำนิติกรรม เพราะความน่ารัก ถึงแม้คำจะไม่หลอกหลวงชาวก็ซื้อลูกสุนัขนั้นอยู่ดี ดังนั้นจึงเห็นว่านิติกรรมมิได้เกิดจากกลฉ้อฉลถึงขนาดแต่อย่างใด นิติกรรมจึงไม่เป็นโมฆียะ แต่กรณีนี้เป็นกลฉ้อฉลเป็นแต่เพียงเหตุจงใจเพื่อให้ยอมรับข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่ชาวจะต้องปฏิบัติตาม แม้ว่าจะไม่มีการกลฉ้อฉลเป็นแต่เพียงเหตุจงใจ ผู้ถูกกลฉ้อฉลก็ยังทำนิติกรรมนั้นอยู่ดีโดยผลของมาตรา 161 นิติกรรมสมบูรณ์ จะบอกกล่าวไม่ได้ ได้แต่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนซึ่งข้อกำหนดอันหนักยิ่งกว่าที่ชาวจะยอมรับโดยปกติ

ดังนั้น การซื้อขายลูกสุนัขมีผลสมบูรณ์เป็นกลฉ้อฉลเพียงเหตุจงใจ เพราะคำได้หลอกชาวว่าลูกสุนัขเป็นพันธุ์ไทยแท้ แม้ไม่มีการหลอกหลวงนั้น ชาวก็นำลูกสุนัขอยู่ดี แต่จากการหลอกนั้นทำให้ชาวต้องจ่ายค่าลูกสุนัขสูงขึ้นเท่านั้น

สรุป 1. การซื้อขายลูกสุนัขสมบูรณ์ เพราะเป็นกลฉ้อฉลเพียงเหตุจงใจ

2. ชาวเรียกเงินคืนได้เป็นค่า

สินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น

3. คำคนขายสุนัขไม่รับสุนัขคืนได้

วิเคราะห์ 2

ประเด็นในเรื่องนี้คือ กลฉ้อฉลเพียงเหตุจงใจ ซึ่งกลฉ้อฉลเพียงเหตุจงใจนี้ไม่ได้เกิดจากการถูกหลอกลวงแต่อย่างใด เพราะชาวในขณะที่ทำนิติกรรมซื้อขายลูกสุนัขนั้น ชาวไม่ได้สนใจต่อคำหลอกของคำแต่อย่างใด ถึงอย่างไรชาวก็ซื้อลูกสุนัขอยู่ดี แม้คำจะหลอกก็ตาม เพราะชาวซื้อเพราะเห็นว่าลูกสุนัขน่ารักและมีสีสวยถูกใจ ไม่ได้สนใจว่าพันธุ์อะไร แต่ที่ชาวต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากปกติ นั้น เป็นเพราะคำหลอกว่าสุนัขพันธุ์ไทยแท้ ชาวจึงยอมจ่ายในราคาสูงขึ้น ดังนั้นเมื่อชาวมีเจตนาที่จะซื้อตั้งแต่แรกแล้ว จึงไม่เป็นการฉ้อฉลถึงขนาด นิติกรรมจึงสมบูรณ์ แต่สามารถเรียกเงินคืนได้เฉพาะค่าสินไหมทดแทนในส่วนของราคาที่สูงขึ้นเท่านั้น จะคืนสุนัขไม่ได้เพราะสัญญาซื้อขายสมบูรณ์แล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่มักหลงประเด็นโดยวินิจฉัยเป็นเรื่องสำคัญผิดซึ่งผลของการสำคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สินมีผลทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ หรือมีฉะนั้นก็วินิจฉัยว่าเป็นกลฉ้อฉลถึงขนาดซึ่งไม่ถูกต้อง นักศึกษาต้องศึกษาความแตกต่างระหว่างความสำคัญผิด กลฉ้อฉลถึงขนาดและกลฉ้อฉลเพียงเหตุจงใจให้เข้าใจ จึงจะสามารถทำคะแนนได้ดี

รศ.ปิยะนุช ไปตะวงษ์

คำถาม 3

ส.ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่

มกราคม พ.ศ.2534 ว่าหากใครประดิษฐ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแปลข้อความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ จะให้รางวัล 400,000 บาท เวลาล่วงเลยไป 5 ปีแล้วฉลาดได้ประดิษฐ์โปรแกรมดังกล่าวได้โดยฉลาดไม่เคยทราบ ว่า ส.ได้ประกาศให้รางวัล แต่มาทราบจากเพื่อนของตนในภายหลังเมื่อประดิษฐ์ได้ ดังนั้นฉลาดจึงนำสิ่งประดิษฐ์ของตนมาขอรับรางวัลจาก ส. ส.อ้างว่าเลยกำหนดอายุความแล้ว และฉลาดเองก็ไม่เคยมาแจ้งให้ ส.ทราบว่า จะอาสาประดิษฐ์สัญญาจึงไม่เกิดและปฏิเสธไม่จ่ายเงินรางวัล ดังนั้นท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของ ส.หรือไม่

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ. มาตรา 362 บุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใด จำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆ ผู้ได้กระทำการอันนั้น แม้มิใช่ผู้ซึ่งจะได้กระทำ เพราะเห็นแก่รางวัล

ตาม ปพพ. มาตรา 363 วรรคแรกในกรณีที่กล่าวมาในมาตราก่อนนี้ เมื่อยังไม่มีใครทำสำเร็จดังที่ป่งไว้นั้นอยู่ตราบใด ผู้ให้คำมั่นจะถอนคำมั่นของตนเสียโดยวิธีเดียวกับที่โฆษณานั้นก็ได้ เว้นแต่จะได้แสดงไว้ในโฆษณานั้นว่าจะไม่ถอน

กรณีนี้เป็นเรื่องคำมั่นโฆษณาจะให้รางวัล คำมั่นมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนาเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวผูกพันผู้ให้คำมั่นโดยไม่ต้องมีการแสดงเจตนาสนองตอบแต่อย่างใด เป็นเรื่องที่ผู้ให้คำมั่นมุ่งถึงความสำเร็จของการกระทำซึ่งตนได้โฆษณาไว้ ดังนั้นแม้ผู้กระทำสำเร็จกระทำโดยไม่เห็นแก่รางวัล ผู้โฆษณาก็ต้องให้รางวัล ผู้ให้คำมั่นจะถอนคำมั่นเสียได้

[illegible]

៩ អនុសាសន៍

กิตติคุณมูลนิธิสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

អង្គបោះឆ្នោតស្រុកស្រែចម្រើន ឃុំស្រែចម្រើន ភូមិស្រែចម្រើន

คำถามแนวตอบกฎหมายอาญา 1

รองศาสตราจารย์วิสาร พันธุะ

คำถาม 1

นายเล็กไปเที่ยวงานวัด เห็นร่มและ รongเท้าของนางแดงสวยมาก เกิดความอยาก ได้ นายเล็กสบโอกาสเมื่อนางแดงเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปในพระอุโบสถ โดยวางร่ม และรองเท้าไว้หน้าประตูพระอุโบสถรวมกับ ของคนอื่น ๆ นายเล็กจึงเดินไปที่ประตูพระอุโบสถหยิบร่มไปคันหนึ่งและรองเท้าอีกคู่หนึ่ง โดยนายเล็กคิดว่าเป็นร่มและรองเท้าของนางแดง แต่ปรากฏว่า ร่มคันนั้นเป็นของนางสาย ภริยานายเล็ก และรองเท้าก็เป็นของนางมียายนายเล็ก ซึ่งนางสายและนางมิได้เข้าไปในพระอุโบสถก่อนหน้านางแดง จงวินิจฉัยว่า นายเล็กต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

แนวตอบ 1

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้กระทำเจตนากระทำต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทำต่อบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด ผู้กระทำจะยกความสำคัญผิดมาแก้ตัวว่า มิได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้ คือกฎหมายถือว่า ผู้กระทำได้กระทำโดยเจตนาตนเอง จากข้อเท็จจริงในปัญหา การที่นายเล็กลักขโมยและ รongเท้าโดยคิดว่าเป็นของนางแดง และความ จจริงร่วมเป็นของนางสายและรองเท้าเป็นของนางมิ จึงเป็นการกระทำโดยสำคัญผิดในตัวเจ้าของทรัพย์ นายเล็กจะปฏิเสธว่ามีได้กระทำโดยเจตนาไม่ได้ ต้องถือว่านายเล็กได้

กระทำโดยมีเจตนาลักขโมยของนางสาย และ ลักขโมยรองเท้าของนางมิ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 71 ความผิดฐานลักทรัพย์ ถ้าสามักระทำต่อภริยา หรือภริยากระทำต่อสามี ผู้กระทำได้รับยกเว้น โทษ และความผิดนี้ถ้าบุพการีกระทำต่อผู้สืบ สันดาน หรือผู้สืบสันดานกระทำต่อบุพการี กฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และศาลจะลงโทษผู้กระทำผิดน้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ ฉะนั้นใน ประเด็นที่นายเล็กลักขโมยของนางสาย เมื่อนางสายเป็นภริยาของนายเล็ก ก็เป็นกรณีที่สามั ลักทรัพย์ของภริยา นายเล็กจึงไม่ต้องรับโทษ ในการลักขโมยของนางสาย ส่วนประเด็นที่นาย เล็กลักขโมยรองเท้าของนางมิ เมื่อนางมิเป็นยาย ของนายเล็ก นางมิจึงเป็นบุพการีของนายเล็ก กรณีจึงเป็นเรื่องนายเล็กลักทรัพย์บุพการีของ ตน ซึ่งกฎหมายให้เป็นความผิดอันยอมความ ได้ และศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ นาย เล็กจึงต้องรับผิดทางอาญารฐานลักทรัพย์นางมิ

คำถาม 2

นายแดงวิวาททำร้ายกับนายขาว นายแดงสู้ไม่ได้จึงหนีไป ต่อมาตอนเย็นวัน เดียวกัน นายแดงเห็นนายขาวเดินอยู่ในตลาด จึงชักมีดพกยาว 1 ฟุต ตรงเข้าไปจะแทงนาย ขาวเพื่อแก้แค้น หากนายขาวจะวิ่งหลบหนี เสียก็ทัน แต่กลับไม่หนี นายขาวหยิบท่อนไม้

ยาว 1 เมตรเศษมาถึงไว้ เมื่อนายแดงเข้ามาได้ระยะ ก็ตีหวดไปอย่างแรง ถูกต้นคอนายแดงทำให้คอหัก นายแดงถึงแก่ความตาย จึงวินิจฉัยว่าการที่ตีนายแดงคอหักตาย นายขาวต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

แนวตอบ 2

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิไว้ว่าเป็นกรณีที่บุคคลจำต้องกระทำการเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่น ให้พ้นภัยอันตรายอันละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึง โดยได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ การกระทำเพื่อป้องกันสิทธินี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำไม่มีความผิดใดๆ แต่การอ้างสิทธิป้องกัน ผู้กระทำจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด หรือต้องมีเป็นผู้ริเริ่มก่อเหตุขึ้น ดังนั้น ถ้าผู้กระทำได้ก่อเหตุสมควรใจทะเลาะวิวาทด้วยก็จะอ้างการกระทำเพื่อป้องกันไม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากการทะเลาะวิวาทนั้นได้ยุติหรือขาดตอนไปแล้ว อีกฝ่ายยังไม่เลิกลา ติดตามจะไปก่ออันตรายอีก ก็ถือว่าเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้ที่จะได้รับภัยอันตรายย่อมอ้างสิทธิป้องกันได้ ตามข้อเท็จจริงในปัญหา การทะเลาะวิวาทของนายแดงกับนายขาวในตอนแรกได้ยุติขาดตอนไปแล้ว ต่อมาเมื่อนายแดงพบนายขาวอีก ก็ชักมีดยาว 1 ฟุต จะแทงนายขาว ต้องถือว่าเป็นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นใหม่ นายขาวมีสิทธิป้องกันตนได้ และนายขาวก็ไม่จำเป็นต้องหลบหนีการที่นายขาวใช้ท่อนไม้ตีหวดไปถูกคอนายแดงคอหักตาย จึงเป็นการกระทำที่พอสมควรแก่เหตุ เพราะถ้าไม่กระทำเช่นนั้น ก็จะถูกนายแดงแทงถึงแก่ความตายได้ เนื่องจาก

มีดของนายแดงยาวถึง 1 ฟุต เป็นอาวุธที่อาจทำให้ถึงตายได้เช่นกัน ฉะนั้นถือได้ว่าการกระทำของนายขาวเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ นายขาวไม่มีความผิด

คำถาม 3

บุตรชายของหาญถูกงูเห่ากัดตอนกลางคืน ซึ่งในละแวกนั้นกล้าคนเดียวที่มีรถยนต์ หาญไปเรียกกล้าว่าจ้างให้ขับรถพาบุตรชายของตนไปส่งโรงพยาบาล แต่กล้าปฏิเสธ แม้หาญจะขอร้องอย่างไรกล้าก็ไม่ยอม หาญจึงใช้มีดจี้บังคับกล้าให้ขับรถ มิฉะนั้นจะแทงกล้า กล้าจึงจำต้องขับรถพาบุตรชายของหาญไปส่งโรงพยาบาล หาญต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

แนวตอบ 3

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 ผู้กระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อภัยอันตรายนั้น ตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน ถ้าได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ กฎหมายยกเว้นโทษให้ การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นในกรณีนี้ เป็นการกระทำผิดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากภัยอันตราย ผู้อื่นนั้นจะเป็นใครก็ได้ แม้แต่คนแปลกหน้า จากข้อเท็จจริงในปัญหา การที่หาญใช้มีดจี้บังคับกล้าให้ขับรถพาบุตรชายของตนซึ่งถูกงูเห่ากัดไปส่งที่โรงพยาบาล เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่หาญกระทำผิดด้วยความจำเป็น เพราะละแวกนั้นมียกกล้าคนเดียวที่มีรถยนต์ การที่หาญทำผิดเช่นนั้น ก็เพื่อจะช่วยบุตรของตนให้พ้นจากภัยอันตรายเนื่องจากถูก

งเท่ากั ด ทั้งภยันตรายนี้ก็ใกล้จะถึงด้วย เพราะหากนำบุตรชายส่งโรงพยาบาลไม่ทัน บุตรก็ถึงแก่ความตาย ภยันตรายที่จะเกิดกับ บุตรของหาญ เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดที่ หาญใช้มีดจี้บังคับกล้าแล้ว ก็เห็นได้ว่า หาญ ได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ การกระทำของ หาญจึงเป็นการกระทำผิดด้วยความจำเป็น หาญไม่ต้องรับผิดทางอาญา (หมายความว่า กฎหมายยกเว้นโทษให้)

คำถาม 4

นายสมกับนายดำทะเลาะวิวาทใช้มีด เป็นอาวุธเข้าต่อสู้ทำร้ายกัน นายโตบิดานาย สมอยู่ในที่เกิดเหตุ คอยช่วยเหลือนายสมบุตร ชายของตนพอนายดำเจือมีดจะฟันคอนายสม นายโตก็ชักปืนยิงนายดำเพื่อป้องกันชีวิตของ นายสม กระสุนปืนถูกนายดำถึงแก่ความตาย นายโตต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

แนวตอบ 4

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่จำต้องกระทำการใดเพื่อ ป้องกันสิทธิของตนเองหรือของผู้อื่นให้พ้น ภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัน ละเมิดต่อกฎหมาย และเป็นภยันตรายที่ใกล้ จะถึง ถ้าได้กระทำไปพอสมควรแก่เหตุ การ กระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วย กฎหมาย ผู้กระทำไม่มีความผิด

จากบทบัญญัตินี้ การที่บุคคลจะอ้าง สิทธิป้องกันนั้น จะต้องปรากฏในเบื้องต้นว่า มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัน ละเมิดต่อกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลอื่นเป็นผู้ ก่อภยันตรายขึ้น โดยผู้อ้างสิทธิป้องกันไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการก่อภยันตรายนั้น

หากผู้อ้างสิทธิป้องกันมีส่วนในการก่อภยันตราย ขึ้นด้วยแล้ว จะถือว่าภยันตรายนั้นเป็นภยัน ตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมายไม่ได้ เพราะตนเองมีส่วนร่วมในการ ก่อภยันตรายอยู่ด้วย จะทำการป้องกันภยันตราย อันตนได้ก่อขึ้นนั้นไม่ได้

ตามข้อเท็จจริงในปัญหา การที่นาย สมกับนายดำวิวาทต่อสู้ทำร้ายกัน และนาย โตบิดานายสมอยู่ในที่เกิดเหตุ คอยช่วยเหลือ นายสมบุตรชายของตนนั้น แสดงว่านายโตมี ส่วนร่วมในการก่อภยันตรายอยู่ด้วย เมื่อนาย ดำจะฟันนายสมนายโตจึงยิงนายดำตายเช่นนี้ นายโตจะอ้างว่า เป็นการป้องกันโดยชอบ ด้วยกฎหมายมิได้นายโตต้องรับผิดทางอาญา

คำถาม 5

นายพันเป็นหมอผีเชี่ยวชาญทาง คาถาอาคม มีผู้มาว่าจ้างให้นายพันใช้อาคม ผ่านนายปอ นายพันจึงทำพิธีเรียกผีพรายให้ ไปห้กคอนายปอ ระหว่างนายพันทำพิธีเรียก ผีพรายอยู่นั้นนายปอขับรถยนต์ไปต่างจังหวัด และเกิดอุบัติเหตุขับรถชนต้นตะเคียนข้างทาง นายปอคอหักตาย ให้อรรถาธิบายความรับผิดทาง อาญาของนายพัน

แนวตอบ 5

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ผู้ที่กระทำการโดยมุ่งต่อผลที่กฎหมายถือ เป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถ บรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ ในการกระทำ หรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมาย กระทำต่อ กฎหมายถือว่าเป็นการพยายาม กระทำความผิด ถ้าการกระทำดังกล่าวได้ กระทำไปด้วยความเชื่ออย่างงมงาย ศาลจะ

80 ถือว่าเป็นการพยายามกระทำความผิด นายโตจึงต้องรับผิดทางอาญาในการกระทำนี้ ส่วนที่กระสุนไปถูกนายใหญ่ถึงแก่ความตายนั้น เป็นกรณีที่นายโตไม่มีเจตนาฆ่านายใหญ่ แต่การกระทำของนายโตเห็นได้ว่าเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะที่ใช้อาวุธร้ายแรงควรจะมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และนายโตก็อาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่กลับไม่ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาท ฉะนั้น การที่กระสุนปืนถูกนายใหญ่ตาย จึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทของนายโต นายโตต้องรับผิดทางอาญาฐานกระทำโดยประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

ความผิดทั้งสองกรณีของนายโต เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งต้องรับโทษตามบทหนัก ฉะนั้น นายโตจึงรับโทษเฉพาะกรณีทำให้นักบุคคลอื่นถึงแก่ความตายโดยประมาท

คำถาม 7

เสือทะเลจะวิวาทกับช้างและหมูในตลาด เสือใช้ขวานฟันศีรษะช้าง 1 ครั้งและฟันแขนหมูเป็นแผลลึกถึงกระดูก ช้างและหมูต่างแยกย้ายกันวิ่งหนี ช้างวิ่งไปตามทุ่งนา และถูกฟ้าผ่าตาย ส่วนหมูวิ่งไปโรงพยาบาลให้แพทย์รักษา แต่เนื่องจากหมูเป็นโรคโลหิตไหลไม่หยุด จึงถึงแก่ความตายที่โรงพยาบาล เพราะเสียโลหิตมาก ให้วินิจฉัยว่าความตายของช้างและหมูสัมพันธ์กับการกระทำของเสือหรือไม่

แนวตอบ 7

การวินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลมีหลักอยู่ 2 ประการคือ

(1) ถ้าไม่มีการกระทำ ผลไม่เกิด ต้องถือว่าผลเกิดจากการกระทำนั้น

(2) หลักเรื่องเหตุแทรกแซงคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังการกระทำของผู้กระทำคนแรกและก่อให้เกิดผลสืบปลายขึ้นตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำตอนแรกกับผลที่เกิดขึ้น

ตามปัญหา (1) การที่เสือใช้ขวานฟันศีรษะช้าง 1 ครั้ง ช้างวิ่งหนีไปตามทุ่งนาและถูกฟ้าผ่าตายฟ้าผ่าเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นภายหลังการกระทำของเสือ เป็นเหตุที่ทำให้ช้างตาย การที่ฟ้าผ่าในกรณีนี้จึงถือเป็นเหตุแทรกแซงตัดความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำของเสือกับความตายของช้างไป ฉะนั้นความตายของช้างจึงไม่สัมพันธ์กับการกระทำของเสือ

(2) การที่เสือใช้ขวานฟันแขนหมูหมูถึงแก่ความตาย เนื่องจากเป็นโรคโลหิตไหลไม่หยุด โรคโลหิตไหลไม่หยุดเป็นความพิการของหมู ไม่ถือเป็นเหตุแทรกแซง ฉะนั้นเมื่อหมูถึงแก่กรรมเพราะโลหิตไหลไม่หยุด ความตายของหมูจึงสัมพันธ์กับการกระทำของเสือ

หมายเหตุ

1. พึงสังเกตว่าจะต้องนำหลักทั้งสองดังกล่าวข้างต้นมาพิจารณาประกอบกัน กล่าวคือต้องวิเคราะห์ว่า ในการกระทำนั้น ๆ มีเหตุแทรกแซงหรือไม่ ถ้ามีเหตุแทรกแซง ก็ต้องถือว่า ผลที่เกิดขึ้นไม่สัมพันธ์กับการกระทำตอนแรก ผู้กระทำตอนแรกไม่ต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น

ശുഭദൃശ്യം

ឆ្នាំទី២០២២ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះប្រាសាទ ប្រាសាទអង្គរ

6 8 8 8 8

[illegible]

8. 附錄

[illegible]

8 888888

[illegible]

แนวตอบ 9

ในกรณีที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา 81 ได้บัญญัติว่า ผู้ที่กระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่การกระทำนั้นไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำหรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อ ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

จากข้อเท็จจริงตามปัญหาการที่นายอาร์มมีเจตนาจะฆ่านายเดชชาติ และได้ยิงปืนเข้าไปตรงห้องนอนบริเวณที่นายเดชชาติเคยนอนเป็นประจำ ถือว่านายอาร์มได้ลงมือกระทำการโดยมุ่งต่อผล คือความตายของนายเดชชาติ ซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแล้ว แต่การกระทำของนายอาร์มไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อคือนายเดชชาติมิได้อยู่ที่นั่นโดยได้ไปอยู่ต่างจังหวัดหลายเดือนแล้ว แต่นายอาร์มสำคัญผิดว่าหมอนข้างที่ตนเห็นคือนายเดชชาติจึงยิงไปที่หมอนข้างนั้น จะยิงเท่าไรก็ไม่มีทางทำให้นายเดชชาติตายได้ เพราะวัตถุที่กระทำต่อนั้นไม่ใช่ นายเดชชาติ นายอาร์มจึงมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิด (มาตรา 81) ตามบทกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น

ในกรณีที่ 2 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 ได้บัญญัติว่า ผู้ที่ลงมือกระทำความผิด แต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ถือว่าผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายอาร์มมีเจตนาจะฆ่านายเดชชาติ และได้ยิงปืนเข้าไปตรงห้องนอนบริเวณที่นายเดชชาติเคยนอนเป็นประจำ ถือว่านายอาร์มได้ลงมือ

กระทำความผิดแล้ว แต่การกระทำของนายอาร์มไม่บรรลุผล เนื่องจากนายเดชชาติเกิดปวดปัสสาวะจึงลุกไปห้องน้ำพอดีในเวลาที่นายอาร์มยิงเข้าไป การกระทำของนายอาร์มจึงเป็นการไม่บรรลุโดยบังเอิญ ทั้งนี้เพราะการกระทำของนายอาร์มสามารถบรรลุผลได้เพียงแต่บังเอิญนายเดชชาติลุกไปห้องน้ำ จึงทำให้การกระทำของนายอาร์มไม่บรรลุผล นายอาร์มจึงมีความผิดฐานพยายามกระทำความผิด (มาตรา 80) ตามบทกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น

คำถาม 10

นายสมต้องการทำร้ายนายเล็ก แต่ไม่กล้าทำเอง เพราะกลัวความผิด จึงไปหลอกนายใหญ่ว่านายเล็กกลวนลามทำอนาจาร ภรรยานายใหญ่ในร้านอาหาร ซึ่งไม่เป็นความจริง นายใหญ่ได้ฟังก็โกรธมาก หยิบปืนพกเหน็บสะเอวเดินไปบ้านนายเล็ก พอเจอนายเล็ก นายใหญ่ก็ชักปืนยิงนายเล็กทันที แต่บังเอิญปืนไม่มีลูกกระสุน นายเล็กจึงไม่เป็นอันตราย ถ้าท่านเป็นศาล จะตัดสินกรณีนี้อย่างไร

แนวตอบ 10

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ได้บัญญัติในเรื่องผู้ให้กระทำความผิดไว้ว่า เป็นผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ชูเกียรติ จ้างวาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด และหากผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิด ผู้ใช้ต้องรับโทษเสมือนตัวการ การก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดหมายความว่า ผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นตัดสินใจที่จะกระทำความผิดนั้น หากผู้อื่นตัดสินใจจะกระทำความผิดอยู่แล้ว

ก็ไม่เรียกว่าเป็นการก่อให้เกิดความผิด อีกประการหนึ่งการก่อให้เกิดความผิด จะก่อด้วยวิธีใดๆ ก็ได้ไม่จำกัดเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้ ข้อสำคัญคือ ผู้ก่อต้องทำให้ผู้อื่นตัดสินใจกระทำความผิดนั้นขึ้น

ตามข้อเท็จจริงในปัญหา การที่นายสมหลอกนายใหญ่ว่า นายเล็กกลั่นแกล้งนายใหญ่ ทำให้นายใหญ่โกรธจึงไปทำร้ายนายเล็กนั้น ถือได้ว่า นายสมเป็นผู้ก่อให้เกิดนายใหญ่กระทำความผิด เพราะการหลอกเช่นนั้นเป็นเหตุให้นายใหญ่ตัดสินใจจะยิงนายเล็ก นายสมจึงต้องรับผิดทางอาญารฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

การที่นายใหญ่ใช้ปืนยิงนายเล็ก แต่บังเอิญไม่มีกระสุนนั้น การกระทำของนายใหญ่จึงเป็นการกระทำที่เป็นไปไม่ได้

เด็ดขาดคือ ถึงจะยิงอย่างไร ก็ไม่ทำให้นายเล็กตายได้แน่นอน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 81 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นไปได้อย่างเด็ดขาดไว้ว่า เป็นกรณีที่บุคคลกระทำความผิด แต่การกระทำนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ หรือเหตุแห่งวัตถุประสงค์มุ่งหมายกระทำต่อ ให้ถือว่าเป็นการพยายามกระทำความผิด แต่ลงโทษไม่เกินครึ่งหนึ่งของความผิดนั้น การใช้ปืนที่ไม่มีลูกกระสุนยิง เป็นการกระทำความผิดที่ไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะเหตุปัจจัยที่ใช้กระทำ นายใหญ่จึงต้องรับผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น แต่จะรับโทษไม่เกินครึ่งหนึ่งของความผิด นายสมซึ่งเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดก็รับโทษเช่นเดียวกับนายใหญ่

วิเคราะห์

กฎหมายอาญา 1

คำถาม 1

มะโรงเอาปืนพกออกมาทำควมสะอาดเสร็จแล้วจึงยกปืนเล็งไปยังมะเล็งเพื่อล้อเล่น โดยเข้าใจว่าไม่มีกระสุนเหลืออยู่ในลูกไม่และเหนียวไกปืน บังเอิญยังมีกระสุนปืนค้างอยู่ในลูกไม่ 1 นัด ปืนจึงลั่นขึ้น กระสุนปืนถูกมะเล็งตาย มะโรงถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จงวินิจฉัยว่า ข้อหานี้ถูกต้องหรือไม่

แนวตอบ 1

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 2 การกระทำโดยเจตนาหมายถึง การกระทำที่ผู้กระทำประสงค์ต่อผลของการกระทำ หรือเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น เจตนาจึงเป็นสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของผู้กระทำ ไม่อาจสัมผัสได้ ต้องอาศัยการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ ผู้กระทำจะมีเจตนาประการใด ต้องพิจารณาจากการกระทำเป็นหลัก ตามปัญหาการที่มะโรงเล็งปืนไปยังมะเล็งเพื่อล้อเล่น การล้อเล่นแสดงว่ามะโรงไม่มีเจตนาฆ่ามะเล็ง ดังนั้น การดำเนินคดีมะโรงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จึงไม่ถูกต้อง เพราะมะโรงไม่มีเจตนาดังที่กล่าวมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม การกระทำของมะโรงถือเป็นการกระทำโดยประมาทได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรค 4 การกระทำโดยประมาท หมายถึงการกระทำ

ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่การกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และ ผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จากบทบัญญัตินี้ การกระทำโดยประมาท ผู้กระทำไม่ประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลของการกระทำเลย เพียงแต่ผู้กระทำไม่ได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอในการกระทำเท่านั้นเอง จากข้อเท็จจริงในปัญหา มะโรงเอาปืนเล็งไปที่มะเล็งเพื่อล้อเล่น มะโรงถืออาวุธ ควรจะต้องระมัดระวังโดยตรวจตราดูก่อนว่า ปืนมีลูกกระสุนหลงเหลืออยู่หรือไม่ก่อนจะเหนียวไกปืน การที่มะโรงไม่ใช้ความระมัดระวังเช่นนี้ จึงเป็นการผิดวิสัยของผู้ถืออาวุธปืน ทั้งมะโรงก็อาจใช้ความระมัดระวังนั้นได้ แต่ก็มิได้ใช้ การกระทำของมะโรงจึงเป็นการกระทำโดยประมาท เมื่อกระสุนปืนลั่นถูกมะเล็งตาย ก็เป็นการทำให้ผู้อื่นตายโดยประมาท

วิเคราะห์ 1

คำถามมีประเด็นเดียว คือการกระทำของมะโรงเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำโดยเจตนา การดำเนินคดีกับมะโรงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก็ถูกต้อง ถ้าไม่เป็นการกระทำโดยเจตนา ข้อหานี้ก็ไม่ถูกต้อง

ข้อเท็จจริง คือ มะโรงเล็งปืนยิงมะเล็ง

เพื่อล้อเล่น การล้อเล่นก็แสดงว่าไม่มีเจตนาจะจริงจริง ๆ จึงตัดประเด็นเรื่องเจตนาไปได้ แต่การกระทำของมะโรงเข้าลักษณะของการประมาท เพราะไม่ระมัดระวังในการกระทำ

ข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณา คือการกระทำโดยเจตนากับการกระทำโดยประมาท นักศึกษาจะวินิจฉัยเฉพาะเจตนาอย่างเดียว หรือประมาทอย่างเดียว เป็นการตอบที่ไม่สมบูรณ์ ต้องวินิจฉัยทั้ง 2 เรื่อง

รศ.วิสาร พันธุณะ

คำถาม 2

หวานไปรดกยิงเปรี้ยวคู่อริ เห็นเค็มเดินมาคิดว่าเป็นเปรี้ยว จึงประทับปืนยิงเค็ม 1 นัด แต่ไม่ถูก กระสุนปืนพลาดไปถูกจืดซึ่งขี่จักรยานยนต์ผ่านมาถึงแก่ความตาย หวานถูกดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หวานต่อสู้ว่าตนมิได้มีเจตนายิงเค็มหรือจืดแต่ประการใด ข้อต่อสู้ของหวานรับฟังได้หรือไม่

แนวตอบ 2

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 61 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดต่อบุคคลหนึ่ง แต่ได้กระทำต่ออีกบุคคลหนึ่งโดยสำคัญผิด กฎหมายมิให้ยกเอาความสำคัญผิดมาเป็นข้อแก้ตัวว่ามีได้กระทำความผิดโดยเจตนา กล่าวคือ การกระทำโดยสำคัญผิดนั้น กฎหมายถือว่าผู้กระทำได้กระทำความผิดโดยเจตนาต่อผู้ถูกกระทำจะแก้ตัวว่าไม่มีเจตนากระทำต่อผู้นั้นไม่ได้จากข้อเท็จจริงในปัญหา การที่หวานยิงเค็ม แต่เมื่อกระสุนไม่ถูกเค็ม กลับพลาดไปถูกจืดตายก็เป็นการกระทำโดยพลาด ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 60 ได้บัญญัติเกี่ยว

กับเรื่องนี้ไว้ว่า ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดต่อบุคคลหนึ่ง แต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ถือว่าผู้กระทำได้กระทำความผิดโดยเจตนาต่อผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำจะนั้น การที่กระสุนปืนพลาดไปถูกจืดเมื่อจืดตาย หวานต้องรับผิดชอบ หวานจะต่อสู้ว่าตนมิได้มีเจตนายิงเค็มและจืดนั้นหาได้ไม่

วิเคราะห์ 2

การที่หวานยิงเค็มโดยคิดว่าเป็นเปรี้ยว เป็นการกระทำโดยสำคัญผิด ซึ่งหวานจะแก้ตัวว่าไม่มีเจตนายิงเค็มไม่ได้

การที่หวานยิงเค็ม แต่กระสุนพลาดไปถูกจืดตายเป็นการกระทำโดยพลาด ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาต่อจืดผู้ได้รับผลร้าย

คำถามมี 2 ประเด็น คือ การกระทำโดยสำคัญผิดกับการกระทำโดยพลาด นักศึกษาจะต้องหาหลักกฎหมายทั้ง 2 เรื่องนี้มาตอบ และจะต้องวินิจฉัยให้ครบถ้วนทั้ง 2 ประเด็น จึงจะถือว่าเป็นการตอบที่สมบูรณ์

รศ.วิสาร พันธุณะ

คำถาม 3

(1) นายเอกและนายชมเป็นนักมวยไทย ได้ตกลงที่จะขึ้นชกเพื่อชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศของรุ่น และในระหว่างการชกของยกที่สี่ นายเอกเตะถูกคอบนายชมอย่างแรง ทำให้นายชมคอหักถึงแก่ความตาย

(2) นายชมอ้างว่ามีเหล็กไหลเป็นวัตถุมงคลประจำตัว อาวุธทุกชนิดไม่สามารถทำอันตรายตนได้ และทำให้นายเอกใช้ปืนยิงนายเอกเชื่อตามคำอวดอ้างของนายชม จึงใช้ปืนยิงนายชม กระสุนปืนถูกนายชมถึงแก่

ความตาย

ให้วินิจฉัยว่า ทั้งสองกรณีข้างต้น นายเอกต้องรับผิดทางอาญาหรือไม่

แนวตอบ 3

โดยทั่วไป ความยินยอมของผู้เสียหายไม่มีผลต่อความรับผิดทางอาญา แต่มีบางกรณีที่ความยินยอมอาจถือเป็นเหตุยกเว้นความผิดได้ ความยินยอมซึ่งจะมีผลยกเว้นความผิดนั้น จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ความยินยอมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับ ช่มชู้ หลอกลวงหรือสำคัญผิด คือ ผู้ยินยอมจะต้องเข้าใจสาระสำคัญของความยินยอมของตนว่าจะทำให้เกิดผลประการใดขึ้น

2. ความยินยอมนั้นจะต้องยินยอมก่อนหรือขณะกระทำความผิด และมีอยู่ตลอดเวลาแห่งการกระทำความผิด

3. ความยินยอมนั้นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ตามปัญหา กรณีแรก การที่นายเอกและนายชมตกลงชกมวยแข่งขันกันถือว่าเป็นเรื่องจารีตประเพณีประกอบกับความยินยอมของทั้งสองฝ่ายที่จะได้รับการกระทำจากกันและกันภายใต้กรอบของกติกาการชกมวย ความยินยอมเช่นนี้ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อทั้งสองฝ่ายยินยอมโดยสมัครใจ และความยินยอมมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการชกมวย ความยินยอมนี้เป็นเหตุยกเว้นความ

ผิดได้ ฉะนั้น เมื่อนายเอกเตะถูกคอบนายชมทำให้นายชมคอหักตาย นายเอกจึงไม่มีความผิดทางอาญา

กรณีที่สอง การที่นายชมทำให้นายเอกใช้ปืนยิงตน เพื่อทดลองวัตถุมงคลนั้น ความยินยอมของนายชมแม้จะเป็นไปด้วยความสมัครใจ และมีอยู่ตลอดระยะเวลาของการกระทำผิดก็ตาม แต่เป็นความยินยอมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ฉะนั้น จะอ้างความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดไม่ได้ เมื่อนายเอกใช้ปืนยิงนายชมตาย นายเอกต้องรับผิดทางอาญาในการกระทำของตน

วิเคราะห์ 3

คำถามทั้งสองกรณีเกี่ยวข้องกับหลักในเรื่องความยินยอม

กรณีแรก ประเด็นมีว่า ความยินยอมในการเล่นกีฬาถือเป็นความยินยอมที่ชอบหรือไม่

กรณีที่สอง ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยคือการยินยอมให้ฆ่า เป็นความยินยอมที่ชอบหรือไม่

ในการตอบคำถาม นักศึกษาต้องยกหลักเกณฑ์เรื่องความยินยอม ซึ่งมีหลักว่าความยินยอมจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิด เมื่อเข้าใจเงื่อนไข 3 ประการ คือ

1. เป็นความยินยอมโดยสมัครใจ
2. ยินยอมก่อนหรือขณะกระทำผิด
3. ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

รศ.วิสาร พันธุระ

คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 2

รองศาสตราจารย์ปิยะนุช ปิยะวานิช

คำถาม 1

ก.กู้เงิน ข. ไปวันที่ 1 มกราคม 2531 เป็นจำนวน 10,000 บาท โดยกำหนดชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ 30 เมษายน 2531 แต่ปรากฏว่าในวันที่ 30 เมษายน 2531 เป็นวันอาทิตย์ ก. จึงนำเงินไปชำระให้ข. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 ระหว่างทางได้ถูกคนร้ายจี้เอาเงินไปทั้งหมด ก. จึงปฏิเสธไม่ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่ ข. เพราะการไม่ชำระหนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความผิดของ ก. ดังนี้ ข. จึงเรียกร้องให้ ก. ชำระหนี้เงินกู้คืนแก่ตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

ตาม ปพพ. มาตรา 204 วรรค 2 ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนด ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย

ตาม ปพพ. 217 ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัย เพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นระหว่างเวลาที่ผิดนัดนั้นด้วย เว้นแต่ความเสียหายนั้น ถึงแม้ตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลา กำหนดก็จะต้องเกิดมีอยู่นั่นเอง

กรณีนี้เป็นเรื่องหนี้ที่กำหนดเวลาชำระตามวันแห่งปฏิทิน โดยได้กำหนดเวลา

ชำระหนี้เงินกู้ในวันที่ 30 เมษายน 2531 หนี้มีกำหนดเวลาชำระหนี้ ลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดทันทีเมื่อถึงกำหนดชำระแล้วไม่ชำระ โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องเตือน เมื่อกำหนดเวลาชำระหนี้เงินกู้ได้กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว แต่ ก.ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด กลับนำเงินไปชำระเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 นั้น ถือว่า ก. ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามมาตรา 204 วรรค 2

ผลแห่งการผิดนัดของลูกหนี้คือลูกหนี้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายในการชำระหนี้กลายเป็นพ้นวิสัยในระหว่างผิดนัดด้วย กรณีนี้เป็นเรื่องการชำระหนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย เพราะอุบัติเหตุในระหว่างที่ ก. ผิดนัดคือ 1 พฤษภาคม 2531

การไม่ชำระหนี้เกิดเพราะอุบัติเหตุก็คือการชำระหนี้ไม่สามารถกระทำได้เพราะมีอุบัติเหตุเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างหนึ่ง คือเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

แม้ว่า ก. จะถูกคนร้ายจี้เอาเงินไปเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะเป็นอุบัติเหตุ และแม้จะไม่ใช่ความผิดของ ก. ก็ตาม แต่เหตุเกิดขึ้นในระหว่าง ก.ผิดนัด ก. ก็ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามสัญญา ก. จะปฏิเสธไม่ชำระเงินดังกล่าวไม่ได้ ทั้งการชำระหนี้ไม่เป็นการพ้นวิสัย เพราะหนี้เงินนั้นไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่ง ดังนั้น ข. จึงเรียกให้ ก. ชำระหนี้แก่ตนได้

คำถาม 2

ก. เป็นเจ้าของสวนมะม่วง สั่งซื้อปุ๋ยจาก ข. มา 100,000 บาท โดยซื้อเชื่อและตกลงกันว่าจะชำระค่าปุ๋ยเมื่อขายมะม่วงแล้ว หลังจากขายมะม่วงแล้ว ก. ก็ไม่ชำระเงินค่าปุ๋ย ข. ทวงเงิน ก. จึงนำเช็คของลูกค้าของตนให้ ข. ไป เป็นจำนวน 60,000 บาท และมีมะม่วงเหลืออีก 1 กองได้ตกลงกันที่ใช้หนี้ไป 40,000 บาท ปรากฏว่า ข. นำมะม่วงไปขายได้เพียง 20,000 บาท และเช็คก็นำไปขึ้นเงินไม่ได้ ข. จึงฟ้อง ก. ให้ชำระหนี้ที่เหลือคือ

1. ชำระเงินอีก 60,000 บาท
2. ค่าขายมะม่วงที่ขาดไป 20,000 บาท

บาท

ดังนี้ ข. จะบังคับชำระหนี้ทั้ง 2 กรณีได้อย่างไร หรือไม่

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ. มาตรา 321 วรรคแรก ถ้าเจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนการชำระหนี้ที่ตกลงกันไว้ หนี้เป็นอันระงับสิ้นไป

วรรค 3 ถ้าชำระหนี้ด้วยออก-ด้วยโอน-หรือด้วยสลักหลังตัวเงิน หนี้นั้นจะระงับสิ้นไปต่อเมื่อตัวเงินนั้นได้ใช้เงินแล้ว

ก. ตกลงซื้อเชื่อโดยตกลงว่าจะชำระราคาภายหลังจากการขายมะม่วงแล้วนั้นก็คือ ก. ได้ตกลงว่าจะชำระเงินค่าปุ๋ยเป็นเงิน 100,000 บาทนั่นเอง ครั้นเมื่อ ข. ทวงถามแล้ว ก. ได้ชำระเป็นมะม่วงโดยตีราคา 40,000 บาทและ ข. ก็ยินยอมแล้ว ดังนั้นถือว่า ข. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ยินยอมรับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นคือมะม่วงแทนการชำระหนี้เงินไว้แล้ว ผลก็คือหนี้เป็นอันระงับ เฉพาะหนี้ในส่วนที่เจ้าหนี้ยอมรับ

ชำระหนี้เป็นอย่างอื่น หนี้จะจบไปเพียง 40,000 บาท เมื่อหนี้จะจบแล้ว แม้ว่า ข. จะเอามะม่วงออกขายได้เงินน้อยกว่าที่ยอมรับไว้ ก็ไม่สามารถมาเรียกร้องเอาจาก ก. ได้อีก

ส่วนเช็คของลูกค้าอีก 60,000 บาท นั้นเป็นการชำระหนี้ด้วยตัวเงิน เพราะเช็คเป็นตัวเงินประเภทหนึ่ง หนี้ในส่วนนี้จะระงับสิ้นไป ก็ต่อเมื่อตัวเงินนั้นได้ใช้เงินแล้ว แต่ปรากฏว่า ข. ไม่สามารถรับเงินตามเช็คได้ ดังนั้นหนี้ในส่วนนี้จึงไม่ระงับ ก. ยังต้องชำระค่าปุ๋ยให้ ข. อีก 60,000 บาท

สรุป 1. เงินอีก 20,000 บาท เรียกไม่ได้ เพราะหนี้ในส่วนนี้ระงับไปเนื่องจาก ข. เจ้าหนี้ยอมรับชำระหนี้เป็นอย่างอื่นแทนแล้ว

2. เงินอีก 60,000 บาท เรียกได้ เพราะยังไม่มีการใช้เงินตามเช็ค หนี้ในส่วนนี้จึงไม่ระงับ ก. ต้องชำระเงินจำนวนนี้ให้ ข.

คำถาม 3

เชียวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ตกลงทำสัญญาซื้อขายรถยนต์คัน หมายเลข 9 ซ 9999 กรุงเทพมหานคร จากแดง ณ ร้านจำหน่ายรถยนต์ของแดงที่กรุงเทพมหานคร ชำระราคาครบถ้วนและตกลงจะไปโอนทะเบียนในอีกสัปดาห์หนึ่งข้างหน้า แแดงจะมอบกุญแจให้เชียวขับไป เชียวไม่ยอมและแจ้งให้แดงนำรถคันดังกล่าวไปส่งที่บ้านของตนที่ปทุมธานี แแดงปฏิเสธ อ้างว่าไม่มีคนขับไปให้

ทั้งสองจึงมาปรึกษาท่านที่สำนักงานทนายความซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับร้านของแดง ท่านจะให้คำปรึกษาแก่บุคคลทั้งสองอย่างไรบ้าง

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ. มาตรา 324 เมื่อมิได้แสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใด หากจะต้องส่งมอบทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้ในส่วนการชำระหนี้โดยประการอื่น ต้องชำระ ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้

กรณีเป็นเรื่องของสถานที่ที่จะต้องทำการชำระหนี้ การชำระหนี้ตามปัญหานี้ได้แก่การส่งมอบรถยนต์คันหมายเลข 9 ข 9999 กรุงเทพมหานครซึ่งแดงจำต้องส่งมอบให้แก่เชียวเจ้าหนี้ และจากปัญหาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าคู่กรณีได้มีการตกลงกันมาก่อนว่าจะต้องชำระหนี้คือส่งมอบกัน ณ ที่ใด เพียงแต่ตกลงกันในเรื่องการชำระราคาและการโอนทะเบียนเท่านั้น

ขั้นตอนต่อไปก็ต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ซื้อขายกันนั้นเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งหรือไม่ซึ่งเมื่อพิจารณาจากปัญหาแล้วจะเห็นว่า รถยนต์ที่ซื้อขายกันนั้นได้แก่รถยนต์คันหมายเลข 9 ข 9999 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง คือรถยนต์คันนั้นเท่านั้น

เมื่อทรัพย์สินที่ซื้อขายกันเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ก็ต้องส่งมอบรถยนต์คันนั้นตามหลักที่กฎหมายกำหนดไว้คือต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นได้อยู่ในเวลาที่เกิดหนี้ ซึ่งกรณีนี้ก็ปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นได้อยู่ ณ ร้านจำหน่ายรถยนต์ของแดง และเมื่อแดงได้ส่งมอบรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่เชียวแล้วก็ได้ชื่อว่า แดงได้ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เชียวแล้ว ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้ คือ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน ณ ที่นั้นแล้ว

ถ้าข้าพเจ้าเป็นทนายความจะให้คำปรึกษาแก่คู่กรณีว่า แดงได้ชำระหนี้คือส่งมอบรถยนต์ให้แก่เชียวถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ไม่ต้องขับรถไปส่งให้เชียวที่จังหวัดปทุมธานี

คำถาม 4

ข กู้เงิน ก ไป 100,000 บาท ในขณะเดียวกัน ค ก็เป็นลูกหนี้ของ ข โดยเป็นหนี้เงินค่าซื้อของเชื่อที่ซื้อไปจาก ข 50,000 บาท ต่อมา ข กลายเป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่มีทรัพย์สินใดเหลืออยู่เลย และ ข ก็ไม่ยอมฟ้องเรียกเงินค่าซื้อของเชื่อจาก ค

ดังนี้ ก ได้มาปรึกษาท่าน ท่านจะให้คำปรึกษาแก่ ก อย่างไร เพื่อ ก จะได้รับชำระหนี้จาก ข

แนวตอบ 4

ตาม ปพพ. มาตรา 233 ถ้าลูกหนี้ขัดสินไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้องหรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ เจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้ เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้ เว้นแต่ในข้อที่เป็นการของลูกหนี้ส่วนตัวโดยแท้

ตาม ปพพ. มาตรา 234 เจ้าหนี้ผู้ใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้นั้นจะต้องขอหมายเรียกลูกหนี้มาในคดีนั้นด้วย

กรณีนี้เป็นเรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ซึ่งเป็นวิธีการที่เจ้าหนี้สามารถควบคุมกองทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งให้เจ้าหนี้ใช้วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่บุคคลภายนอกต้องชำระแก่ลูกหนี้ด้วย

ก สามารถใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

คือ ข พ้อง ค ในนามของตนเอง เพราะการที่ ข เพิกเฉยไม่ใช้สิทธิเรียกร้องของตนโดยไม่ฟ้องร้องคนนั้นเป็นเหตุให้เจ้าหนี้คือ ก เสียประโยชน์ เพราะ ข เองไม่มีทรัพย์สินที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วน

ในการฟ้องคดีที่จะเรียกให้ ค ชำระหนี้ นั้น ก จะต้องขอหมายเรียก ข ลูกหนี้เข้ามาในคดีด้วย ตามมาตรา 234 ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีมีผลผูกพัน ข ซึ่ง ข จะปฏิเสธไม่รับรู้ผลของคดีไม่ได้

ดังนั้น ข้าพเจ้าจะแนะนำให้ ก ใช้สิทธิเรียกร้องของ ข พ้อง ค ในนามของตนเองให้ ค ชำระหนี้และขอหมายเรียก ข เข้ามาในคดีด้วย

คำถาม 5

ตาเป็นหนี้เงินกู้ธนาคารไทยสยาม 2,000,000 บาท ตามีตึกแถวอยู่ห้องหนึ่งราคา 800,000 บาทและเงินสดอีก 100,000 บาท นอกนั้นไม่มีทรัพย์สินอื่นได้อีก ค่าชำรุดชนรณของตึกเสียหายโดยละเมิด จึงชดใช้ค่าเสียหายให้แดงไปเป็นเงิน 80,000 บาท ดังนี้ ธนาคารไทยสยามจะฟ้องตาและแดงต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนการที่ตาชำระหนี้ค่าเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่

แนวตอบ 5

ตาม ปพพ. มาตรา 237 เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียซึ่งนิติกรรมใดๆ อันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งที่รู้ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ

กรณีนี้เป็นเรื่องที่ธนาคารไทยสยามขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ที่ตาชำระให้แดง ซึ่งเป็นการเพิกถอนการฉ้อฉล การที่จะเพิกถอนการฉ้อฉลได้นั้นต้องเป็นเรื่องที่

ลูกหนี้ได้ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอก ทำให้เจ้าหนี้เสียเปรียบโดยลูกหนี้จำหน่ายทรัพย์สินทำให้ตัวเองจนลง ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เหลืออยู่ได้พอ

ตามปัญหา การที่ตาชำรุดชนรณของตึกเสียหายโดยละเมิด ตาต้องใช้ค่าเสียหายให้แก่แดง มิใช่เป็นการทำนิติกรรม แต่เป็นการชำระหนี้แก่แดงโดยมูลหนี้ละเมิด แม้ตาจะมีทรัพย์สินเหลืออยู่ไม่พอชำระหนี้แก่ธนาคารไทยสยาม ธนาคารไทยสยามก็จะฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ดังกล่าวหาได้ไม่

คำถาม 6

นายสมบัติกับนายสำรวยเป็นเพื่อนกัน นายสำรวยกู้เงินนายสมบัติไป 40,000 บาท นายสำรวยผิดนัดชำระหนี้มา 2 เดือนแล้ว นายสมบัติเป็นช่างซ่อมรถ นายสำรวยนำรถยนต์ราคา 600,000 บาทมาให้นายสมบัติซ่อม คิดค่าซ่อม 20,000 บาท ตกลงชำระค่าซ่อมเมื่อซ่อมเสร็จแล้ว เมื่อซ่อมรถเสร็จ นายสำรวยก็ไม่ชำระ นายสมบัติจึงยึดหน่วงรถของนายสำรวยที่ตนครอบครองไว้ อ้างว่าเป็นประกันหนี้ที่นายสำรวยติดค้างอยู่รวมเป็นเงิน 60,000 บาท จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ นายสำรวยโต้แย้งว่า ไม่ว่าเป็นหนี้เงินกู้หรือหนี้ค่าซ่อมรถ นายสมบัติไม่มีสิทธิยึดหน่วงรถไว้ เพราะราคารถสูงกว่าจำนวนหนี้มากนัก ท่านเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายสำรวยหรือไม่

แนวตอบ 6

ตาม ปพพ. มาตรา 241 วรรคแรก ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อัน

เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งครองนั้น ผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวนี้มิให้ใช้บังคับเมื่อหนี้ยังไม่ถึงกำหนด

ตามปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

(ก) หนี้เงินกู้ของนายสำรวยมิใช่หนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่นายสมบัติเกี่ยวกับรถยนต์ที่ตนครอบครองไว้ ดังนั้นนายสมบัติจะยึดหน่วงรถไว้ไม่ได้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายสำรวยในผลที่ว่ายึดไม่ได้

(ข) สำหรับหนี้ค่าซ่อมรถ เป็นหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่นายสมบัติเกี่ยวกับรถยนต์ของนายสำรวยที่นำมาให้นายสมบัติซ่อมและนายสมบัติครอบครองไว้ นั้น นายสมบัติจึงมีสิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ค่าซ่อม แม้รถจะมีราคาสูงกว่าหนี้ค่าซ่อมมากเพียงใดก็ตาม ทั้งนี้ของนายสำรวยก็ถึงกำหนดชำระแล้ว ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายสำรวย

คำถาม 7

นายดำใช้ไม้ตีบังคับลิงของนายแดงให้ลักมะพร้าวจากต้นของนายเขียวเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาให้นายดำ ลิงเกรงกลัว จึงทำตามที่ถูกนายดำบังคับ นายเขียวมาเรียกร้องให้นายดำและนายแดงร่วมกันคืนมะพร้าวหรือใช้ราคา ถ้าท่านเป็นนายดำหรือนายแดงจะโต้แย้งประการใดหรือไม่

แนวตอบ 7

ตาม ปพพ. มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สินผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

เพื่อการนั้น

ปพพ. มาตรา 433 บัญญัติว่า ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น

ตามมาตรา 420 เป็นความรับผิดของบุคคลในการกระทำของตนเอง ส่วนตามมาตรา 433 เป็นความรับผิดของบุคคลในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์

ตามปัญหา เป็นการที่นายดำใช้ลิงของนายแดงเป็นเครื่องมือในการกระทำละเมิดโดยบังคับให้ลิงลักมะพร้าวจากต้นของนายเขียว เป็นความรับผิดของนายดำในการกระทำของตนเอง มิใช่ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์ ซึ่งเจ้าของสัตว์จะต้องรับผิดตามมาตรา 433 นายดำจึงต้องรับผิดชอบต่อนายเขียวตามมาตรา 420 นายแดงเจ้าของลิงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา 433 ถ้าข้าพเจ้าเป็นนายดำจะโต้แย้งกับนายเขียว แต่ถ้าเป็นนายแดงจะโต้แย้งกับนายเขียวโดยนัยดังกล่าว

คำถาม 8

นายจันทร์ขายบ้านและที่ดินให้นายเสาร์ แต่มิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การซื้อขายตกเป็นโมฆะเสียเปล่า ต่างก็เข้าใจว่าสัญญาจะมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย นายจันทร์ได้ส่งมอบบ้านและที่ดินให้นายเสาร์ครอบครอง ลูกจ้างของนายเสาร์รีดผ้าให้นายเสาร์ตามหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ ทำให้ไฟไหม้บ้านเสียหายไปแถบหนึ่ง ดังนั้นนายจันทร์

มีสิทธิเรียกบ้านและที่ดินคืนได้หรือไม่ และ นายเสาร์และลูกจ้างของนายเสาร์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจันทร์หรือไม่

แนวตอบ 8

(ก) ในข้อที่ว่านายจันทร์จะเรียกบ้านและที่ดินคืนได้หรือไม่

ปพพ. มาตรา 406 วรรคแรก ตอนแรกบัญญัติว่า บุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใด เพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดี หรือได้มาด้วยประการอื่นก็ดี โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเสียเปรียบ บุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขา

และวรรค 2 ตอนแรกบัญญัติว่า บทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์สินมาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มิได้เป็นขึ้นด้วย

ตามปัญหา การที่มีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย การซื้อขายตกเป็นโมฆะเสียเปล่า และนายจันทร์ได้ส่งมอบบ้านและที่ดินให้นายเสาร์ครอบครองแล้วนั้น เป็นการได้ทรัพย์สินมาเพราะเหตุที่มีได้มิได้เป็นขึ้นตาม ปพพ. มาตรา 406 วรรค 2 และทำให้นายจันทร์เสียเปรียบ เป็นการได้ทรัพย์สินมาโดยลามิควรได้ นายเสาร์จึงต้องคืนบ้านและที่ดินให้นายจันทร์ตามมาตรา 406 วรรคแรก

(ข) ในข้อที่ว่านายเสาร์และลูกจ้างนายเสาร์ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ นายจันทร์หรือไม่

ปพพ. มาตรา 420 บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่ทรัพย์สิน ผู้นั้น

ทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 425 บัญญัติว่า นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้าง

ตามปัญหา เมื่อการซื้อขายบ้านและที่ดินตกเป็นโมฆะเสียเปล่าตาม (ก) บ้านและที่ดินยังเป็นของนายจันทร์อยู่ การที่ลูกจ้างของนายเสาร์รีดผ้าให้นายเสาร์ตามหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อทำให้ไฟไหม้บ้านเสียหาย เหตุละเมิดได้เกิดขึ้นในทางการที่จ้าง เพราะเหตุเกิดเมื่อลูกจ้างรีดผ้าให้ตามหน้าที่ นายเสาร์จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับลูกจ้างด้วยตามมาตรา 425

คำถาม 9

นายวุฒิเช่าบ้านนายสุดอยู่อาศัย ได้ซื้อแก๊สจากนายโกมาใช้ในครัวเป็นประจำ นายวุฒิเป็นผู้ครอบครองแก๊สและถังแก๊ส ขณะที่นายวุฒินอนหลับในเวลากลางคืน แก๊สเกิดรั่วไหลออกจากถังบรรจุเกิดไฟลุกไหม้บ้านของนายสิทธิที่อยู่ข้างเคียงกันเสียหายไปแถบหนึ่ง นายสิทธิจึงเรียกร้องให้นายสุดผู้ให้เช่าบ้าน นายวุฒิผู้เช่า และนายโกผู้ขายแก๊สรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ทุกคนต่างโต้แย้งว่าตนมิได้ประมาทเลินเล่อทำให้แก๊สรั่วไฟไหม้บ้าน

ท่านเห็นว่าบุคคลใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่นายสิทธิบ้าง

แนวตอบ 9

ตามปพพ. มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกาย

กายก็ตี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ก็ตี ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ตาม ปพพ. มาตรา 437 วรรคแรก และวรรค 2 บุคคลใดมิไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ จะต้องรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยอันเกิดแต่ทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพนั้น

จะเห็นได้ว่านายสุด และนายโก นั้นมิได้ประมาทเลินเล่อที่จะทำให้บ้านของนายสิทธิเสียหาย นายสุดเป็นเจ้าของบ้านมิได้กระทำการใดๆ ส่วนนายโก แม้จะเป็นผู้ขายแก๊ส แต่ก็มิได้เป็นผู้ครอบครองในขณะที่เกิดไฟไหม้ซึ่งทำให้บ้านของนายสิทธิเสียหาย ดังนั้น เห็นได้ว่าทั้งนายสุด และนายโกมิได้กระทำการละเมิด เพราะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อให้เกิดแก๊สรั่วจนเกิดไฟลุกไหม้บ้านนายสิทธิ นายสุดและนายโกจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อนายสิทธิฐานละเมิดแต่อย่างใด

ตามปัญหา แก๊สเป็นทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพ นายวุฒิผู้เช่าบ้านจากนายสุดเป็นผู้ครอบครอง จึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่แก๊สเกิดรั่วไหลและไฟลุกไหม้บ้านของนายสิทธิ แม้เหตุเกิดขึ้นขณะที่นายวุฒินอนหลับมิได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เกิดไฟไหม้บ้านก็ตาม กฎหมายก็ให้รับผิดชอบ ดังนั้นนายวุฒิแต่ผู้เดียวต้องรับผิดชอบต่อนายสิทธิ

คำถาม 10

นายสมเช่าบ้านของนายนิติเพื่ออยู่อาศัย เมื่อหมดสัญญาเช่าแล้ว นายสมไม่ยอมออกแม้ว่านายนิติจะขอร้องสักเพียงใดก็ตาม

นายนิติจึงเข้าไปชนที่นอน หมอนมุ้ง และสิ่งของอื่นของนายสมออกมากองไว้หน้าบ้าน ซึ่งขณะนั้นฝนได้ตกลงมาพอดี สิ่งของของนายสมดังกล่าวเสียหาย ดังนั้นนายนิติ นายสม ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กันและกันหรือไม่

แนวตอบ 10

ตาม ปพพ. มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตี ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา 451 วรรคแรก บุคคลใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันทั่วทั้งไม่ได้ และถ้ามิได้ทำในทันใด ภัยมีอยู่ด้วยการที่ตนจะได้สมดังสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมากหรือถึงแก่สาบสูญได้ บุคคลนั้นหาต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

มาตรา 451 วรรคสอง การใช้กำลังดังกล่าวมาในวรรคก่อนนั้น ต้องจำกัดเครื่องครัดแต่เฉพาะที่จำเป็นเพื่อจะบำบัดบัตป้องกันอันตรายเท่านั้น

(ก) การที่หมดสัญญาเช่าแล้วนั้น นายสมไม่ยอมออกจากบ้านเป็นการทำละเมิดต่อนายนิติเจ้าของบ้านผู้ให้เช่า ทั้งนายนิติได้ขอร้องให้ออกจากบ้านเช่าแล้ว นายสมยังอยู่ในบ้านเช่าต่อ เป็นการกระทำโดยจงใจและอยู่ในบ้านของนายนิติโดยไม่มีสิทธิจะอยู่ จึงเป็นการผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายนิติซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน เพราะไม่ได้ใช้สอยบ้านของตนตามที่ตนต้องการ ดังนั้นนายสมต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

(ข) แม้การกระทำของนายสมจะเป็น
ละเมิดต่อนายนิติตามข้อ (ก) ก็ตาม ตาม
กฎหมายแล้วนิรโทษกรรมเป็นการที่บุคคลจะ
ใช้กำลังเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนได้ก็ต่อเมื่อ
จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทัน
ทั่วทั้งที่ไม่ได้ ทั้งต้องจำกัดเคร่งครัดแต่เฉพาะที่
จำเป็นที่จะคุ้มครองสิทธิเท่านั้น บุคคลนั้นจึง
จะไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่
ตามพฤติการณ์ก็ไม่ใช่ว่านายนิติจะขอให้ศาล
หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันทั่วทั้งที่ไม่ได้

กรณีเช่นนี้นายนิติจะอ้างว่าเป็นการใช้กำลัง
ป้องกันหรือคุ้มครองสิทธิของตนไม่ได้ ไม่เป็น
นิรโทษกรรมตามมาตรา 451 นายนิติต้อง
ฟ้องขับไล่ นายสม การที่นายนิติเข้าไปบน
ที่นอน หมอนมุ้ง และสิ่งของอื่นของนายสม
ออกมากองไว้หน้าบ้าน ฝนตกลงมาถูก
สิ่งของดังกล่าวเสียหาย ย่อมเป็นการกระทำ
ละเมิดต่อนายสมตามมาตรา 420 นายนิติ
ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ นายสม

วิเคราะห์ กฎหมายแพ่ง 2

คำถาม 1

คำซื้อแหวนเพชรจากแดงไป 1 วงราคา 100,000 บาท แต่ยังไม่ได้ชำระหนี้ ต่อมาเขียวได้ยื่นหนังสือต่อแดงขอรับรองว่าจะชำระหนี้คำแหวนแทนคำ เมื่อแดงรับหนังสือแล้วก็เก็บหนังสือนั้นไว้เฉยๆ เวลาผ่านไปอีกเกือบปีแดงจึงได้ทวงหนี้คำแหวนนั้นจากเขียว แต่เขียวปฏิเสธการใช้หนี้ แแดงอ้างว่าได้แปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้แล้ว

ดังนั้นเขียวจะต้องชำระหนี้หรือไม่ และหากเขียวไม่ยอมชำระ แแดงจะเรียกร้องเอาจากคำให้ชำระได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

ปพพ.มาตรา 350 แปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้น จะทำเป็นสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ก็ได้ แต่จะทำโดยขึ้นใจลูกหนี้เดิมหาได้ไม่

มาตรา 351 ถ้าหนี้อันจะพึงเกิดขึ้นเพราะแปลงหนี้ใหม่นั้นมิได้เกิดขึ้นก็ดี ได้ยกเลิกเสียเพราะมูลแห่งหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันมิรู้ถึงคู่กรณีก็ดี หนี้เดิมนั้นก็ยังหาระงับสิ้นไป

การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั้นต้องเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ใหม่คือ เขียวและเจ้าหนี้คือแดงต้องทำสัญญาที่จะให้มีการแปลงหนี้ใหม่กันขึ้น คือ ให้หนี้ระหว่างคำและ

แดงระงับแล้วก่อนหนี้ใหม่ระหว่างเขียวและแดง แต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า เขียวเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยื่นหนังสือรับรองการชำระหนี้แทนคำเท่านั้น มิได้มีสัญญาระหว่างเขียวและแดงเพื่อแปลงหนี้แต่อย่างใด ดังนั้นการแปลงหนี้ใหม่ยังไม่เกิด เขียวจึงไม่ใช่ลูกหนี้เมื่อไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่หนี้เดิมจึงไม่ระงับแดงต้องเรียกชำระหนี้เอาจากคำ

วิเคราะห์ 1

1. การแปลงหนี้ใหม่นั้นตาม ปพพ. มาตรา 350 ต้องมีสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ มีเจตนาแปลงหนี้และมีการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ ตามปัญหาเขียวเป็นบุคคลภายนอกที่จะเป็นลูกหนี้คนใหม่ก็จริง แต่เขียวเพียงแต่ยื่นหนังสือรับรองการชำระหนี้แทนคำเท่านั้น เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว ถือได้ว่าเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียว จึงมิได้มีสัญญาระหว่างเขียวกับแดงซึ่งเป็นเจ้าหนี้แต่อย่างใด การแปลงหนี้ใหม่จึงยังไม่เกิดขึ้น เขียวไม่ใช่ลูกหนี้ของแดงตามที่กล่าวไว้แล้วในแนวตอบ

2. ประเด็นที่นักศึกษาตอบผิดพลาดมากทำให้เสียคะแนนก็คือ ข้อที่จะต้อง มีสัญญาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ นักศึกษาส่วนใหญ่วิเคราะห์ข้อเท็จจริงว่า การที่เขียวได้ยื่นหนังสือรับรองการชำระหนี้แทนคำนั้น ก่อให้เกิดสัญญาแปลงหนี้ใหม่ขึ้นแล้วซึ่ง

2. เมื่อวินิจฉัยในประเด็นแรกผิดไปแล้ว นักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ตอบต่อไปอีกว่า ในข้อต่อสู้อื่น ๆ ของ ข นั้น เห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด ทำให้ไม่มีคะแนนในส่วนของการที่ ข ได้แย้งว่าจะยกการโอนมาเป็นข้อต่อสู้ ข ได้อย่างไรหรือไม่ และ ข หลุดพ้นจากหนี้หรือไม่

รศ.ปิยะนุช ไปตะวนิช

คำถาม 3

บ้านของนายนิติอยู่ริมถนนสาธารณะ นายอรรถจอดรถขวางทางเข้าบ้านของนายนิติ นายนิติเอารถเข้าบ้านไม่ได้ จึงใช้กำลังผลักดันรถของนายอรรถออกพ้นทางไป นายนิติจึงเอารถเข้าบ้านได้ อีกครั้งชั่วโม่งต่อมา นายอรรถกลับมาพบเข้า จึงต่อว่านายนิติว่านายนิติใช้กำลังผลักดันรถของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นละเมิด นายนิติโต้แย้งว่าการที่นายอรรถจอดรถขวางทางเข้าบ้านของนายนิติ นายนิติเอารถเข้าบ้านไม่ได้ เป็นละเมิด ท่านเห็นด้วยกับข้อต่อสู้ของนายอรรถหรือข้อโต้แย้งของนายนิติ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 3

ตามมาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายแก่สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

และตาม ปพพ.มาตรา 451 บุคคลใดใช้กำลังเพื่อป้องกัน (หมายความว่าคุ้มครอง) สิทธิของตน ถ้าตามพฤติการณ์จะขอให้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้ทันทีที่ทำได้ และถ้ามิได้ทำในทันที ภัยมีอยู่ด้วยการที่ตน

จะได้สมดังสิทธินั้นจะต้องประวิงไปมาก บุคคลนั้นหาต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่

ตามปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

(ก) นายนิติยอมมีสิทธิที่จะใช้ทางเข้าบ้านของตน การที่นายอรรถจอดรถขวางทางเข้าบ้านนายนิติทำให้นายนิติเอารถเข้าบ้านไม่ได้ จึงเป็นความเสียหายต่อสิทธิของนายนิติยอมเป็นการกระทำละเมิดต่อนายนิติ

(ข) ข้อต่อสู้ว่าของนายอรรถที่ว่านายนิติใช้กำลังผลักดันรถของตนโดยไม่มีสิทธิ เป็นละเมิดนั้น การที่นายอรรถจอดรถขวางทางเข้าบ้านนายนิติ ทำให้นายนิติเอารถเข้าบ้านไม่ได้ เป็นการกระทำละเมิดต่อนายนิติ ดังกล่าวในข้อ (ก) ตามพฤติการณ์นายนิติจะขอให้ศาล หรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้ทันทีที่ทำได้ ถ้านายนิติไม่ผลักดันรถของนายอรรถออกไป นายนิติก็ยอมเอารถเข้าบ้านไม่ได้ การกระทำของนายนิติเป็นนิรโทษกรรม (มาตรา 451) ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายอรรถ กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 420

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายนิติ ไม่เห็นด้วยกับข้อต่อสู้ของนายอรรถ

วิเคราะห์ 3

1. ตามปัญหา บ้านของนายนิติอยู่ริมถนนสาธารณะ ไม่แจ้งชัดว่าทางเข้าบ้านนั้นเป็นของนายนิติหรือทางสาธารณะ ถ้าเป็นทางเข้าบ้านที่เป็นของนายนิติเอง ก็ย่อมเป็นการที่นายอรรถกระทำละเมิดต่อสิทธิในที่ดินของนายนิติเป็นเบื้องต้น แต่ถ้าเป็นทางสาธารณะ ไม่ว่านายนิติหรือนายอรรถยอมมีสิทธิใช้ได้แน่ เพราะสิทธิที่บุคคลจะใช้ทางสาธารณะเป็นสิทธิร่วมกัน (Common right)

แต่การใช้ทางสาธารณะนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยเฉพาะหรือพิเศษ (Special or particular damage) ต่อสิทธิของบุคคลอื่น ที่มีสิทธิจะใช้ทางนั้นเหมือนกัน (Winfield, Tort, ed. 7, 1963, pp.392-394) ถ้าก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมาย ย่อมเป็นละเมิดต่อสิทธิของเขาเช่นเดียวกัน

2. สิทธิที่จะใช้ทางเข้าบ้านของนายนิติ แม้จะไม่ใช้สิทธิตามที่ ปพพ. มาตรา 420 ระบุไว้โดยชัดแจ้งคือสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามัย ฯลฯ แต่ก็ยังเป็นสิทธิอย่างหนึ่งตามที่ระบุไว้ต่อท้ายของตัวอย่างดังกล่าว การที่นายอรรถจอดรถขวางทางเข้าบ้านของนายนิติจึงเป็นการก่อความเสียหายให้แก่นายนิติโดยผิดกฎหมาย เพราะนายนิติย่อมเอารถเข้าบ้านไม่ได้ จะเป็นรถของตนหรือรถของบุคคล

อื่นที่นายนิติมีสิทธิใช้ก็ตาม ย่อมเป็นละเมิดทั้งสิ้น เป็นความเสียหายอันไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ นักศึกษาส่วนมากตอบอย่างบุคคลที่ใช้ความคิดอย่างธรรมดา ไม่ใช้ตัวบทกฎหมายที่ระบุไว้ว่าการใช้ทางเข้าบ้านเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของนายนิติ บังเอิญผลถูก จึงได้คะแนนไม่เต็มเท่าที่ควร

3. นอกจากปัญหาดังกล่าว ถ้าอยู่ดีๆ นายนิติไปปลักรถของนายอรรถหรือไม่ว่าของบุคคลใดให้เคลื่อนไหวย่อมเป็นละเมิดอย่างไม่มีปัญหาเป็นการละเมิดต่อสิทธิบุคคลนั้นๆเช่นเดียวกัน แต่ตามปัญหานายนิติมีสิทธิทำได้ ก็เพราะกรณีเป็นนิรโทษกรรมตาม ปพพ. มาตรา 451 จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อนายอรรถตามมาตรา 420

ศ.ไพจิตร บุญญพันธุ์

คำถามแนวตอบ

กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

อาจารย์วิกรณ์ รัชชปวงชน

คำถาม 1

ก. ตกลงให้ ข. มีสิทธิอาศัยในบ้านหลังหนึ่งของตนเป็นเวลา 10 ปี โดยทำเป็นหนังสือ แต่มีได้จดทะเบียน 4 ปีต่อมา ก. ได้จดทะเบียนโอนบ้านหลังนั้นยกให้แก่ ค. โดยเสนาหา ค. ไม่ทราบเรื่องสิทธิอาศัยมาก่อน และเข้าใจว่า ข. เป็นผู้บุกรุก จึงแจ้งให้ ข. ออกไปจากบ้านหลังนั้นภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะฟ้องร้องดำเนินคดี แต่ ข. ไม่ยินยอม และต่อสู้ว่าตนเป็นผู้ทรงสิทธิอาศัยโดยชอบ จึงมีสิทธิอยู่อาศัยต่อไปจนครบกำหนดเวลาตามสัญญา อีกทั้ง ค. ก็ได้เสียค่าตอบแทน แม้จะได้มาโดยสุจริตก็จะยกขึ้นยันแก่ตนไม่ได้ ดังนั้นให้ท่านวินิจฉัยว่าข้อต่อสู้ของ ข. พังได้หรือไม่

แนวตอบ 1

มาตรา 1299 ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์ เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือ และได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่

ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดย

ทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมีได้จดทะเบียน จะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

ตามปัญหา สิทธิอาศัยเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง เมื่อ ข. ได้สิทธิอาศัยมาโดยนิติกรรม แม้จะทำเป็นหนังสือ แต่มีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การได้สิทธิอาศัยนั้นมาจึงไม่บริบูรณ์ตามมาตรา 1299 วรรค 1 ดังกล่าว สิทธิของ ข. จัดเป็นบุคคลสิทธิ ซึ่งจะยกขึ้นอ้างได้เฉพาะกับ ก. คู่กรณีเท่านั้น จะยกขึ้นยันต่อ ค. บุคคลภายนอกไม่ได้

อนึ่ง ข. ได้สิทธิอาศัยมาโดยนิติกรรม และสิทธิอาศัยก็มีอาจได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม จึงไม่เข้ากรณีตามมาตรา 1299 วรรค 2 และไม่ต้องพิเคราะห์ว่าบุคคลภายนอกเสียค่าตอบแทนหรือไม่ ดังนั้นแม้ ค. จะมิได้เสียค่าตอบแทน เพราะ ก. จดทะเบียนโอนบ้านยกให้แก่ ค. ข. ก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ยัน ค. บุคคลภายนอกไม่ได้ ข้อต่อสู้ของ ข. จึงฟังไม่ได้

คำถาม 2

นายจิวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมีโฉนด

แปลงหนึ่งซึ่งเดิมเป็นของนายยักษ์โดยการครอบครองปรปักษ์ แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต่อมาหลังจากที่นายจิวได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นเวลา 15 ปี นายยักษ์ได้ขายที่ดินแปลงเดียวกันนั้นให้แก่นายเบ้ม โดยนายเบ้มไม่ทราบถึงการครอบครองของนายจิว และได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินโดยสุจริต ภายหลังจากนั้น นายจิวได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้ต่อมาอีก 9 ปี นายเบ้มจึงได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่นายมด โดยนายมดทราบว่านายจิวได้ครอบครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา เป็นเวลา 24 ปีแล้ว ดังนี้ ระหว่างนายจิวกับนายมด ใครจะเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวกัน

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ. มาตรา 1299 วรรคท้าย ถ้ามีผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม สิทธิของผู้ได้มานั้น ถ้ายังมิได้จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้ และสิทธิอันยังมิได้จดทะเบียนนั้น มิให้ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าสิทธิตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว

นายจิวได้สิทธิในที่ดินของนายยักษ์ โดยการครอบครองปรปักษ์เป็นการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เมื่อสิทธิของนายจิวยังมิได้จดทะเบียน นายจิวก็จะยกการได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองขึ้นเป็นข้อต่อสู้นายเบ้มไม่ได้ เพราะนายเบ้มเป็นบุคคลภายนอก ที่นายจิวได้ครอบครองที่ดินต่อมาอีก 9 ปี ก็ยังไม่ถึง 10 ปี อันจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองที่ดินของนายเบ้ม เมื่อนายเบ้มได้โอนที่ดินให้

แก่นายมดต่อมา แม้นายมดจะไม่สุจริตโดยทราบว่านายจิวได้ครอบครองที่ดินตลอดมาเป็นเวลา 24 ปีแล้ว นายจิวก็ไม่มีสิทธิดีกว่านายมดผู้รับโอนที่ดิน ดังนั้น นายมดจึงมีสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวดีกว่านายจิว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1087-1090/2501)

คำถาม 3

เงินถือวิสาสะในขณะที่ทองไม่อยู่ นำไม้สักของทองไปแกะสลักเป็นทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์และนำไปตั้งแสดงในงานนิทรรศการ ทองทราบเรื่องจึงตามทวงคืน โดยยินดีจะชำระค่าแกะสลักให้ตามมูลค่าจริงคือ 20,000 บาท เงินไม่ยอมคืน แต่ยินดีชำระค่าไม้สักที่ได้แกะสลักแล้วให้ตามมูลค่าจริงคือ 19,990 บาท ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าระหว่างเงินกับทองใครมีสิทธิในงานไม้แกะสลักนั้นดีกว่ากัน

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ. มาตรา 1317 บุคคลใดใช้สัมภาระของบุคคลอื่นทำสิ่งใดขึ้นใหม่เจ้าของสัมภาระเป็นเจ้าของสิ่งนั้นโดยมิต้องคำนึงว่าสัมภาระนั้นจะกลับคืนตามเดิมได้หรือไม่ แต่ต้องใช้ค่าแรงงาน

แต่ถ้าค่าแรงงานเกินกว่าค่าสัมภาระที่ใช้ขึ้นมาก ผู้ทำเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สร้างขึ้น แต่ต้องใช้ค่าสัมภาระ

ตามปัญหา เงินใช้ไม้สักซึ่งเป็นสัมภาระของทองทำสิ่งใหม่ขึ้นคือแกะสลักเป็นทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยค่าแกะสลักหรือแรงงานนั้นมีมูลค่าเกินกว่าค่าสัมภาระเพียง 10 บาท ซึ่งถือได้ว่าเกินกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ค่าแรงงานมิได้เกินกว่าค่าสัมภาระมาก จึงไม่

ต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา 1317 วรรคสอง ฉะนั้นเจ้าของสัมภาระจึงเป็นเจ้าของสิ่งนั้น ตามความในมาตรา 1317 ดังนั้นทองจึงมีสิทธิในงานไม้แกะสลักนั้นดีกว่าเงิน

คำถาม 4

ก. ตกลงขายเงินตราสมัยรัชกาลที่ 5 ให้กับ ค. โดยนัดชำระราคาและส่งมอบในวันรุ่งขึ้น แต่ยังไม่ทันได้ส่งมอบ ข. ซึ่งเป็นบุตรของ ก. เข้าใจว่าอย่างไรเสีย ก. ก็ต้องยกเงินตรานั้นให้เป็นมรดกตกทอดแก่ตน ข. จึงถือวิสาสะนำเงินตรานั้นไปขายให้กับ ง. โดย ง. รับซื้อไว้ด้วยความสุจริต และได้ชำระราคาพร้อมทั้งรับมอบเงินตรานั้นไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ค. ทราบเรื่องจึงติดตามทวงเงินตรานั้นคืนจากง. แต่ ง. ไม่ยินยอมโดยอ้างว่าทรัพย์สินที่ตนซื้อไว้เป็นเงินตรา อีกทั้งตนได้ครอบครองไว้แล้ว จึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของ ง. รับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 4

ตาม ปพพ. มาตรา 1303 วรรค 1 ถ้าบุคคลหลายคนเรียกเอาสิ่งหาทรัพย์สินเดียวกันโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกัน ทรัพย์สินตกอยู่ในครอบครองของบุคคลใด บุคคลนั้นมีสิทธิยิ่งกว่าบุคคลอื่นๆ แต่ต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและได้รับการครอบครองโดยสุจริต

มาตรา 1331 สิทธิของบุคคลผู้ได้เงินตรามาโดยสุจริตนั้น มิเสียไป ถึงแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าเงินนั้นมิใช่ของบุคคลซึ่งได้ออนให้มา

ตามปัญหา ก. ตกลงขายเงินตราสมัย

รัชกาลที่ 5 ให้กับ ค. แม้จะยังไม่ได้ชำระราคาและส่งมอบ กรรมสิทธิ์ในเงินตรานั้นก็โอนไปยัง ค. นับแต่ตกลงซื้อขายแล้ว ในเรื่องนี้กรณีการชำระราคาและการส่งมอบเป็นเพียงวัตถุประสงค์แห่งหนี้ ไม่เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินแต่ประการใด ส่วนการที่ ข. ถือวิสาสะนำเงินตรานั้นไปขายให้กับ ง. แม้ ง. จะได้ครอบครองเงินตรานั้นไว้โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน แต่ ง. มิได้ซื้อเงินตรานั้นจาก ก. ซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ขายให้ ค. หากเป็นการซื้อจาก ข. ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีอำนาจจะขายให้ ฉะนั้น ง. จะอ้างการครอบครองโดยอาศัยหลักกรรมสิทธิ์ต่างกันตามมาตรา 1303 วรรค 1 ขึ้นต่อสู้กับ ค. หาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 844/2511)

เงินตราตามปัญหาดังกล่าว เป็นเงินตราสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา 1331 ดังกล่าว ดังนี้ข้ออ้างของ ง. จึงรับฟังไม่ได้ตามเหตุผลดังกล่าว

คำถาม 5

ยัมขายที่ดินมีโฉนดซึ่งมีทั้งอกริมตลิ่งให้แยมโดยมิได้สงวนสิทธิหรือแบ่งแยกที่งอกออกจากที่ดินก่อนขาย หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ ยัมจึงขอให้แยมแบ่งแยกที่งอกนี้ให้ตนโดยอ้างว่ากรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายย่อมโอนไปเฉพาะเนื้อที่ดินตามโฉนดเท่านั้น ส่วนที่งอกยังเป็นของตน อีกทั้งตนยังได้ครอบครองปรปักษ์ในที่งอกนี้มากกว่า 10 ปีแล้ว ที่งอกจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของตน ดังนี้จึงวินิจฉัยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อกริมตลิ่งนี้ และท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของยัมหรือไม่อย่างไร

แนวตอบ 5

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 บัญญัติไว้ว่า ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น

และมาตรา 1382 บัญญัติว่า บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี บุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

ที่งอกริมตลิ่งตามบทบัญญัติในมาตรา 1308 นั้น เข้าลักษณะที่เป็นส่วนควบกับที่ดิน ดังนั้นเจ้าของที่ดินซึ่งมีที่งอกย่อมได้กรรมสิทธิ์ และถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินประธาน ตามปัญหาเมื่อที่ดินของยัมเกิดที่งอก ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของยัมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น และเมื่อยัมขายที่ดินซึ่งมีที่งอกริมตลิ่งนั้นให้แยมโดยมิได้สงวนสิทธิ์ หรือแบ่งที่งอกออกเสียก่อน ที่งอกย่อมตกติดไปกับที่ดินผืนใหญ่นั้นด้วย แยมซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินผืนใหญ่จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งไปด้วย ยัมจะอ้างว่ากรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายย่อมโอนไปเฉพาะเนื้อที่ดินตามโฉนดเท่านั้นหาได้ไม่ และจะอ้างครอบครองปรปักษ์ต่อตนเองไม่ได้เช่นกัน เพราะการครอบครองปรปักษ์นั้นต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น มิใช่ครอบครองทรัพย์สินของตนเอง (ฎีกาที่ 648/2475, 241/2481) ดังนั้นที่งอกริมตลิ่งจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของแยมซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินผืนใหญ่ตามสัญญาซื้อขายไปด้วย ข้ออ้างของยัมทั้งสองข้อจึงฟังไม่ขึ้นตามเหตุผลดังกล่าว

คำถาม 6

ก. ได้เครื่องคอมพิวเตอร์จาก ข. มาโดยกลฉ้อฉล ต่อมา ข. บอกล้างนิติกรรมซึ่งเป็นโมฆียะนั้นแล้ว ก. เกรงว่า ข. จะยึดเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นคืน จึงได้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นให้แก่ ค. โดย ค. รับซื้อไว้โดยสุจริต เมื่อ ข. ทราบเรื่องจึงเรียกให้ ก. ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นคืนแก่ตนโดยอ้างสิทธิติดตามเอาคืนในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตาม ปพพ. มาตรา 1336 ดังนี้ ค. จะมีข้อต่อสู้กับ ข. หรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 6

ตามปพพ. มาตรา 1329 สิทธิของบุคคลผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทน และโดยสุจริตนั้นมิเสียไป ถึงแม้ว่าผู้โอนทรัพย์สินให้จะได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยนิติกรรมอันเป็นโมฆียะและนิติกรรมนั้นได้ถูกบอกล้างภายหลัง

ตามปัญหา ค. รับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จาก ก. ภายหลังจากที่ ข. ได้บอกล้างนิติกรรมอันเป็นโมฆียะเพราะเหตุกลฉ้อฉลนั้นแล้ว จึงไม่ต้องตาม ปพพ. มาตรา 1329 ซึ่ง ค. จะได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติดังกล่าวต่อเมื่อได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมาในระหว่างที่ยังมิได้บอกล้างโมฆียกรรม ฉะนั้นแม้ ค. จะได้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมาโดยมีค่าตอบแทนและโดยสุจริตก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง ค. จึงไม่มีข้อต่อสู้กับ ข. ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ประการใด

คำถาม 7

ที่ดินของชายและหญิงเดิมรวมอยู่ในที่ดินแปลงเดียวกัน เมื่อมีการแบ่งแยกกัน

หญิงได้ทำรั้วลวดหนามกั้นตลอดแนวเขตที่ดินของตน เป็นเหตุให้ที่ดินของชายซึ่งอยู่ด้านในไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ ชายจึงเรียกร้องให้หญิงเปิดทางเพื่อใช้เดินออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของหญิง แต่หญิงไม่ยอม โดยอ้างว่า ตนมีสิทธิเต็มที่ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตน ถ้าจะเดินผ่านก็ต้องใช้ค่าทดแทน ดังนี้ จงวินิจฉัยว่า ชายมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินบนที่ดินของหญิงในฐานะที่เป็นทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 7

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 วางหลักไว้ว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตน และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรณีตามปัญหา เมื่อหญิงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หญิงย่อมมีสิทธิขัดขวางมิให้ชายสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของตน แต่การใช้สิทธิในฐานะเจ้าของทรัพย์สินย่อมอยู่ในบังคับของกฎหมาย และสิทธิในการขัดขวางนั้นต้องเป็นการขัดขวางในกรณีที่ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1336 ดังกล่าวด้วย

ตามมาตรา 1350 ถ้าที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินออกไปสู่ทางสาธารณะได้เฉพาะบนที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยก

หรือแบ่งโอนกัน และไม่ต้องเสียค่าทดแทนตามมาตรา 1349

ตามปัญหา เป็นกรณีที่ที่ดินของชายและหญิงเดิมรวมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันมาก่อน เมื่อมีการแบ่งแยกกันเป็นเหตุให้ที่ดินของชายซึ่งอยู่ด้านในไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะชายจึงเรียกร้องให้หญิงเปิดทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเจ้าของที่ดินแบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันเป็นเหตุให้แปลงหนึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ตาม มาตรา 1350

ดังนั้น ข้ออ้างของหญิงจึงฟังไม่ขึ้น เนื่องจากสิทธิของหญิงในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ถูกจำกัดโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ชายย่อมมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินบนที่ดินของหญิงหรือฟ้องขอให้หญิงเปิดทางในฐานะที่เป็นทางจำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าทดแทนให้หญิงได้ตามมาตรา 1350 (ฟ้องเมื่อใดก็ได้ ไม่มีอายุความตามคำพิพากษาฎีกาที่ 164/2522)

คำถาม 8

แมวเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีเขตติดต่อกับชายตลิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หมีได้เข้าปลุกเรื้อนแพบนชายตลิ่งนั้น ซึ่งเป็นการกีดขวางหน้าที่ดินของแมว จนแมวไม่สามารถใช้สอยตลิ่งนั้นเข้าออกสู่แม่น้ำได้ แมวจึงเรียกให้หมีรื้อถอนเรื้อนแพนั้นออกไป แต่หมีไม่ยินยอมโดยอ้างว่าตนปลุกเรื้อนแพในที่สาธารณะ มิได้มีส่วนใดรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของแมวแต่ประการใด ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า แมวมีสิทธิที่จะฟ้องหมีให้รื้อถอนเรื้อนแพนั้นออกไปให้พ้นจากหน้าที่ดินของตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 8

ตามปพพ. มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน

ตามปัญหา หมีได้เข้าปลูกเรือนแพบนตลิ่งอันเป็นที่สาธารณสมบัติแผ่นดิน แต่การปลูกสร้างดังกล่าวเป็นการกีดขวางหน้าที่ดินของแมวจนแมวไม่สามารถใช้สอยชายตลิ่งนั้นเข้าออกสู่แม่น้ำได้ เช่นนี้ย่อมถือได้ว่าแมวได้รับความเสียหายพิเศษหรือเดือดร้อนเกินกว่าที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ แมวจึงมีสิทธิที่จะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ตามมาตรา 1337 ดังกล่าว ดังนั้นแมวจึงมีสิทธิที่จะฟ้องหมีให้รื้อถอนเรือนแพนั้นออกไปให้พ้นจากหน้าที่ดินของตนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1842/2506)

คำถาม 9

ศักดิ์ยอมให้สิทธิซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินติดต่อกัน วางท่อน้ำฝังใต้ดินผ่านที่ดินของตนโดยสิทธิให้ค่าทดแทนสูงถึงปีละ 2,000 บาท ต่อมาศักดิ์และสิทธิทะเลาะกัน ศักดิ์จึงบอกเลิกไม่ยอมให้สิทธินี้แก่สิทธิอีกต่อไป สิทธิอ้างว่าสิทธินี้เป็นการระจำยอมชนิดหนึ่ง เพราะตนไม่สามารถวางท่อน้ำผ่านทางอื่นได้ และตนก็ให้ค่าทดแทนสูงมากแล้ว ศักดิ์จะบอกเลิกไม่ได้ ศักดิ์จึงโต้แย้งว่าเมื่อไม่ได้จดทะเบียน

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตนจะบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ ดังนั้นจึงวินิจฉัยว่าการวางท่อน้ำโดยฝังใต้ดินดังกล่าวต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ และศักดิ์จะบอกเลิกไม่ยอมให้สิทธิวางท่อน้ำผ่านที่ดินของตนได้หรือไม่อย่างไร

แนวตอบ 9

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1338 ข้อจำกัดสิทธิแห่งเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ นั้น ไม่จำกัดจดทะเบียน

และมาตรา 1352 วรรค 1 บัญญัติว่า ถ้าเจ้าของที่ดินได้รับค่าทดแทนตามสมควรแล้ว ต้องยอมให้ผู้อื่นวางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินของตนเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินติดต่อกัน ซึ่งถ้าไม่ยอมให้ผ่านก็ไม่มีทางจะวางได้ หรือถ้าจะวางได้ก็เปลืองเงินมากเกินไป แต่เจ้าของที่ดินอาจให้ยกเอาประโยชน์ของตนขึ้นพิจารณาด้วย

ตามปัญหาจะเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประการหนึ่งเพื่อประโยชน์ของที่ดินที่อยู่ติดต่อกัน ซึ่งนับว่าเป็นการระจำยอมอย่างหนึ่งที่เจ้าของที่ดินจำต้องยอมให้เจ้าของที่ดินติดต่อกวางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้า หรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินของตน เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่ติดต่อกัน แต่เป็นการระจำยอมที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งเป็นข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของที่ดิน จึงไม่ต้องมีการจดทะเบียนแต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อสิทธิไม่มีทางที่จะวางท่อน้ำผ่านทางอื่นได้และสิทธิก็ให้ค่าตอบแทนศักดิ์สูงถึงปีละ 2,000 บาทแล้ว

ศักดิ์จะบอกเลิกหรือปฏิเสธไม่ยอมให้สิทธิฝัง
ท่อน้ำผ่านที่ดินของตนโดยอ้างว่า เมื่อไม่ได้
จดทะเบียนตนจะบอกเลิกเมื่อใดก็ได้ นั่นไม่ได้
ศักดิ์จำต้องยอมรับกรรม ยอมให้สิทธิฝังท่อน้ำ
ผ่านที่ดินของตนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

สรุป การวางท่อน้ำดังกล่าวไม่จำเป็นต้อง
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
และศักดิ์จะบอกเลิกไม่ยอมให้สิทธิวางท่อน้ำ
ผ่านที่ดินของตนไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับข้อจำกัดสิทธิของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ตามกฎหมายและเหตุผลดังกล่าว

คำถาม 10

หนึ่งและสองมีที่ดินเขตติดต่อกัน รากไม้ของต้นยางพาราในที่ดินของหนึ่งได้รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของสอง สองจึงตัดรากไม้ นั้นเสียและเก็บเอาไว้เพื่อใช้ทำฟืนหุงต้ม หนึ่งทราบข่าวจึงมาทวงรากไม้คืนโดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของต้นยางพารา รากไม้จึงเป็นของ ตนและตนย่อมมีสิทธิติดตามเอาคืนตาม ปพพ. มาตรา 1336 และสองก็ไม่มีสิทธิตัด รากไม้ดังกล่าวโดยไม่บอกกล่าวให้ตนตัด ภายในเวลาอันควรเสียก่อนดังนี้ จงวินิจฉัย ว่าการกระทำของสองเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ และท่านเห็นด้วยกับข้อ อ้างของหนึ่งหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ 10

ตามปพพ. มาตรา 1347 เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้นั้นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด เจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้

ตามปัญหา เมื่อรากไม้ของต้นยางพารา
ในที่ดินของหนึ่งได้รुकกล้าเข้ามาในที่ดินของสอง
สองจึงมีสิทธิตัดรากไม้ที่รुकกล้าเข้ามาในที่ดิน
ของตนและเก็บเอาไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอก
กล่าวให้หนึ่งตัดเสียก่อนแต่อย่างใด เพราะไม่
ใช่กรณีตัดกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้ามา และสิทธิติด
ตามเอาคินตามมาตรา 1336 ที่หนึ่งกล่าว
อ้างนั้น ย่อมอยู่ในบังคับของกฎหมาย ดัง
ที่มาตรา 1336 บัญญัติไว้ว่า ภายในบังคับ
ของกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิติดตาม
เอาคินซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มี
สิทธิจะยึดถือไว้ จะเห็นว่าในกรณีนี้ หนึ่งย่อม
ไม่มีสิทธิติดตามเอารากไม้คิน เพราะมาตรา
1347 นั้นเป็นบทยกเว้นมาตรา 1336 คือให้
สิทธิเจ้าของที่ดินในการตัดรากไม้ซึ่งรุกกล้าเข้า
มาจากที่ดินติดต่อกัน และเอาไว้เสียได้ ดังนั้น
สองย่อมเป็นผู้มีสิทธิเอารากไม้ที่ตัดนั้น ตาม
มาตรา 1347 การกระทำของสองเป็นการ
กระทำที่ชอบกฎหมายและข้าพเจ้าไม่เห็น
ด้วยกับข้ออ้างของหนึ่ง

วิเคราะห์ กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

คำถาม 1

พิชัยเช่าบ้านของพิชิตเพื่อใช้อาศัย ต่อมาพิชัยได้ต่อเติมระเบียงบ้านออกไป เป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการสมรสบุตรสาวของตน โดยมีได้บอกกล่าวหรือขออนุญาตจากพิชิตก่อนแต่ประการใด เมื่อเสร็จงานสมรสแล้วพิชัยยังอยู่กับการกิจอย่างอื่น จึงยังไม่ทันได้รื้อถอนระเบียงบ้านนั้นออก สัญญาเช่าก็สิ้นสุดลงเสียก่อน ดังนั้นหากพิชัยจะรื้อถอนระเบียงบ้านออกไป พิชิตจะมีสิทธิหักทวงประการใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

ตามปพพ. มาตรา 144 วรรค 2 เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์สินนั้น มาตรา 146 ทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราว ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย

ตามปัญหา พิชัยได้ต่อเติมระเบียงบ้านออกไปเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการสมรสบุตรสาวของตน และเห็นได้ว่าพิชัยมีเจตนาจะรื้อถอนเมื่อเสร็จงานสมรสแล้ว แม้การต่อเติมดังกล่าวพิชัยจะมีได้บอกกล่าวหรือขออนุญาตจากพิชิตก่อนก็ตาม ระเบียงบ้านนั้นก็มิเป็นส่วนควบของบ้าน เพราะ

ทรัพย์สินซึ่งติดกับโรงเรือนเพียงชั่วคราวย่อมไม่กลายเป็นส่วนควบ ตามมาตรา 146 ดังกล่าว และแม้พิชัยจะยังไม่ทันได้รื้อถอนระเบียงบ้านนั้นออกไป สัญญาเช่าก็สิ้นสุดลงเสียก่อน ก็ไม่ทำให้ระเบียงบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีใช้ส่วนควบกลับกลายเป็นส่วนควบขึ้นมาได้ ในเมื่อระเบียงบ้านมิใช่ส่วนควบของบ้าน แม้พิชิตจะเป็นเจ้าของบ้าน ก็ย่อมไม่มีสิทธิในระเบียงบ้านนั้น พิชิตจึงหาอาญาขอบทบัญญัติแห่งมาตรา 144 วรรค 2 ดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้างเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนได้ไม่

ดังนั้น พิชิตจึงต้องยินยอมให้พิชัยรื้อถอนระเบียงบ้านส่วนที่ต่อเติมออกไปโดยไม่มีสิทธิหักทวงแต่ประการใด

วิเคราะห์ 1

1. กรณีนี้ประเด็นของปัญหาอยู่ที่ระเบียงบ้านที่ผู้เช่าได้ต่อเติมออกไปนั้น ตกเป็นส่วนควบตามมาตรา 144 หรือเข้าช้อยกเว้นส่วนควบตามมาตรา 146 หากตกเป็นส่วนควบตามมาตรา 144 เจ้าของบ้านผู้ให้เช่าย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในระเบียงบ้านนั้นตามมาตรา 144 วรรค 2 แต่กรณีตามปัญหาเป็นการต่อเติมระเบียงบ้านออกไปเป็นการชั่วคราว จึงต้องด้วยช้อยกเว้นส่วนควบตามมาตรา 146 กรรมสิทธิ์ในระเบียงบ้านจึงเป็นของผู้ต่อเติม หากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านผู้ให้เช่าไม่

2. กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับการปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นหรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นตามมาตรา 1310 ถึงมาตรา 1312 แต่ประการใด เพราะกรณีจะต้องด้วยมาตรา 1310-1312 นั้น ผู้ปลูกสร้างกับเจ้าของที่ดินจะต้องไม่มีนิติสัมพันธ์ใดต่อกันมาก่อน

อ. วิกรณ์ วัชรปวงชน

คำถาม 2

บุญมาตกลงด้วยวาจาซื้อที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งจากบุญมี โดยได้ชำระราคาและรับมอบที่ดินพร้อมโฉนดที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่นานต่อมาที่นั้นราคาสูงขึ้นมาก บุญมีรู้สึกเสียดายจึงนำเรื่องไปปรึกษาผู้อื่น และได้ไปทวงที่ดินนั้นคืนจากบุญมาโดยอ้างช้อกฎหมายในเรื่องซื้อขายว่า การซื้อขายที่ดินนั้นตาม ปพพ. มาตรา 456 วรรคแรก กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นตกเป็นโมฆะ แต่บุญมาไม่ยอมคืนให้ โดยอ้างว่ากรณีนี้จะนำช้อกฎหมายในเรื่องซื้อขายมาใช้บังคับไม่ได้ เพราะตนเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตและได้ชำระราคาพร้อมทั้งได้ครอบครองที่ดินและโฉนดที่ดินนั้นแล้ว อีกทั้งบุญมีเป็นคู่สัญญา มิใช่บุคคลภายนอก แม้การซื้อขายจะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนก็เป็นเพียงไม่บริบูรณ์ในฐานะเป็นทรัพย์สิน แต่ยังคงมีผลก่อให้เกิดบุคคลสิทธิที่จะยกเป็นข้อต่อสู้กับคู่กรณีได้ตามช้อกฎหมายในเรื่องทรัพย์สิน ดังนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้อต่อสู้ของบุญมารับฟังได้หรือไม่

แนวตอบ 2

ตาม ปพพ. มาตรา 1299 วรรคแรก

ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น การได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่บริบูรณ์เว้นแต่นิติกรรมจะได้ทำเป็นหนังสือและได้จดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามปัญหา การซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น ใน ปพพ. ได้มีบทบัญญัติไว้แล้วตามมาตรา 456 วรรคแรก ฉะนั้นจะนำบทบัญญัติตาม ปพพ. มาตรา 1299 วรรคแรกมาใช้บังคับมิได้ ซึ่งความในบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ชัดเจนคือ “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้” นั่นคือในเมื่อ ปพพ. บัญญัติในเรื่องซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 456 วรรคแรกไว้แล้ว จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัตินั้น กล่าวคือเมื่อมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลของนิติกรรมนี้จึงตกเป็นโมฆะ มิใช่ไม่บริบูรณ์ตามมาตรา 1299 วรรคแรกแต่ประการใด ข้อต่อสู้ของบุญมารับฟังไม่ได้

วิเคราะห์ 2

1. เรื่องนี้เป็นปัญหาในชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน จึงต้องยกตัวบทกฎหมายในเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งประเด็นให้วินิจฉัยนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรา 1299 วรรคแรก ส่วนบทกฎหมายตามมาตรา 456 นั้นอยู่ในชุดวิชาอื่น ไม่จำเป็นต้องยกขึ้นมากล่าวอ้าง

2. ประเด็นของเรื่องนี้มีปัญหาว่าจะบังคับตามมาตรา 456 วรรคแรก หรือมาตรา 1299 วรรคแรก นักศึกษามักจะดูมาตรา 1299 วรรคแรกโดยลืมนึกว่า “ภายในบังคับแห่งบท

408)

ส่วนทางที่เป็นภาระจำยอม (SUBJECTED TO A SURVITUDE) ย่อมเป็นไปตาม มาตรา 1387 ทางสาธารณะ (PUBLIC WAY) เป็นไปตามมาตรา 1304 ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวให้ดี ถ้าหากไม่มีความเข้าใจจนขนาดที่แยกไม่ออกว่าทางดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร ก็ย่อมให้คำตอบผิดพลาดไปได้

2. ตามมาตรา 1349 วรรค 2 ได้บัญญัติเหตุเพิ่มเติมที่ทำให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมใช้เป็นข้ออ้างที่จะผ่านที่ดินที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้เช่นเดียวกัน (พึงระวังว่าตามวรรค 2 ไม่ใช่ข้อยกเว้นตามวรรค 1) คือ ที่ดินแปลงใดมีทางออก แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล (ซึ่งย่อมรวมถึงทะเลสาปด้วย) หรือที่ชันอันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก (A STEEP SLOPE WITH A CONSIDERABLE DIFFERENCE OF LEVEL BETWEEN THE LAND AND THE PUBLIC WAY) ไม่ใช่สูงกว่ากันเล็กน้อยหรืออย่างปกติธรรมดา เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมก็ยังมีสิทธิจะผ่านที่ดิน

ที่ล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ แต่คูน้ำมิใช่ สระ บึง หรือทะเล แม้จะกว้าง 5 เมตร คนธรรมดา กระโดดข้ามกันไม่ได้ เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมก็จะอ้างมาเป็นเหตุผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะหาได้ไม่ตามมาตรา 1349 วรรค 2 ไม่ใช่เรื่องคูน้ำหรือทางน้ำมีความกว้างมาก ผิดธรรมดา

3. ตามคำถามที่ว่าแต่ต้องข้ามคูน้ำของเทศบาลกว้างประมาณ 5 เมตร สร้างความลำบากในการสัญจรแก่ชาวมาก เป็นคำถามลวงเท่านั้น เพราะเมื่อใช้กฎหมายตามตัวอักษรตามมาตรา 4 วรรคแรกแล้ว ย่อมไม่ต้องด้วยตัวบทมาตรา 1349 วรรค 2 ถ้านักศึกษาจำตัวบทกฎหมายไม่ได้และใช้ความคิดอย่างบุคคลธรรมดาคิดไปว่าคูกว้างถึง 5 เมตร ใครจะกระโดดข้ามได้เล่า ก็อาจเข้าใจไปว่าเป็นเหตุจะทำให้เจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมอ้างได้ ซึ่งย่อมทำให้คำตอบผิดพลาดไปอย่างไม่มีปัญหา

ศ.ไพจิตร บุญญพันธุ์

คำถามแนวตอบกฎหมายอาญา2

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม 1

นายทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง นายเทพได้นำบุตรชายของตนมาสอบเข้าโรงเรียนนั้น ในขณะที่รอฟังผลสอบ นายเทพร้อนใจกลัวว่าบุตรของตนจะสอบไม่ผ่าน จึงไปพบนายทองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการรับนักเรียนโดยตรง และขอร้องให้นายทองช่วยบุตรชายของตนให้สอบผ่าน โดยเสนอจะซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรชายของนายทอง 1 คัน นายทองอยากให้บุตรชายของตนมีรถใช้ จึงตอบตกลงจะช่วยบุตรของนายเทพให้สอบผ่านและจะรับรถจักรยานยนต์ไว้ แต่เมื่อนายเทพกลับไปแล้ว นายทองเกิดมีมโนธรรมเห็นว่าการช่วยบุตรของนายเทพอาจทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมกับเด็กอื่นได้ จึงรีบโทรศัพท์ไปบอกนายเทพว่าไม่สามารถช่วยบุตรของนายเทพได้และไม่ขอรับรถจักรยานยนต์ด้วย กรณีดังกล่าว นายทองจะมีความผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 บัญญัติว่า “ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายเทพได้นำบุตรชายของตนมาสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ซึ่งนายทองเป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้มีอำนาจในการรับนักเรียนโดยตรงซึ่งนายเทพเกรงว่าบุตรชายของตนจะสอบเข้าไม่ได้ จึงขอให้นายทองช่วยให้บุตรของตนสอบได้โดยเสนอจะซื้อรถจักรยานยนต์ให้บุตรชายนายทอง 1 คัน และนายทองก็ตอบตกลงจะช่วยบุตรชายของนายเทพให้สอบผ่านและจะรับรถจักรยานยนต์ไว้ให้บุตรชายของตน การกระทำของนายทองดังกล่าว ถือว่านายทองเป็นเจ้าพนักงานยอมจะรับทรัพย์สินแล้ว แม้ว่านายทองจะมีได้รับไว้เพื่อตนเอง แต่รับไว้เพื่อบุตรชายของตนก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการยอมจะรับไว้เพื่อผู้อื่น และการยอมจะรับทรัพย์สินนั้นก็ทำโดยมีมูลเหตุชักจูงใจเพื่อกระทำการในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยหน้าที่ คือเพื่อช่วยให้บุตรของนายเทพสอบผ่าน แม้ว่าในภายหลังนายทองเกิดมีมโนธรรมและโทรศัพท์ไปบอกยกเลิกการช่วยเหลือและยกเลิกการจะรับรถจักรยานยนต์ก็ตาม ก็ไม่ทำให้นายทองพ้นผิดไปได้ เพราะความผิดได้สำเร็จตั้งแต่ยอมจะรับทรัพย์สินแล้ว กรณีดังกล่าวจึงถือว่านายทองมีความผิดฐานเจ้าพนักงานยอมจะรับทรัพย์สินตามบทกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว

คำถาม 2

นายดำติดกับนายขาวผ่องร่วมกันออก

เงินคนละครึ่งซื้อรถตู้มาคันหนึ่ง เพื่อให้คนเข้าไปทัศนจรโดยตกลงกันให้นายคำดีเป็นผู้ครอบครองดูแลรถยนต์ทั้งหมด ส่วนนายขาว่องเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น ต่อมานายขาว่องได้แอบเข้าไปเอารถยนต์คันดังกล่าวที่บ้านของนายคำดีแล้วนำไปยกให้ภริยาน้อยของตน กรณีดังกล่าวนายขาว่องจะต้องรับผิดทางอาญาฐานใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 2

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ได้บัญญัติการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ไว้มีสาระสำคัญ คือ เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริต การเอาไปในที่นี้หมายถึง เอาไปจากการครอบครองของผู้อื่นในลักษณะแย่งการครอบครอง ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่กับผู้เอาไปก็ตาม ผู้เอาไปย่อมมีความผิดฐานลักทรัพย์

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายคำดีกับนายขาว่องร่วมกันออกเงินคนละครึ่งซื้อรถตู้มาคันหนึ่งเพื่อให้คนเข้าไปทัศนจรโดยตกลงกันให้นายคำดีเป็นผู้ครอบครองดูแลรถยนต์ทั้งหมด จะเห็นว่ารถยนต์คันดังกล่าวให้นายคำดีกับนายขาว่องเป็นเจ้าของร่วมกัน แต่นายคำดีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์อยู่ เมื่อนายขาว่องได้แอบเข้าไปเอารถยนต์คันดังกล่าวที่บ้านของนายคำดีแล้วนำไปยกให้ภริยาน้อย ถือว่าการกระทำของนายขาว่องเป็นการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปจากการครอบครองของผู้อื่นโดยทุจริต ดังนั้นนายขาว่องจึงมีความผิดฐานลักทรัพย์

คำถาม 3

นายชวนชมเป็นนักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ้างให้นายยิ้มแยมซึ่งเป็นบัณฑิตทางนิติศาสตร์เข้าสอบวิชากฎหมายอาญาแทนตน โดยนายยิ้มแยมแสดงตนเป็นนายชวนชมและเซ็นชื่อเป็นนายชวนชมลงในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ ดังนี้ นายชวนชมและนายยิ้มแยมจะมีความผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 3

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 การทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ถือว่าเป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร ความผิดฐานนี้แม้ผู้ที่ถูกปลอมจะยินยอมให้ปลอมเอกสารหรือลายมือชื่อของตนซึ่งไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้ที่ถูกปลอม แต่ถ้าน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ก็ถือว่าเป็นการปลอมเอกสาร

จากข้อเท็จจริงในปัญหา การที่นายชวนชมเป็นนักศึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจ้างให้นายยิ้มแยมซึ่งเป็นบัณฑิตทางนิติศาสตร์เข้าสอบวิชากฎหมายอาญาแทนตน โดยนายยิ้มแยมแสดงตนเป็นนายชวนชม และเซ็นชื่อเป็นนายชวนชมลงในบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ เป็นการที่นายยิ้มแยมลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของนายชวนชมจริง การกระทำดังกล่าวแม้ว่าไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายชวนชม เพราะนาย

แนวตอบ 5

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ผู้ที่กระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ย่อมมีความผิด ซึ่งการกระทำโดยประมาทนี้ หมายถึงผู้กระทำต้องไม่มีเจตนา ไม่ว่าจะเป็นเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่า แต่จากการกระทำของเขาก่อให้เกิดผลคือความตายของผู้อื่น

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายบุญยืนต้องการหยอกล้อภรรยาของตน โดยเอากรรไกรหนีบหมากขวางไปที่ประตู แต่กรรไกรไปถูกประตูและกระดอนไปถูกภรรยากรรไกรบาดเท้าของภรรยาทำให้เส้นโลหิตใหญ่ขาดโลหิตไหลไม่หยุดถึงแก่ความตายนั้น เห็นได้ว่านายบุญยืนไม่มีเจตนาทำร้ายหรือเจตนาฆ่าภรรยาแต่อย่างใด ตามที่ข้อเท็จจริงบอกว่าต้องการหยอกล้อภรรยาเท่านั้น การที่นายบุญยืนเอากรรไกรหนีบหมากขวางไปที่ประตูนั้นเป็นการกระทำโดยประมาท คือขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะพึงมีตามวิสัยและพฤติการณ์ เมื่อการกระทำโดยประมาทของนายบุญยืนทำให้ภรรยาถึงแก่ความตายเช่นนี้ นายบุญยืนจึงต้องรับผิดชอบกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คำถาม 6

นายศักดิ์อายุ 15 ปี รู้ตัวว่าตนเป็นโรคเอดส์ จึงไปปรึกษานายศรี ซึ่งเป็นพี่ชายร่วมบิดา แต่ต่างมารดากัน นายศรีต้องการให้นายศักดิ์ตาย จะได้ไม่มาแย่งมรดกตน จึงยุยงว่าถ้านายศักดิ์อยู่ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานอับอายขายหน้า เพราะอาการของโรคจะต้องกำเริบขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้อื่นรู้

นายศักดิ์กลัวใจมาก จึงคิดฆ่าตัวตาย นายศรีได้ไปหายาพิษอย่างแรงมาให้ แล้วนายศรีก็จากไป นายศักดิ์ได้กินยาพิษดังกล่าว แต่ยาพิษมีปริมาณน้อยเกินไป นายศักดิ์จึงไม่ตายกรณีดังกล่าว นายศรีจะมีความผิดฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 6

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 293 บัญญัติว่า “ผู้ใดช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปี.....ให้ฆ่าตนเอง ถ้าการฆ่าตนเองนั้นได้เกิดขึ้นหรือได้มีการพยายามฆ่าตนเองต้องระวางโทษ”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายศักดิ์อายุ 15 ปี รู้ตัวว่าตนเองเป็นโรคเอดส์ และได้ไปปรึกษานายศรีซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดากัน นายศรีอยากให้นายศักดิ์ตายจะได้ไม่มาแย่งมรดกตน จึงยุยงว่าถ้านายศักดิ์มีชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานอับอายขายหน้า จนกระทั่งนายศักดิ์ตัดสินใจฆ่าตัวตาย การกระทำของนายศรีถือว่าการยุยงเด็กอายุไม่เกินสิบหกปีให้ฆ่าตนเอง นอกจากนี้นายศรียังได้จัดหายาพิษมาให้นายศักดิ์อีก ซึ่งเป็นการช่วยเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปีให้ฆ่าตนเอง แม้ว่านายศักดิ์จะไม่ตายเมื่อกินยาพิษนั้นไปแล้ว เนื่องจากปริมาณยาน้อยเกินไปก็ถือว่าได้มีการพยายามฆ่าตนเองแล้ว นายศรีจึงมีความผิดฐานช่วยหรือยุยงเด็กอายุยังไม่เกินสิบหกปีให้ฆ่าตนเองตามบทกฎหมาย ดังกล่าวมาข้างต้น

คำถาม 7

นางสาวอรรชได้รับตำแหน่งนางงามระหว่างประเทศ และได้เดินทางมาปรากฏตัว

ที่ประเทศไทย นายทองดีได้เห็นนางสาวอรรชทางโทรศัพท์จนจึงได้ไปพูดในที่ต่างๆ ว่านางสาวอรรชเคยเป็นคู่รักกับตนและเคยได้เสียกับตนมาก่อนสมัยยังเป็นวัยรุ่นให้ท่านวินิจฉัยว่านายทองดีมีความผิดฐานใด และถ้านายทองดีถูกฟ้อง นายทองดีจะขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลว่า นางสาวอรรชเคยได้เสียกับตนมาแล้วจริงเพื่อไม่ต้องรับโทษได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 7

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ได้บัญญัติไว้ว่า การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง กฎหมายถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่ว่าเรื่องที่ใส่ความนั้นจะเป็นความเท็จหรือความจริงก็ตาม

จากข้อเท็จจริงในปัญหา นายทองดีเห็นนางสาวอรรชทางโทรศัพท์ เนื่องจากนางสาวอรรชได้ตำแหน่งนางงามและมาปรากฏตัวนายทองดีได้ไปพูดในที่ต่างๆ ว่า นางสาวอรรชเคยเป็นคู่รักและเคยได้เสียกับนายทองดีมาก่อน การกระทำของนายทองดีดังนี้ ย่อมเห็นได้ว่าน่าจะทำให้นางสาวอรรชเสียชื่อเสียงได้ เพราะสังคมไทยยังไม่ยอมรับนางงามที่เคยได้เสียกับชายมาก่อน นายทองดีจึงต้องรับผิดฐานหมิ่นประมาท

ถ้านายทองดีถูกฟ้อง นายทองดีจะขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลว่า นางสาวอรรชเคยได้เสียกับตนมาแล้วจริงเพื่อไม่ต้องรับโทษ ในกรณีนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 330 ได้บัญญัติไว้ว่า ถ้าผู้ถูกหาว่ากระทำผิดในคดีหมิ่นประมาทพิสูจน์ได้ว่า ข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

แต่ก็มีข้อยกเว้นไว้ในวรรคสองว่าถ้าข้อที่หาว่าเป็นหมิ่นประมาทนั้นเป็นการใส่ความในเรื่องส่วนตัว และการพิสูจน์จะไม่ใช่ประโยชน์แก่ประชาชน ห้ามมิให้พิสูจน์เช่นนั้น

การที่นายทองดีหมิ่นประมาทนางสาวอรรช เห็นได้ว่าเรื่องที่หมิ่นประมาทนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของนางสาวอรรช และไม่ว่าผลการพิสูจน์จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม ก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้กฎหมายห้ามมิให้พิสูจน์

ฉะนั้น นายทองดีจะขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลว่า นางสาวอรรชเคยได้เสียกับตนมาแล้วจริงเพื่อไม่ต้องรับโทษนั้นจะทำได้

คำถาม 8

นางสาวชะนิโกรธนายชนกที่ได้เสียกับตน แล้วไม่ยอมรับเลี้ยงดู เพราะนายชนกมีภรรยาและบุตรแล้ว จึงเขียนจดหมายถึงนายชนก โดยกล่าวว่า นายชนกเป็นคนเลว เป็นโรคจิตวิตถารเหมือนพ่อเหมือนปู่ของนายชนก แล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเลไปยังนายชนก แต่ปรากฏว่าเมื่อจดหมายถึงสำนักงานของนายชนกนั้น นายชนกได้ตายไปแล้ว 2 วัน นางสาวชวนชื่นซึ่งเป็นเลขานุการของนายชนกและมีหน้าที่เปิดอ่านจดหมายทุกฉบับของนายชนก ได้เปิดจดหมายออกอ่านเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนใจ จึงนำจดหมายนั้นไปให้นายชนะเพื่อนบ้านของนายชนกอ่าน กรณีดังกล่าวนางสาวชวนชื่นจะมีความผิดฐานใดบ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 8

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 327

บัญญัติว่า ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นางสาวชวนชื่นได้นำจดหมายที่นางสาวชะนีเขียนถึงนายชนก โดยกล่าวว่านายชนกเป็นคนเลวเป็นโรคจิตวิตถารเหมือนพ่อเหมือนปู่ของนายชนก ไปให้นายชนะเพื่อนบ้านของนายชนกอ่านเพราะนายชนกได้ตายไปแล้วนั้น เห็นได้ว่าเป็นการที่นางสาวชวนชื่นได้ใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม ซึ่งการกระทำเช่นนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บุตรของนายชนกผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง เพราะอาจจะทำให้บุคคลที่สามเข้าใจว่าบุตรของนายชนกคงเป็นคนโรคจิตวิตถารตามกรรมพันธุ์ไปด้วย กรณีดังกล่าวนางสาวชวนชื่นจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

คำถาม 9

ขณะที่นางพลอยกำลังเลือกซื้อส้มในกระเจาดของนางช้อย สร้อยข้อมือของนางพลอยหลุดลงไปในกระเจาดนั้น นางช้อยเอาส้มกลบเสีย นางพลอยขอสร้อยคืน แต่นางช้อยไม่ยอมคืนให้ นางช้อยกลับเดินเอาสร้อยข้อมือนั้นไปส่งให้นางแหม่มซึ่งมาจ่ายตลาดอยู่ห่างกัน 10 เมตร นางแหม่มทราบเรื่องทั้งหมดดีพอรับสร้อยไว้ก็พาสร้อยหนีไป ดังนี้ นางช้อยและนางแหม่มมีความผิดทางอาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 9

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ได้บัญญัติการกระทำอันเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ไว้มีสาระสำคัญคือ เป็นการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยทุจริต การเอาไปในที่นี้หมายถึงเอาไปจากการครอบครองของผู้อื่น คือแย่งการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นนั่นเอง ฉะนั้นในความผิดฐานลักทรัพย์จะต้องพิจารณาว่าในขณะที่เอาทรัพย์ไปนั้น ทรัพย์ยังอยู่ในความครอบครองของผู้อื่นหรือไม่ ถ้าทรัพย์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น การเอาทรัพย์ไปย่อมผิดฐานลักทรัพย์ ทรัพย์ที่ผู้อื่นทำลายหรือลี้มไว้ ถ้าเจ้าของทรัพย์ยังติดตามเอาคืน ถือว่าทรัพย์นั้นยังมิได้ขาดจากการครอบครองของเจ้าของ กล่าวคือเจ้าของยังมิได้สละการครอบครองนั่นเอง

จากข้อเท็จจริงในปัญหา นางพลอยกำลังเลือกซื้อส้มในกระเจาดของนางช้อย สร้อยข้อมือของนางพลอยหลุดลงไปในกระเจาดนั้น นางช้อยเอาส้มกลบเสีย นางพลอยขอสร้อยคืน แต่นางช้อยไม่ยอมคืนให้ การที่นางพลอยขอสร้อยคืนนั้น แสดงว่านางพลอยยังมิได้มีเจตนาสละการครอบครองสร้อยเส้นนั้น สร้อยนั้นยังอยู่ในความครอบครองของนางพลอยอยู่ การที่นางช้อยเอาส้มกลบและไม่ยอมคืนสร้อยให้นางพลอยนั้น การกระทำของนางช้อยเป็นการเอาไปจากการครอบครองของผู้อื่น เพราะขณะเอาไปทรัพย์ยังอยู่ในความครอบครองของนางพลอย จึงถือว่านางช้อยแย่งการครอบครองไปจากนางพลอย และการเอาสร้อยไปก็เห็นได้ชัดว่า

เป็นการเอาไปเพื่อประโยชน์ของตน นางช้อย จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์

ส่วนการที่นางช้อยเอาสร้อยไปให้นาง แชมซึ่งอยู่ห่างกัน 10 เมตร และนางแชม ทราบเรื่องทั้งหมดดี พอรับสร้อยไว้ก็พาสร้อย หั้นไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วย จำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือ รับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการ กระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะ ลักทรัพย์ รังรวาทรัพย์ กระชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก หรือเจ้า พนักงานยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิด ฐานรับของโจร” ซึ่งการจะผิดฐานรับของโจร นั้นผู้กระทำความผิดต้องรู้ด้วยว่าทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์ ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด การที่นาง แชมรับสร้อยข้อมือจากนางช้อย ซึ่งนางแชมรู้ ว่านางช้อยลักมาจากนางพลอยแล้วพาเอาไป เสีย นั้น ถือว่านางแชมกระทำความผิดฐานรับ ของโจร

คำถาม 10

นายท่านองไปซื้อเสื้อ ผู้ขายนำเสื้อมา ให้เลือกหลายตัว ราคาต่าง ๆ กัน ขณะที่ ผู้ขายเสนอขายให้นายท่านองก็แกะเอาป้ายราคาเสื้อ ตัวหนึ่ง ซึ่งมีราคา 200 บาทออกเสียแล้วเอา ป้ายราคา 100 บาท จากเสื้อตัวอื่นมาปิดไว้ แทน และบอกผู้ขายขอซื้อเสื้อตัวนั้น ผู้ขาย ก็ขายให้นายท่านองไปในราคา 100 บาท

นายท่านองมีความผิดฐานใดหรือไม่ เพราะ เหตุใด

แนวตอบ 10

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ...และโดย การหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจาก ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม.....ผู้นั้น กระทำความผิดฐานฉ้อโกง”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นาย ท่านองไปซื้อเสื้อ แล้วผู้ขายได้นำเสื้อมาให้ เลือกหลายตัว ราคาต่างกัน ขณะที่ผู้ขายเสนอ ขายให้นายท่านองจึงแกะเอาป้ายราคาเสื้อซึ่งมีราคา 200 บาทออกเสีย แล้วเอาป้ายราคา 100 บาทจากเสื้อตัวอื่นมาปิดไว้แทน การกระทำ ดังกล่าวเห็นว่าเป็นการที่นายท่านองได้หลอกลวงผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายขายผิดราคา เป็นการ หลอกลวงผู้ขายโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ และนายท่านองได้บอกผู้ขายขอซื้อเสื้อตัวนั้น เห็นได้ว่านายท่านองกระทำไปโดยมีเจตนา ทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ขายก็ได้ขายให้นาย ท่านองไปในราคา 100 บาท แม้นายท่านอง จะชำระราคาให้ ก็ชำระในราคาที่ต่ำกว่าเป็น จริง การหลอกลวงของนายท่านองดังว่านั้น ทำให้นายท่านองได้ทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงคือผู้ขาย นายท่านองจึงมีความผิดฐาน ฉ้อโกงตามบทกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น

១. អនុសាសនា

ក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិ

[illegible]

1. ពេលវេលា

၁ နေ့လယ်

มาแล้ว ก่อนอื่นจะต้องดูให้ละเอียดว่า สามารถจะปรับเข้ากับหลักกฎหมายเรื่องอะไรได้บ้าง มิใช่มองแต่เพียงด้านเดียว ข้อเท็จจริงบางกรณีอาจไม่เข้าหลักกฎหมายเรื่องหนึ่ง แต่อาจไปเข้าหลักกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ กรณีดังกล่าวจะเห็นว่า แม้นายสัม นายฟ้า นายชมพู นายเหลือง และนายเขียว ปรีกษาหารือกันวางแผนที่จะไปปล้นทรัพย์ บ้านนายดำแล้วก็ตาม แต่ในที่สุดก็ไม่มี การปล้นทรัพย์เกิดขึ้น และก็ไม่ใช่เรื่องการ พยายามที่ผู้กระทำความผิดยังเสียเองด้วย ทั้งนี้ เพราะผู้กระทำความผิดยังมิได้ลงมือกระทำ กล่าวคือ ยังมิได้ลงมือปล้นทรัพย์แต่อย่างใด จึงยังไม่ เข้าชั้นการพยายามกระทำความผิด แต่ อย่างไรก็ดีการที่บุคคลทั้ง 5 ได้ร่วมกันวางแผนและตกลงใจจะไปทำการปล้นทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดที่บัญญัติไว้ในภาค 2 ที่มีกำหนด โทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ก็ถือว่าเป็นความผิดฐานเป็นช่องโจรแล้ว แม้ว่ายัง มิได้ลงมือปล้นทรัพย์ตามที่ตกลงกันก็ตาม

3. ในการสอบครั้งต่อไปขอให้ นักศึกษาอ่านคำถามให้รอบคอบ และหัด พิจารณาดูหลาย ๆ ด้านก็จะทำให้นักศึกษา สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง และได้ คะแนนดีในวิชานี้ด้วย

ผศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม 2

นายเฉลิมได้รับคำบอกเล่าจากนาง ฉลาดซึ่งเป็นญาติกับนางสาวเจลาว่า นางสาวเจลารักใคร่กับชายในทางชู้สาวนอน กอดกันจูบกันและได้เสียกัน ต่อมาเมื่อผู้มาถาม นายเฉลิมถึงเรื่องนี้ นายเฉลิมได้เล่าข้อความ ที่ได้รับบอกเล่าจากนางฉลาด เรื่องนางสาว

เจลามีความประพฤติเสื่อมเสียนี้ให้ผู้นั้นฟัง และกล่าวในตอนท้ายว่า แต่ตัวนายเฉลิมเอง ก็ไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความจริง กรณีดังกล่าวนายเฉลิมจะมีความผิดทาง อาญาฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 2

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ได้บัญญัติไว้ว่าการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง กฎหมายถือว่า เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท ไม่ว่าเรื่อง ที่ใส่ความนั้นจะเป็นความเท็จหรือความจริง และการแสดงข้อเท็จจริงนั้นแม้กล่าวตามที่มี ผู้เล่าให้ฟังก็ดี หรือกล่าวว่าเป็นตนเองไม่เชื่อตาม ที่กล่าวก็ดี ก็ยังเป็นหมิ่นประมาท เพราะ เป็นการกล่าวข้อความหมิ่นประมาทออกไป แล้ว

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นาย เฉลิมได้รับคำบอกเล่าจากนางฉลาดเกี่ยวกับ เรื่องความประพฤติที่เสื่อมเสียในทางชู้สาว ของนางสาวเจลาซึ่งเป็นญาติ และเมื่อมีผู้ ถามถึงเรื่องนี้ นายเฉลิมก็ได้เล่าข้อความตาม ที่ได้รับบอกเล่าจากนางฉลาดให้ผู้นั้นฟังและ กล่าวในตอนท้ายอีกว่าตัวนายเฉลิมเองก็ไม่ เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความจริง กรณีดัง กล่าวถือว่านายเฉลิมได้ใส่ความหรือกล่าว เรื่องร้ายของผู้อื่นคือนางสาวเจลาต่อบุคคลที่ สามแล้ว ซึ่งเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าจะ ทำให้นางสาวเจลาเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูก เกลียดชัง ถึงแม้ว่าถ้อยคำที่นายเฉลิมกล่าว นั้นจะกล่าวไปเพราะถูกถามก็ดี แต่นายเฉลิม ก็ควรระมัดระวังในการกระทำและเล็งเห็นผลใน การกระทำของตนว่าจะทำให้นางสาวเจลา

เสียหายได้ และถึงแม้ว่านายเฉลิมจะได้กล่าวในตอนท้ายว่าไม่เชื่อเรื่องดังกล่าวก็ตาม ก็ไม่เป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ต้องรับผิดชอบในทางอาญาดังนั้นนายเฉลิมจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว (ฎีกาที่ 385/2503)

วิเคราะห์ 2

1. เมื่อนักศึกษาอ่านคำถามแล้ว ต้องลองคิดว่าคำถามต้องการถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไร กรณีข้อเท็จจริงดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นเรื่องหมิ่นประมาท โดยคำถามต้องการจะวัดว่านักศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และการวินิจฉัยปัญหาในเรื่องหมิ่นประมาทมากน้อยเพียงใด

2. นักศึกษาส่วนใหญ่เมื่ออ่านคำถามแล้วทราบว่าเป็นเรื่องหมิ่นประมาท แต่ปัญหาที่คือตัดสินใจไม่ถูกว่ากรณีตามปัญหานายเฉลิมจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ เพราะลวงมาว่า นายเฉลิมได้เล่าให้ผู้อื่นฟังเพราะผู้อื่นมาถาม และนายเฉลิมเองก็ยังกล่าวในตอนท้ายอีกว่า ตนก็ไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นความจริง ทำให้นักศึกษาไขว้เขวไปว่า นายเฉลิมไม่มีเจตนาจะหมิ่นประมาท และตอบว่าไม่ผิดฐานหมิ่นประมาท เพราะขาดเจตนาอันเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เสียคะแนนไป ทั้งนี้เพราะนักศึกษาลืมคิดไปว่า แม้นายเฉลิมจะไม่มีเจตนาโดยประสงค์ต่อผลให้นางสาวเจลาเสียชื่อเสียง แต่การพูดของนายเฉลิมในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นเจตนาเล็งเห็นผลได้ว่าจะทำให้นางสาวเจลาเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังได้ จึงทำให้นายเฉลิมมีความผิดฐานหมิ่นประมาท

3. ข้อบกพร่องของนักศึกษาที่ทำให้ตอบไม่ได้คะแนนคือ

ก. เขียนตัวบทไม่ถูกต้อง โดยเขียนจากสามัญสำนักของตนเอง

ข. วินิจฉัยปัญหาผิด ซึ่งทำให้คำตอบผิดไปด้วย

ค. ไม่เขียนวินิจฉัยปรับบท โดยเขียนแต่ตัวบทกฎหมายและคำตอบ จึงทำให้เสียคะแนนส่วนวินิจฉัยไป

ผศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม 3

นายน้อยกู้เงินนายจุกไป 1,000 บาท เพื่อจะไปลงทุนขายกล้วยแขก นายน้อยได้จำหน่ายสร้อยทองคำไว้ให้นายจุก 1 เส้น เมื่อนายน้อยนำเงินไปลงทุนขายกล้วยแขกปรากฏว่าขาดทุนจนหมดนายน้อยเห็นนายจุกใส่สายสร้อยของนายน้อยเดินมา จึงแอบเอากรไรตัดสายสร้อยนั้นจากคอของนายจุก โดยนายจุกไม่รู้ตัว แล้วนำไปขายเอาเงินไปลงทุนขายส้มตำ นายน้อยเกิดโชคดียังได้กำไร นายน้อยจึงนำเงินไปใช้หนี้ให้นายจุกจนหมด นายจุกรับชำระหนี้ไว้โดยไม่รู้ตัวว่านายน้อยเป็นคนลักสายสร้อยนั้นไปกรณีดังกล่าว นายน้อยจะมีความผิดทางอาญฐานใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 3

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 บัญญัติไว้ว่า ผู้ที่เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่าหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์อันตนจำนำไว้แก่ผู้อื่น ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนำ มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายน้อยกู้เงินนายจุกไป 1,000 บาท โดยนายน้อยได้จำนำสร้อยทองคำไว้ให้นายจุก 1 เส้น แต่เมื่อนายน้อยนำไปลงทุนขายกล้วยแขกปรากฏว่าขาดทุนจนหมด เมื่อนายน้อยเห็นนายจุกใส่สายสร้อยของตนเดินมา จึงแอบเอากรรไกรตัดสายสร้อยนั้นจากคอของนายจุก โดยนายจุกไม่รู้ตัว แล้วนำไปขาย การกระทำดังกล่าวย่อมเกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำนำคือนายจุกแน่นอน เพราะผู้รับจำนำจะไม่มีทรัพย์สินใดยึดถือไว้เป็นประกัน นายน้อยจึงมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ถึงแม้ว่านายน้อยจะนำเงินที่ขายสร้อยได้ไปลงทุนขายส้มตำและขายได้กำไรดี จึงนำเงินมาใช้หนี้คืนให้นายจุกจนหมดในภายหลังก็ตาม ก็ไม่ทำให้พ้นความผิดไปได้

ดังนั้น นายน้อยจึงมีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์ 3

1. เมื่อนักศึกษาอ่านคำถามข้อนี้แล้ว มักจะมองว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์ใช่หรือไม่ เพราะมีการแอบเอากรรไกรตัดสายสร้อยจากคอของนายจุกโดยนายจุกไม่รู้ตัว นักศึกษาจึงมักตอบว่าการณดังกล่าวไม่ผิดลักทรัพย์เพราะสร้อยนั้นเป็นของนายน้อยเอง แต่นักศึกษาไม่ตอบว่าเมื่อไม่ผิดฐานลักทรัพย์แล้ว จะผิดฐานใดบ้างหรือไม่ จึงทำให้นักศึกษาไม่ได้คะแนน บางคนก็นำกฎหมายแพ่งมาตอบ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องการจำนำ จึงนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำมาเขียนไว้มากมาย

2. การสอบวิชากฎหมายในระดับปริญญาตรีนี้ขอให้นักศึกษาจำไว้อย่างหนึ่งว่า เมื่อนักศึกษาสอบวิชาอะไร ข้อสอบก็จะออกในวิชานั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบชุดวิชากฎหมายอาญา อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะไม่นำกฎหมายแพ่งมาให้นักศึกษาตอบเด็ดขาดจากการตรวจข้อสอบมาหลายครั้งพบเสมอว่า นักศึกษามักนำกฎหมายแพ่งมาตอบปะปนกับกฎหมายอาญา หรือนำกฎหมายอาญาไปตอบในกฎหมายแพ่ง ซึ่งทำให้นักศึกษาสอบตกหรือไม่ได้คะแนนดีไปในชุดวิชานั้นๆ ขอให้ให้นักศึกษาจดจำข้อนี้ไว้ให้ดี

3. ในคำถามข้อนี้จะเห็นว่า มีเรื่องของการจำนำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในการสอบกฎหมายอาญานั้น ถ้าคำถามถามเกี่ยวกับการจำนำทรัพย์ ก็มักจะเป็นเรื่องการโกงเจ้าหนี้ ซึ่งถ้านักศึกษาใช้ไหวพริบสักนิดหนึ่งก็จะสามารถตอบได้ถูกต้อง และในตอนท้ายคำถามได้หลอกมาอีกว่า นายน้อยได้นำเงินไปใช้หนี้ให้นายจุกจนหมด หลายคนตอบว่านายน้อยก็ไม่มีผิดฐานใด เพราะได้ใช้หนี้ให้นายจุกหมดแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้เป็นความผิดอาญา ดังนั้นเมื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วยังคงเป็นความผิดเสมอไป การชำระหนี้ให้จนหมด ไม่ทำให้นายน้อยพ้นความผิดทางอาญาไปได้

ดังนั้นขอให้นักศึกษาอ่านคำถามอันเป็นข้อสอบให้รอบคอบ เขียนตัวบทกฎหมายให้ถูกต้อง และรู้จักนำข้อเท็จจริงไปปรับกับตัวบทกฎหมาย ก็จะทำให้นักศึกษาสอบได้คะแนนดี และสอบผ่านในที่สุด

ผศ.จินตนา ชุมวิสูตร

คำถามแนวตอบกฎหมายแพ่ง 3

รองศาสตราจารย์ปรียา วิศาลเวทย์

คำถาม 1

ก่อนสมรสนายสมชายมีที่ดินแปลงหนึ่งราคา 100,000 บาท หลังจากจดทะเบียนสมรสกับนางสมหญิงแล้วที่ดินขึ้นราคา นายสมชายขายที่ดินแปลงนี้ไปได้เงินมา 150,000 บาท นายสมชายแบ่งเงิน 100,000 บาทไปฝากธนาคาร ส่วนเงิน 50,000 บาทที่เหลือนำไปซื้อบ้าน ต่อมาธนาคารให้ดอกเบี้ยจากเงินฝากเป็นเงิน 12,000 บาท นายสมชายดีใจเอาเงินจำนวนนี้ไปเล่นการพนัน แต่โชคร้ายเล่นเสียคงเหลือเงินเพียง 7,000 บาท นอกจากนี้นายสมชายยังโอนบ้านราคา 50,000 บาทดังกล่าวให้แก่นายปานโดยเสน่หาอีกด้วย นางสมหญิงรู้เข้ามีความโกรธ จึงฟ้องหย่าและขอแบ่งทรัพย์สินที่เหลือคือ

ก) เงินสดในธนาคารจำนวน 100,000 บาท

ข) เงินที่เหลือจากการเล่นการพนัน 7,000 บาท

ถ้าท่านเป็นศาล หากท่านจะพิพากษาให้นายสมชายและนางสมหญิงหย่าขาดจากกัน จงแบ่งเงินสองจำนวนนี้แก่นายสมชายและนางสมหญิง

แนวตอบ 1

ปพพ.มาตรา 1471 (1) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัว

ปพพ.มาตรา 1472 สินส่วนตัวนั้นถ้าได้แลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นก็ดี ทรัพย์สินอื่นมาก็ดี หรือขายได้เป็นเงินมาก็ดี ทรัพย์สินอื่นหรือเงินที่ได้มานั้นเป็นสินส่วนตัว

ปพพ.มาตรา 1474(3) ดอกผลของสินส่วนตัวเป็นสินสมรส

ปพพ.มาตรา 1533 เมื่อหย่ากันให้แบ่งสินสมรสให้ชายและหญิงได้ส่วนเท่ากัน

ปพพ.มาตรา 1534 สินสมรสที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายไปเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวให้ถือว่าทรัพย์สินนั้นยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรสเมื่อหย่ากัน ถ้าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้รับส่วนแบ่งสินสมรสไม่ครบจำนวนที่ควรจะได้ ให้คู่สมรสฝ่ายที่ได้จำหน่ายสินสมรสนั้นชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือสินส่วนตัว

จากปัญหา ที่ดินที่นายสมชายมีอยู่ก่อนสมรสเป็นสินส่วนตัวของนายสมชาย (มาตรา 1471 (1)) ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นภายหลังสมรสแล้วไม่ใช่ดอกผล จะแยกถือเอาราคาในส่วนที่เพิ่มเป็นสินสมรสไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1775/2512) เงินที่ได้จากการขายที่ดิน 150,000 บาท จึงเป็นสินส่วนตัวของนายสมชาย (มาตรา 1472) ฉะนั้นเงินจำนวน 100,000 บาท และบ้านจึงเป็นสินส่วนตัวของนายสมชายด้วย (มาตรา 1472) ส่วนดอกเบี้ยเงินฝากจำนวน 12,000 บาท เป็นดอกผลนิติบัญญัติของสินส่วนตัวจึงเป็น

สินสมรสระหว่างนายสมชายและนางสมหญิง (มาตรา 1474 (3)) เมื่อศาลพิพากษาให้บุคคลทั้งสองหย่ากัน สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดคนนั้นก็ได้ไป ฉะนั้นเงินสดในธนาคารจำนวน 100,000 บาท จึงเป็นของนายสมชายแต่ผู้เดียว ส่วนสินสมรสให้แบ่งคนละครึ่งระหว่างคู่สมรส (มาตรา 1533) แต่นายสมชายนำเงินสินสมรสจำนวน 5,000 บาท ไปเล่นการพนันเป็นการจำหน่ายสินสมรสเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จึงต้องถือว่าเงินจำนวนนี้ยังคงมีอยู่เพื่อจัดแบ่งสินสมรส (มาตรา 1534) ในการคิดสินสมรสต้องถือว่าเงินอยู่ 12,000 บาท ($7,000 + 5,000$) แบ่งคนละครึ่งได้ส่วนคนละ 6,000 บาท นางสมหญิงจึงได้เงินส่วนแบ่งเป็นเงิน 6,000 บาท ส่วนนายสมชายได้เพียง 1,000 บาท สำหรับการที่นายสมชายโอนบ้านสินส่วนตัวให้แก่ นายปานนายสมชายมีอำนาจทำได้ นางสมหญิงจะเรียกให้ชดใช้อะไรไม่ได้

คำถาม 2

นางวันดีมีความประสงค์จะมีบุตร ด้วยการผสมเทียม จึงไปปรึกษานายแพทย์วันชัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ นายแพทย์วันชัยได้นำเอาไข่ของนางแดงไปผสมกับน้ำเชื้อของนายดำในหลอดแก้วแล้วฉีดเข้าไปในครรภ์ของนางวันดี หลังจากนางวันดีตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน นางวันดีก็จดทะเบียนสมรสกับนายแพทย์วันชัย และต่อมาได้คลอดบุตร คือ เด็กชายเอ ออกมา เช่นนี้

จงวินิจฉัยว่าเด็กชายเอเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของใครบ้างในระหว่างนางวันดี นางแดง นายดำ และนายแพทย์วันชัย

แนวตอบ 2

ปพพ.มาตรา 1536 เด็กที่เกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชาย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี

ปพพ.มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มีได้สมรสกับชายให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น

ปพพ.มาตรา 1457 การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้น

จากปัญหา เด็กชายเอ แม้จะเกิดจากไข่ของนางแดงก็ตาม แต่นางแดงมิได้ตั้งครรภ์และคลอดเด็กชายเอ ออกมา จึงไม่ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนางแดง กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 1546

นายดำมิได้จดทะเบียนสมรสกับนางวันดีหรือนางแดง ไม่ได้เป็นสามีของบุคคลทั้งสอง (มาตรา 1457) จึงไม่เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมาย (มาตรา 1536) ที่จะบิดาของเด็กชายเอ

นางวันดีและนายแพทย์วันชัยจดทะเบียนสมรสกัน บุคคลทั้งสองจึงเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย (มาตรา 1457) เด็กชายเอเกิดจากนางวันดีในขณะที่เป็นภริยาของนายแพทย์วันชัย แม้ในขณะจดทะเบียนสมรสนั้นนางวันดีจะตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้วก็ตาม ก็ต้องด้วยข้อสันนิษฐานของกฎหมาย (มาตรา 1536) ว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายแพทย์วันชัย และเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางวันดีด้วย

เด็กชายเอจึงเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางวันดี และนายแพทย์วันชัย

คำถาม 3

เหลือการทำพินัยกรรมฉบับหนึ่งโดยถูกต้องยกรถยนต์เก๋งโตโยต้าคันหนึ่งให้แก่ชาวบรูตราชายคนเล็ก ระหว่างที่เหลือยังมีชีวิตอยู่เหลือได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปถูกผู้อื่นทำละเมิดจนรถยนต์เสียหายหมดทั้งคัน ผู้ทำละเมิดได้ซื้อรถยนต์เก๋งดัดสันเป็นการชดใช้และเหลือให้ดำบรูตราชายคนโตใช้รถยนต์ดัดสันนั้น ชาวได้สมรสกับชาวต่างประเทศ และจะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ จึงทำหนังสือสัญญาประนีประนอมยอมความไว้กับคำบอกสละพินัยกรรม หากบิดาจะยกทรัพย์สินใดๆ ให้แก่ตนทั้งสิ้นแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศ ต่อมาเหลือตายลง หนึ่งเดือนต่อมาชาวเดินทางกลับมาจัดการศพบิดาและทราบเรื่องพินัยกรรม จึงคิดเปลี่ยนใจอ้างสิทธิในรถยนต์ดัดสันต่อคำพิชาย คำอ้างว่าชาวไม่มีสิทธิเพราะบอกสละพินัยกรรมไปแล้ว และรถยนต์ที่เหลือทำพินัยกรรมยกให้ชาวนั้นเป็นรถยนต์คนละคันกัน ดังนี้ข้ออ้างของคำพิชขึ้นหรือไม่ จงวินิจฉัยว่าใครจะมีสิทธิในรถยนต์คันดังกล่าว

แนวตอบ 3

ปพพ.มาตรา 1612 การสละมรดกนั้นจะต้องแสดงเจตนาชัดแจ้งเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ

ปพพ.มาตรา 1619 ผู้ใดจะสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการใดซึ่งสิทธิอันหากจะมีในภายหน้าในการสืบทอดผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่ได้

ปพพ.มาตรา 1698 ข้อกำหนดพินัยกรรมนั้นย่อมตกไป

(3) เมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม

(4) เมื่อทรัพย์สินทั้งหมดที่ยกให้สูญหาย หรือถูกทำลายโดยผู้ทำพินัยกรรมมิได้ตั้งใจในระหว่างที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่ และผู้ทำพินัยกรรมมิได้มาซึ่งของแทนหรือซึ่งสิทธิที่จะเรียกค่าทดแทนในการที่ทรัพย์สินนั้นสูญหายไป

ตามมาตรา 1698(3) เป็นเรื่องที่ข้อกำหนดพินัยกรรมตกไปเมื่อผู้รับพินัยกรรมบอกสละพินัยกรรม การสละพินัยกรรมเป็นการสละมรดกอย่างหนึ่ง จึงต้องกระทำแบบเดียวกับการสละมรดก ที่สำคัญคือจะต้องสละหลังจากผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว ดังที่บทบัญญัติในมาตรา 1619 ห้ามมิให้มีการสละมรดกไว้ล่วงหน้า

กรณีตามปัญหา แม้ชาวจะสละพินัยกรรมโดยทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ถูกต้องตามมาตรา 1612 แต่เป็นการสละพินัยกรรมเมื่อผู้ทำพินัยกรรมยังไม่ตาย การสละพินัยกรรมจึงไม่มีผล ข้อกำหนดพินัยกรรมของเหลือที่ยกรถยนต์เก๋งโตโยต้าให้แก่ชาวจึงยังไม่ตกไปตามมาตรา 1698(3) แต่ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวถูกทำลายลงโดยละเมิด และผู้ทำละเมิดได้ชดใช้รถยนต์เก๋งดัดสันให้เหลือ ถือว่าผู้ทำพินัยกรรมได้รถยนต์เก๋งดัดสันมาเป็นของแทนรถยนต์เก๋งโตโยต้าอันเป็นทรัพย์สินตามข้อกำหนดพินัยกรรม ข้อกำหนดตามพินัยกรรมที่เหลือทำไว้จึงยังมีอยู่ มิได้ตกไปตามมาตรา 1698(4) เมื่อเหลือตาย รถยนต์เก๋งดัดสันจึงตกได้แก่ชาวตามข้อกำหนดพินัยกรรม คำไม่มีสิทธิในรถเก๋งนั้น ข้ออ้างของคำพิชไม่ขึ้น

คำถาม 4

นายเพชร อายุ 17 ปี ทำสัญญาหมั้นกับนางสาวไพลิน อายุ 16 ปี โดยได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของทั้งสองฝ่าย ต่อมาอีก 2 ปี บุคคลทั้งสองจึงได้จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างอยู่กินกัน นายเพชรเริ่มคบหาเพื่อนเที่ยวเตร่ ดื่มสุรา เมื่อเมาสุราก็ทำร้ายร่างกายนางไพลินเป็นประจำ ครึ่งสุดท้ายนายเพชรเมาสุรามีปากเสียงกับนางไพลิน และชกนางไพลินจนตั้งจุมูกหัก นางไพลินต้องการจะเลิกการเป็นสามีภริยากับนายเพชร จึงไปปรึกษานายนิลทนายความ นายนิลให้คำปรึกษาดังนี้

ก. ให้นางไพลินร้องขอให้ศาลพิพากษาว่า การสมรสระหว่างนายเพชรกับนางไพลินเป็นโมฆะ เพราะขณะหมั้นกันนางไพลินมีอายุเพียง 16 ปี การหมั้นจึงเป็นโมฆะ อันทำให้การสมรสเป็นโมฆะด้วย

ข. ให้นางไพลินฟ้องหย่ากับนายเพชรต่อศาล เพราะการกระทำของนายเพชรเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ตามกฎหมาย

ดังนี้ จงอธิบายว่าคำปรึกษาของนายนิลทั้ง 2 ข้อนั้นถูกต้องหรือไม่ อย่างไร

แนวตอบ 4

ปพพ.มาตรา 1435 การหมั้นจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว

การหมั้นที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะ

ปพพ.มาตรา 1448 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มิเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้

ปพพ.มาตรา 1495 การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และ มาตรา 1458 เป็นโมฆะ

ปพพ.มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือ ทรมาณร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

ก. คำปรึกษาของนายนิลที่ให้นางไพลินร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะไม่ถูกต้อง เพราะการสมรสนั้นกฎหมายไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการหมั้นที่สมบูรณ์ก่อน แม้การหมั้นระหว่างนายเพชรกับนางไพลินจะเป็นโมฆะ เพราะขณะที่หมั้นนางไพลินมีอายุเพียง 16 ปี (มาตรา 1435) ก็ไม่ทำให้การสมรสระหว่างนายเพชรกับนางไพลินซึ่งได้ทำโดยชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ไปแต่อย่างใด การสมรสระหว่างนายเพชรและนางไพลินจึงไม่เป็นโมฆะ นางไพลินจึงจะมาขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะไม่ได้

ข. คำปรึกษาของนายนิลข้อนี้ถูกต้อง เพราะการกระทำของนายเพชรเป็นการทำร้ายร่างกายนางไพลินถึงอันตรายสาหัส (คำพิพากษาฎีกาที่ 1078/2525) อันเป็นเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(3) นางไพลินจึงมีสิทธิฟ้องต่อศาลขอหย่าขาดจากนายเพชรได้

คำถาม 5

นายอาทิตย์กับนางจันทร์อยู่กินเป็นสามีภริยาโดยไม่จดทะเบียนสมรส มีบุตรสาวคือ เด็กหญิงดวงดาว เมื่อเด็กหญิงดวง

ดาวอายุได้ 15 ปี นายอาทิตย์ไปกู้เงินนายแดงมา 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็กหญิงดวงดาวตามที่เด็กหญิงดวงดาวร้องขอ ต่อมาเด็กหญิงดวงดาวได้รับเงินตามพันธียกรรรมที่มีผู้ยกให้ 400,000 บาท นายอาทิตย์กับนางจันทร์หาเห็นว่าครอบครัวพอมีฐานะดีขึ้นจึงไปขอจดทะเบียนสมรสกันเมื่อเด็กหญิงดวงดาวอายุได้ 17 ปี แล้วนางจันทร์หาถึงแก่กรรม นายอาทิตย์เป็นห่วงอนาคตของเด็กหญิงดวงดาวตั้งใจจะให้มีฐานะมั่นคง จึงเอาเงินของเด็กหญิงดวงดาวไปให้นายศุภกรกู้ 100,000 บาท ดังนี้

จงวินิจฉัยว่า

ก. การที่นายอาทิตย์ไปกู้เงินนายแดงมา 20,000 บาท แทนเด็กหญิงดวงดาวเพื่อนำมาใช้จ่ายในการศึกษาก็ดี หรือ

ข. การที่นายอาทิตย์นำเงินสดของเด็กหญิงดวงดาวจำนวน 100,000 บาท ไปให้นายศุภกรกู้ ก็ดี การกระทำความกล่าวผูกพันเด็กหญิงดวงดาวหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 5

มาตรา 1546 เด็กเกิดจากหญิงที่มีได้มีการสมรสกับชาย ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น

มาตรา 1547 เด็กเกิดจากบิดามารดาที่มีได้จดทะเบียนสมรสกัน จะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

มาตรา 1557 การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 1547 มีผล

(1) นับแต่วันสมรส ในกรณีที่บิดามารดาสมรสกันภายหลัง

มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บิดาหรือมารดาตาย

มาตรา 1571 อำนาจปกครองนั้นรวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วยและให้จัดการทรัพย์สินนั้นด้วยความระมัดระวังเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำ

มาตรา 1574 นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้เยาว์ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้อำนาจปกครองจะทำได้ เว้นแต่ศาลจะอนุญาต

(7) ให้กู้ยืมเงิน

จากปัญหา นายอาทิตย์ทำนิติกรรมกู้ยืมเงินแทนเด็กหญิงดวงดาว ในขณะที่ยังมิได้จดทะเบียนสมรสกับนางจันทร์หา เด็กหญิงดวงดาวจึงถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนางจันทร์หาแต่ผู้เดียว (มาตรา 1546) ไม่ถือว่าขณะนั้นเด็กหญิงดวงดาวเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายอาทิตย์ เมื่อนายอาทิตย์ไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจึงไม่เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงดวงดาว ผู้เยาว์ และไม่มีอำนาจทำนิติกรรมใดๆ แทนเด็กหญิงดวงดาว นิติกรรมการกู้เงินระหว่างนายอาทิตย์กับนายแดงจึงไม่ผูกพันเด็กหญิงดวงดาว

ต่อมาเมื่อนายอาทิตย์จดทะเบียนสมรสกับนางจันทร์หา นายอาทิตย์จึงเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงดวงดาว (มาตรา 1547) นับแต่วันสมรส (มาตรา 1557(1)) นายอาทิตย์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงดวงดาวแต่เพียงผู้เดียว เมื่อนางจันทร์หาถึงแก่กรรม (มาตรา 1566(1)) และมีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเด็กหญิง

ดวงดาวได้ แต่นิติกรรมการให้กู้ยืมเงินจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลก่อน (มาตรา 1574(7)) ดังนั้น นิติกรรมการให้กู้ยืมเงินระหว่างนายอาทิตย์กับนายสุกร์ จึงไม่ผูกพันเด็กหญิงดวงดาวเช่นเดียวกัน

คำถาม 6

นายปราจิต พ่อหม้ายภริยาตาย มีบุตรชายและบุตรสาว ชื่อนายชีวินและนางสาวลูกแก้ว นายปราจิตเกรงว่าเมื่อตนตายไปจะมีปัญหาเรื่องทรัพย์สิน จึงจัดการทำพินัยกรรมขึ้นโดยเขียนเองทั้งหมด และกำหนดยกบ้านพร้อมที่ดินที่อาศัยอยู่ให้กับนายชีวิน และยกรถยนต์พร้อมกับเครื่องเพชรให้นางสาวลูกแก้ว ลงลายมือชื่อนายปราจิตไว้ถูกต้อง ต่อมานางสาวลูกแก้วมีนายสุพรรณมาชอบพอและมีทีท่าจะปกกโลกเงินทองของลูกแก้วไปหมด นายปราจิตจึงนำพินัยกรรมฉบับที่ทำไว้มาแก้ไข โดยขีดชื่อลูกแก้วออกแล้วเขียนชื่อนายชีวินลงไปแทน โดยหวังว่าเมื่อตนตายไปนายชีวินพี่ชายน่าจะช่วยดูแลน้องได้ แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขไว้ เมื่อนายปราจิตตาย นางสาวลูกแก้วอ้างกับนายชีวินพี่ชายว่าการแก้ไขพินัยกรรมไม่ถูกต้อง พินัยกรรมจึงตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ ต้องนำมรดกทั้งหมดมาแบ่งกันคนละครึ่ง ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวอ้างของนางสาวลูกแก้วหรือไม่ เพราะเหตุใด และมรดกของนายปราจิตจะแบ่งกันอย่างไร

แนวตอบ 6

มาตรา 1657 บัญญัติว่า พินัยกรรมนั้นจะทำได้เป็นเอกสารเขียนเองทั้งฉบับก็ได้ กล่าวคือผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตนเอง

เองซึ่งข้อความทั้งหมด วัน เดือน ปี และลายมือชื่อของตน

การขีด ลบ ตก เต็ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่งพินัยกรรมย่อมไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้ทำด้วยมือตนเองและลงลายมือชื่อกำกับไว้

จากปัญหา นายปราจิตบิดาได้ทำพินัยกรรมขึ้นหนึ่งฉบับ ซึ่งเขียนเองทั้งฉบับ โดยยกบ้านพร้อมที่ดินให้กับนายชีวินบุตรชาย และยกรถยนต์พร้อมกับเครื่องเพชรให้นางสาวลูกแก้วและลงลายมือชื่อไว้ถูกต้อง พินัยกรรมฉบับดังกล่าวจึงเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามแบบพินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา 1657 วรรคแรก แต่ต่อมานายปราจิตเห็นว่านางสาวลูกแก้วอาจจะถูกนายสุพรรณมาปกกโลกจึงหวังจะให้นายชีวินพี่ชายดูแลเมื่อตนตายไป จึงนำพินัยกรรมมาแก้ไขโดยขีดฆ่าชื่อนางสาวลูกแก้วออกและใส่ชื่อนายชีวินลงไป ตามมาตรา 1657 วรรคสองนั้นกฎหมายให้ทำการแก้ไขได้โดยต้องทำการแก้ไขด้วยมือตนเองและต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย หากไม่ทำตามที่ยกกฎหมายกำหนดไว้เท่ากับไม่มีการแก้ไขใดๆ ต่อพินัยกรรมนั้น ซึ่งก็จะบังคับไปตามเจตนารมณ์เดิมที่กำหนดไว้ในพินัยกรรม ดังนั้นการที่นายปราจิตแก้ไขแม้จะเขียนด้วยลายมือตนเอง แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้ การแก้ไขจึงไม่สมบูรณ์ ผลของพินัยกรรมจึงเป็นไปตามเดิม หากทำให้พินัยกรรมเปลี่ยนแปลงหรือเป็นโมฆะไปไม่ว่าจะส่วนที่แก้ไขหรือทั้งฉบับแต่อย่างใดไม่

ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนางสาวลูกแก้ว ดังนั้นมรดกของนายปราจิตจึงเป็นไปตามข้อกำหนดเดิมของพินัยกรรม

คือนายชินได้รับบ้านพร้อมที่ดิน นางสาว ลูกแก้วได้รับรถยนต์และเครื่องเพชร

คำถาม 7

นาย ก. แอบจดทะเบียนสมรสกับ นาง ข. ซึ่งเป็นน้องสาวร่วมมารดาเดียวกันโดย ปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อเท็จจริงนี้ ระหว่าง อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา นาย ก. ไปกู้เงิน นายแดงมา 500,000 บาท เพื่อไปเที่ยวรอบโลกกับเพื่อนฝูง ในตอนทำสัญญากู้ยืมเงินนาย ก. ลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้ ส่วนนาง ข. ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญา หลังจากกลับจากเที่ยวรอบโลกแล้ว นาย ก. ได้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษาแสดงว่าการสมรสระหว่างตนกับนาง ข. เป็นโมฆะ ซึ่งศาลก็ได้มีคำพิพากษาเช่นนั้น ต่อมาเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้เงินกู้ นาย ก. ไม่ยอมชำระหนี้ นายแดงมีความประสงค์จะฟ้องให้นาย ก. และนาง ข. ร่วมกัน ชำระหนี้ดังกล่าว จึงมาปรึกษาท่าน จึงแนะนำนายแดง

แนวตอบ 7

ปพพ.มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสดังต่อไปนี้

(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

มาตรา 1500 การสมรสที่เป็นโมฆะ ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก ผู้กระทำการโดยสุจริตซึ่งได้มาก่อนมีการบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรสตามมาตรา 1497/1

มาตรา 1497/1 ในกรณีที่ศาลมีคำ

พิพากษาถึงที่สุดว่าการสมรสใดเป็นโมฆะให้ศาลแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนสมรส

จากปัญหาการที่นาย ก. ผู้เป็นสามีไปกู้ยืมเงินนายแดง 500,000 บาท เพื่อไปเที่ยวรอบโลกกับเพื่อนฝูงเป็นการก่อหนี้ระหว่างสมรสขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่เมื่อนาง ข. ผู้เป็นภริยาได้ลงชื่อเป็นพยานในสัญญาด้วยย่อมถือได้ว่านาง ข. รู้เห็นและให้สัตยาบัน หนี้สินรายนี้จึงเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยาตาม ปพพ. มาตรา 1490(4) (คำพิพากษาฎีกาที่ 1026/2513) ต่อมาแม้ศาลจะได้มีคำพิพากษาว่าการสมรสระหว่างนาย ก. และนาง ข. เป็นโมฆะ แต่คำพิพากษาดังกล่าวก็ไม่ส่งผลทำให้นายแดงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ทราบเหตุที่นาย ก. และนาง ข. เป็นพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน ต้องเสื่อมสิทธิในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหนี้ในอันที่จะฟ้องให้นาย ก. และนาง ข. ผู้เป็นลูกหนี้ร่วมต้องรับผิดชอบตนได้ตามที่บัญญัติไว้ใน ปพพ. มาตรา 1500

ข้าพเจ้าจะแนะนำนายแดงว่า นายแดงมีสิทธิที่จะฟ้องให้นาย ก. และนาง ข. ทั้งสองคนร่วมกันชำระหนี้เงินกู้จำนวน 500,000 บาท ดังกล่าวได้

คำถาม 8

นายสนธยาและนางสายันตร์สามีภริยานัดกันไปลักทรัพย์ในบ้านเศรษฐีในเวลากลางคืนโดยนายสนธยาเป็นผู้เข้าไปลักทรัพย์ในบ้าน ส่วนนางสายันตร์เป็นคนดูต้นทาง นายสนธยาถูกเศรษฐีจับตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนนางสายันตร์หลบหนีไปได้ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2537

ให้จำคุกนายสนธยาในความผิดฐานลักทรัพย์ มีกำหนด 2 ปี หนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ ประโคมข่าวนี้ ทำให้นางสายันตร์ต้องอับอาย ต่อเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก จึงมีความประสงค์จะฟ้องหย่านายสนธยา จงวินิจฉัยว่า นางสายันตร์จะสามารถฟ้องหย่านายสนธยา ได้หรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 8

มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้

(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

(ก) ต้องได้รับความอับอายขายหน้า อย่างแรง.....

อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

มาตรา 1517 เหตุฟ้องอย่าตามมาตรา 1516(1) และ (2) ถ้าสามีหรือภริยา แล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็นเหตุหย่านั้น ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่านั้นไม่ได้

จากปัญหาการที่นายสนธยาไปลักทรัพย์ในบ้านเศรษฐีและศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดแล้วนี้ถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่ว และนางสายันตร์ผู้เป็นภริยาได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงจากการที่หนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์ประโคมข่าว โดยหลักการแล้วนางสายันตร์มีสิทธิฟ้องหย่าได้ตามมาตรา 1516(2) แต่การที่นายสนธยาประพฤติชั่วโดยการลักทรัพย์นี้นางสายันตร์ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยโดยร่วมไปลักทรัพย์ด้วยกัน แต่หลบหนีไปได้ จึงไม่ถูกตำรวจจับกุม จึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา

1517 ที่นางสายันตร์จะอ้างมาเป็นเหตุฟ้องหย่านายสนธยาไม่ได้

คำถาม 9

นายสมชายลักลอบได้เสียกับนางสมหญิงครั้งแรกเมื่อต้นปี 2532 ในตอนที่นายสมชายรับนางสมหญิงไปทำปลาที่บ้านนายสมชาย ต่อมาก็ได้เสียกันในทุ่งนา ประมาณ 10 กว่าครั้ง แต่ไม่เคยอยู่ร่วมเรือนเดียวกันฉันสามีภริยา นายสมชายเคยเขียนจดหมายรักส่งรูปถ่ายและส่งบัตร ส.ค.ส. ให้และต่อมาเมื่อนางสมหญิงตั้งครรภ์ นายสมชายได้ส่งเงินให้ใช้จ่ายและรับว่าจะไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรให้ ต่อมานางสมหญิงคลอดบุตรออกมาคือเด็กชายสมชาติ เมื่อต้นปี พ.ศ.2533 และนางสมหญิงมิได้มีชายอื่นมายุ่งเกี่ยวกับเลย เช่นนี้พฤติการณ์ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏออกมานี้จะเป็นเหตุให้นางสมหญิงฟ้องคดีขอให้ศาลบังคับให้นายสมชายรับเด็กชายสมชาติเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้บ้างหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 9

มาตรา 1555 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้ในกรณีต่อไปนี้

(3) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน

(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กันด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

(6) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้และไม่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้น

เป็นบุตรของชายอื่น

(7) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

ตามปัญหา การที่นายสมชายเขียนจดหมายรักส่งรูปถ่ายและบัตร ส.ค.ส. ให้นางสมหญิงยังไม่ถือว่ามีเอกสารของนายสมชายแสดงว่า ด.ช.สมชาติเป็นบุตรของตน เพราะมิได้มีข้อความตอนใดที่ยอมรับว่า ด.ช.สมชาติเป็นบุตรของตนแต่อย่างใด จึงจะพึงให้รับเด็กเป็นบุตรด้วยเหตุนี้ไม่ได้

การที่นายสมชายลักลอบได้เสียกับนางสมหญิงหลายครั้ง แต่ไม่เคยอยู่ร่วมเรือนเดียวกันไม่ถือว่าได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผย จึงพึงให้รับเด็กเป็นบุตรด้วยเหตุนี้ไม่ได้และแม้นายสมชายจะเคยเขียนจดหมายรักส่งรูปถ่ายและบัตร ส.ค.ส. และส่งเงินไปให้ใช้จ่ายและรับว่าจะไปจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรให้ก็ไม่ถือว่ามีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร จึงพึงให้รับเด็กเป็นบุตรด้วยเหตุนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน (คำพิพากษาฎีกาที่ 30/2520)

อย่างไรก็ดี กรณีนายสมชายและนางสมหญิงได้ร่วมประเวณีกันครั้งแรกตั้งแต่ต้นปี 2532 และต่อมาก็ได้ร่วมประเวณีกันอีกประมาณ 10 กว่าครั้ง จนนางสมหญิงตั้งครรภ์และคลอดบุตร คือ ด.ช.สมชาติ ออกมาโดยมิได้มีชายอื่นมายุ่งเกี่ยวกับเลย เช่นนี้เป็นการที่บุคคลทั้งสองได้ร่วมประเวณีกันในระยะเวลา 180 วัน ถึง 310 วันก่อนเด็กเกิด อันเป็นระยะเวลาที่นางสมหญิงอาจจะตั้งครรภ์ได้ และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า ด.ช.สมชาติเป็นบุตรของชายอื่น จึงเป็นเหตุให้นางสมหญิงพึงบังคับให้นายสมชายรับ ด.ช.สมชาติเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้

ตามมาตรา 1555(6)

คำถาม 10

นายสายัณห์เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้ฝากนายสัญญาผู้เป็นเพื่อนรักให้ดูแลนางสาวโมรา คู่หมั้นของตนด้วย นายสัญญาจึงได้พานางสาวโมราออกเที่ยวเตร่กลางคืนสองต่อสองแทบทุกวัน และได้กอดจูบคลุณนางสาวโมราทางซุ้มสาวตามสมควร แต่ยังไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีต่อกัน นายสายัณห์รู้ข่าวมีความโกรธและประสงค์ที่จะเลิกสัญญาหมั้นกับนางสาวโมรา และเรียกค่าทดแทนจากนางสาวโมราและนายสัญญา จึงมาปรึกษาท่าน ดังนั้นจะแนะนำนายสายัณห์ว่า จะมีช่องทางที่จะดำเนินการตามความประสงค์ดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 10

มาตรา 1442 ในกรณีมีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้นทำให้ชายไม่สมควรสมรสกับหญิงนั้น ชายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้นได้และให้หญิงคืนของหมั้นแก่ชาย

มาตรา 1444 ถ้าเหตุอันทำให้คู่หมั้นบอกเลิกสัญญาหมั้นเป็นเพราะการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงของคู่หมั้นอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งได้กระทำภายหลังการหมั้น คู่หมั้นผู้กระทำชั่วอย่างร้ายแรงนั้นต้องรับผิดชอบใช้ค่าทดแทนแก่คู่หมั้นผู้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหมั้น เสมือนเป็นผู้ทำผิดสัญญาหมั้น

มาตรา 1445 ชายคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงได้หมั้นกับชายคู่หมั้นนั้นแล้วได้ หรือชายคู่หมั้นได้บอกเลิกสัญญาหมั้นตามมาตรา 1442 แล้ว

การที่นางสาวโมราออกเที่ยวเตร่ กลางคืนสองต่อสอง และยินยอมให้นายสัญญาถอดจุกเสื้อคลาทางซู้สาว แม้จะยังไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีต่อกันก็ตาม ก็เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ถือได้ว่ามีเหตุสำคัญอันเกิดแก่หญิงคู่หมั้น นายสายัณห์ ผู้เป็นคู่หมั้นจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาหมั้นได้ ตามมาตรา 1442 และเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการหมั้น นายสายัณห์จึงมีสิทธิที่

จะเรียกค่าทดแทนจากนางสาวโมราคู่หมั้น ผู้กระทำชั่วอย่างร้ายแรงนี้ได้ตามมาตรา 1444

สำหรับการที่นายสายัณห์จะเรียกค่าทดแทนจากนายสัญญานั้น เนื่องจากนายสัญญาเพียงแต่ถอดจุกเสื้อคลา อันเป็นการล่วงเกินในทำนองซู้สาวเท่านั้น ยังไม่ถึงขั้นร่วมประเวณีกับนางโมรา จึงยังไม่เข้าเหตุที่นายสายัณห์ผู้เป็นคู่หมั้นที่จะเรียกค่าทดแทนจากนายสัญญาตามมาตรา 1445 ได้

วิเคราะห์ กฎหมายแพ่ง 3

คำถาม 1

ในเดือนพฤศจิกายน 2537 นายสายันตร์ถูกปล่อยจากเรือนจำมาอยู่กินฉันสามีภริยาโดยเปิดเผยกับนางจันทนา จนถึงเดือนมีนาคม 2538 ขณะที่นายสายันตร์ไปเที่ยวยุโรป นางจันทนาได้คลอดเด็กหญิงตายออกมาและไปแจ้งการเกิดเด็กหญิงตายเป็นบิดา ต่อมาทนายเบียร์ระบุว่านายสายันตร์เป็นบิดาเวลานั้นนายสายันตร์ทั้งนางจันทนาไปอยู่ที่อื่น นางจันทนาจึงมาปรึกษาทนายโดยมีความประสงค์ที่จะ

1. ฟ้องคดีให้นายสายันตร์รับเด็กหญิงตายเป็นบุตร และ

2. ฟ้องคดีให้นายสายันตร์จดทะเบียนสมรสกับตนเอง เช่นนี้

จึงแนะนำนางจันทนาว่ามีช่องทางที่จะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงใด

แนวตอบ 1

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1555 การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายให้มีได้แต่ในกรณีต่อไปนี้ ฯลฯ

(4) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร โดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

(5) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

มาตรา 1539 ฯลฯ ระยะเวลาตั้ง

ครรภ์คือระหว่างหนึ่งร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันก่อนเด็กเกิด ฯลฯ

มาตรา 1458 การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน ฯลฯ

จากอุทธรณ์ นางจันทนาอยู่กินกันฉันสามีภริยากับนายสายันตร์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2537 จนถึงเดือนมีนาคม 2538 จึงคลอดเด็กหญิงตาย การอยู่กินด้วยกันดังกล่าวเป็นระยะเวลาเพียง 150 วัน ก่อนเด็กหญิงตายเกิดมา จึงมิใช่การอยู่กินในระยะเวลาซึ่งนางจันทนาอาจตั้งครรภ์เด็กหญิงตายได้ ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 1555 (5) ที่นางจันทนาจะฟ้องนายสายันตร์ให้รับเด็กหญิงตายเป็นบุตร สำหรับการที่ทนายเบียร์คนเกิดระบุว่านายสายันตร์เป็นบิดาเด็กหญิงตายนั้นนางจันทนาเป็นผู้แจ้งการเกิดเองนายสายันตร์มิได้เป็นผู้แจ้งและมิได้รู้เห็นยินยอมในการแจ้งดังกล่าว เพราะขณะนั้นอยู่ต่างประเทศจึงไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 1555 (4) ที่จะฟ้องนายสายันตร์ให้รับเด็กหญิงตายเป็นบุตรได้เช่นเดียวกัน นางจันทนาไม่มีช่องทางที่จะดำเนินการตามความประสงค์ในเรื่องนี้ได้

ส่วนการฟ้องคดีขอให้นายสายันตร์จดทะเบียนสมรสกับนางจันทนานั้น เนื่องจากมาตรา 1458 บัญญัติให้การสมรสจะทำได้ต่อเมื่อชายและหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน ฉะนั้น แม้นายสายันตร์และนางจันทนาจะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผยแต่เมื่อนายสายันตร์ไม่ยินยอมจดทะเบียนสมรสกับนางจันทนาแล้วก็ไม่มีความช่องทางที่จะฟ้อง

บังคับให้ทำการสมรสได้

วิเคราะห์ 1

เรื่องนี้เป็นกรณีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร ไม่ใช่กรณีการฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร หรือการปฏิเสธการเป็นบุตร หากนักศึกษานำตัวบทกฎหมายมาใช้ผิดเรื่องก็ทำให้เกิดปัญหาในการตอบข้อสอบ

ตามมาตรา 1555 (4) ต้องเป็นกรณีบิดาแจ้งการเกิดของเด็กในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตร หรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนี้ ไม่ใช่ใครก็ได้เป็นผู้แจ้งและต้องเป็นการแจ้งในทะเบียนคนเกิดด้วย ไม่ใช่ในหลักฐานอื่น

สำหรับมาตรา 1555 (5) การอยู่กินด้วยกันโดยเปิดเผยของบิดามารดาเท่านั้นไม่เพียงพอ ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงว่าอยู่ในระยะเวลาระหว่างหนึ่งร้อยแปดสิบวันถึงสามร้อยสิบวันก่อนเด็กเกิด ซึ่งเป็นระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ด้วย จึงจะพอฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรตามอนุมาตรานี้ได้

ในประเด็นที่สอง ข้อเท็จจริงในอุทธรณ์ไม่ปรากฏเรื่องการหมั้น จึงไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 1438 ส่วนใหญ่นักศึกษามักยกบทกฎหมายนี้มาตอบ

รศ.ปริยา วิศวลเวทย์

คำถาม 2

นายสมพงษ์จดทะเบียนรับเด็กชายเอก อายุ 6 ปี เป็นบุตรบุญธรรมของตน โดยนางนารีผู้เป็นภริยาได้ให้ความยินยอมในการนี้ด้วย ต่อมานายสมพงษ์ได้ยกที่ดินสินส่วนตัวของตนให้เด็กชายเอก 1 แปลง แล้วนายสมพงษ์ก็ถึงแก่ความตายไป นางนารีมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินของเด็กชายเอกแปลงนี้ จึงมาปรึกษาท่าน จงแนะนำนางนารีว่าจะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ 2

มาตรา 1598/25 ผู้จะรับบุตรบุญธรรมหรือผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม ถ้ามีคู่สมรสอยู่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสก่อน

มาตรา 1598/27 การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่ถ้าผู้จะเป็นบุตรบุญธรรมนั้นเป็นผู้เยาว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมก่อน

มาตรา 1566 บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดา

มาตรา 1571 อำนาจปกครองนั้นรวมทั้งการจัดการทรัพย์สินของบุตรด้วย

การที่นายสมพงษ์จดทะเบียนรับเด็กชายเอกเป็นบุตรบุญธรรมของตนโดยนางนารีผู้เป็นภริยาได้ให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรมด้วยนั้นเป็นเพียงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา 1598/25 มิได้ทำให้เด็กชายเอกเป็นบุตรบุญธรรมของนางนารีด้วยแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 488/2509) ฉะนั้นเมื่อนางนารีได้จดทะเบียนรับเด็กชายเอกเป็นบุตรบุญธรรมของตน (มาตรา 1598/27) ด้วยแล้ว แม้เด็กชายเอกจะเป็นผู้เยาว์ก็ตาม เด็กชายเอกไม่อยู่ใต้อำนาจปกครองของนางนารี กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 1566

การที่ต่อมานายสมพงษ์ผู้เป็นสามีของนางนารีถึงแก่ความตาย มิได้ทำให้นางนารีกลายเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมแทนนายสมพงษ์ เด็กชายเอกยังคงเป็นบุตรบุญธรรมของนายสมพงษ์ผู้วายชนม์อยู่ นางนารีจึงไม่มีอำนาจปกครองเด็กชายเอกตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 417/2495) จึงไม่มี

[illegible][illegible]

3 813136

[illegible][illegible]

ଶ୍ରୀପଦୀନନ୍ଦପ୍ରଣାମନ

កម្ពុជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ក្រុងភ្នំពេញជាងគេ
 1791 ឆ្នាំ២០២២
 បទដ្ឋានប្រឆាំងការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រី
 បទដ្ឋានប្រឆាំងការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រី

ลงชื่อ.....ผู้ทำพินัยกรรม
(นายสุโข สโมสร)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายแดง)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายเหลือง)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายฟ้า)
ลงชื่อ.....พยาน
(นายดำ)
ลงชื่อ.....ผู้เขียน
(นายส้ม)

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายแดงเป็นคน
หูตึง นายเหลืองอายุ 17 ปี และสมรสแล้ว
นายฟ้าเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ และ
นายดำเป็นคนตาบอดทั้งสองข้าง ดังนั้น
พินัยกรรมฉบับนี้มีผลอย่างไรหรือไม่เพียงใด

แนวตอบ 3

ปพพ.มาตรา 1656 วรรคแรก
บัญญัติว่า พินัยกรรมนั้น จะทำตามแบบดังนี้
ก็ได้ กล่าวคือต้องทำเป็นหนังสือลงวันเดือนปี
ในขณะที่ทำขึ้นและผู้ทำพินัยกรรมต้องลง
ลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน
พร้อมกัน ซึ่งพยานทั้งสองคนนั้นต้องลงลาย
มือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมไว้
ในขณะนั้น

มาตรา 1670 บัญญัติว่า บุคคลต่อไป
นี้จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้

- (1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่ง
ศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
- (3) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือ
จักหูบอดทั้งสองข้าง

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
พินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้นเป็นพินัยกรรมแบบ
ธรรมดาซึ่งตรงตามลักษณะที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 1656 วรรคแรก คือ พินัยกรรมนี้ทำ
เป็นหนังสือโดยได้ลงวันเดือนปีที่ทำไว้คือวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2535 ในขณะที่ทำ โดยผู้ทำ
พินัยกรรมคือนายสุโข ได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อ
หน้าพยานถึง 4 คน คือ นายแดง, นายเหลือง,
นายฟ้า และ นายดำ ซึ่งกฎหมายกำหนด
พยานไว้เพียง 2 คนก็เพียงพอแล้ว และ
พยานทั้ง 4 คน ก็ได้ลงลายมือชื่อผู้ทำ
พินัยกรรมไว้ในขณะทำพินัยกรรมด้วย ถือได้
ว่าพินัยกรรมนั้นทำตามแบบเป็นพินัยกรรม
แบบธรรมดาแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของ
พินัยกรรมในแบบนี้ยังได้มีกฎหมายบัญญัติ
ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นพยานใน
พินัยกรรมไว้ หากเป็นบุคคลที่ระบุตามมาตรา
1670 แล้วไม่สามารถเป็นพยานในพินัยกรรม
ได้ ลงลายมือชื่อไว้ก็ถือเท่ากับว่าไม่มีพยาน
คนนั้นที่จะนับเข้าเป็นพยานได้ ดังนั้นจึงต้อง
พิจารณาว่าพยานในพินัยกรรมของนายสุโข

นั้นมีคุณสมบัติที่จะเป็นพยานได้ 2 คนหรือไม่ จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่าตามมาตรา 1670(1) ห้ามผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นพยานก็จริง นายเหลียงแม้จะอายุ 17 ปี แต่ได้สมรสแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงสามารถเป็นพยานได้ ส่วนนายแดงเป็นคนหูตึงก็จริง กฎหมายก็ได้ห้ามไว้ ห้ามไว้เฉพาะคนที่หูหนวกเท่านั้น ดังนั้น แม้ว่านายฟ้าและนายดำ จะต้องห้ามเป็นพยานก็ตาม แต่นายแดงและนายเหลียง 2 คนมีคุณสมบัติที่เป็นพยานในพินัยกรรมได้ พินัยกรรมของนายสุโขจึงมีพยานครบ 2 คนตามกฎหมาย

ดังนั้นพินัยกรรมฉบับนี้จึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

วิเคราะห์ 3

ประเด็นในเรื่องนี้อยู่ที่ต้องจับสาระสำคัญของแบบของพินัยกรรมแบบธรรมดาให้ได้ว่า ผู้ทำพินัยกรรมแบบที่ไม่ต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยตนเอง โดยให้ผู้อื่นเขียนหรือพิมพ์ให้ก็ได้ แต่ข้อสำคัญต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมในขณะนั้นอย่างน้อยสองคนและพยานอย่างน้อยสองคนนั้นต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นพยานใน

พินัยกรรมได้

ตามปัญหาเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาที่มีพยาน 4 คน ขาดคุณสมบัติเสีย 2 คน อีก 2 คนนั้นไม่ต้องห้าม พินัยกรรมจึงสมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้

นักศึกษาต้องทำความเข้าใจว่า การที่พยานในพินัยกรรมบางคนขาดคุณสมบัตินั้น หากยังมีจำนวนเหลือพอตามที่กฎหมายกำหนด ก็ทำให้พินัยกรรมมีผลใช้บังคับได้ ไม่ได้เสียไป เพราะการที่มีพยานบางคนขาดคุณสมบัติเนื่องจากกฎหมายบังคับไว้ว่าอย่างน้อยต้องมีพยาน 2 คนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพยานได้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรมนั้น มิใช่ว่าพยานทุกคนที่ลงลายมือชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบัญญัติไว้ทุกคนไป

นอกจากนี้ บางคนจำดับบทกฎหมายคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่ากฎหมายบังคับพินัยกรรมแบบธรรมดานั้นมีพยานได้เพียง 2 คนเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงมีพยานถึง 4 คน ก็วินิจฉัยว่าพินัยกรรมไม่สมบูรณ์เลยตั้งแต่ต้น ทำให้ตอบปัญหาผิดพลาดไปเลยทีเดียว

รศ.ปรียา วิศาลเวทย์

คำถามแนวตอบ

กฎหมายพาณิชย์ 1

ศาสตราจารย์ไพจิตร ปุญญพันธุ์

คำถาม 1

นายนิติตกลงซื้อรถยนต์นั่งจากนายวุฒิราคา 200,000 บาท มีข้อตกลงกันว่า ผ่อนชำระเดือนละ 10,000 บาท นายนิติผู้ซื้อจะต้องชำระราคาให้หมดเสียก่อน นายวุฒิผู้ขายจึงจะโอนทะเบียนให้ นายนิติรับมอบรถไปแล้ว เมื่อนายนิติผ่อนชำระมาได้ 2 เดือน เป็นเงิน 20,000 บาท รถที่ซื้อขายกันมีราคาสูงขึ้น นายวุฒิเรียกร้องให้นายนิติส่งรถคืน อ้างว่าสัญญาซื้อขายรถเป็นโมฆะ เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ดeny คืบเงิน 20,000 บาทที่รับไป ดังนี้

ก. ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของนายวุฒิหรือไม่

ข. นายนิติมีทางได้กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อหรือไม่โดยวิธีใด

แนวตอบ 1

แยกพิจารณาได้ดังนี้

(ก) ปพพ. มาตรา 456 วรรคแรกบัญญัติไว้มีใจความสำคัญโดยสรุปว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เรือกำปั่น หรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือรถยนต์มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ และสัตว์พาหนะ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะ

การซื้อขายรถยนต์ย่อมไม่อยู่ในบังคับแห่งมาตรา 456 วรรคแรก ไม่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สัญญาซื้อขายรถระหว่างนายนิติกับนายวุฒิไม่เป็นโมฆะ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนายวุฒิ

(ข) ตาม ปพพ. มาตรา 459 สัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขบังคับไว้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขนั้น

ตามปัญหา นายนิติผู้ซื้อจะต้องชำระราคาให้หมดเสียก่อน นายวุฒิผู้ขายจึงจะโอนทะเบียนให้ จึงเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 459 เพราะนายนิติจะชำระราคาหมดหรือไม่ ย่อมไม่แน่นอน ถ้าชำระราคาหมดการก็ย่อมเป็นไปตามเงื่อนไข และกรรมสิทธิ์ในรถจึงจะโอนไปยังนายนิติตั้งแต่นั้น (ฎีกาที่ 716-717/2493, 1562/2522) ฉะนั้นนายนิติผู้ซื้อมิทางได้กรรมสิทธิ์ในรถที่ซื้อโดยวิธีดังกล่าว

คำถาม 2

นายสิทธิตกลงซื้อที่ดินจากนายสุดจำนวน 100 ตารางวา โดยระบุจำนวนเนื้อที่ดังกล่าวในสัญญาด้วย แต่นายสุดส่งมอบที่ดินเพียง 93 ตารางวา นายสิทธิจึงบอกปิดไม่รับเอา นายสุดได้แย้งว่าตามกฎหมาย ในการซื้อขายที่ดิน ถ้าขาดตกบกพร่องไม่เกินกว่า

ร้อยละ 10 แห่งเนื้อที่ทั้งหมด ผู้ซื้อจำต้องรับเอา ท่านเห็นด้วยกับการที่นายสิทธิบอกปฏิเสธไม่รับเอาหรือซื้อได้แย้งของนายสุด

แนวตอบ 2

ตามปพพ. มาตรา 466 ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อยไปกว่าที่ได้สัญญาไว้ ผู้ซื้อจะปฏิเสธหรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก

ถ้าขาดตกบกพร่องไม่เกินกว่า ร้อยละ 5 แห่งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้แล้ว ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน ฯลฯ

ตามปัญหา เป็นการซื้อขายที่ดินซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์โดยระบุจำนวนเนื้อที่กันไว้ นายสุดผู้ขายส่งมอบที่ดินน้อยกว่าที่ได้สัญญาไว้ นายสิทธิผู้ซื้อจึงมีสิทธิบอกปฏิเสธด้วยมาตรา 466 วรรคแรก ไม่ต้องด้วยวรรค 2 ที่นายสุดจะบังคับให้นายสิทธิผู้ซื้อรับเอาได้ เพราะตามวรรค 2 นั้น ต้องเป็นเรื่องขาดตกบกพร่องไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ไม่ใช้ร้อยละ 10 อย่างนายสุดอ้าง แต่ตามปัญหาได้ขาดตกบกพร่องไป 7 ตารางวา เกินร้อยละ 5 ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนายสิทธิที่บอกปฏิเสธไม่รับเอา ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายสุด

คำถาม 3

นายสดตกลงซื้อแตงโมจากนางจิบหนึ่งกองที่กำหนดไว้แน่นอน มีแตงโมอยู่ประมาณ 120 ผล ราคา 1,800 บาท เมื่อนายสดรับมอบแตงโมมาแล้วปรากฏว่าแตงโมน่าอยู่ 7 ผล ใช้กินไม่ได้ จึงเรียกร้องให้

นางจิบรับผิดชอบ นางจิบโต้แย้งว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้ว ทั้งตนก็รู้ว่าแตงโมน่า เพราะกองสุ่มกันอยู่ ตนจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบ ท่านเห็นว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้วหรือยังและนางจิบต้องรับผิดชอบในการที่แตงโมน่าหรือไม่

แนวตอบ 3

ตาม ปพพ. มาตรา 458 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ขายย่อมโอนไปยังผู้ซื้อตั้งแต่วันที่เมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกัน

ตามมาตรา 460 วรรค 2 ในการซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ถ้าผู้ขายยังจะต้องนับ ฯลฯ หรือทำการอย่างอื่น หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่ทรัพย์สินเพื่อให้รู้กำหนดราคาทรัพย์สินนั้นแน่นอน กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปยังผู้ซื้อจนกว่าการหรือสิ่งนั้นได้ทำแล้ว

ตามมาตรา 472 ในกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งขายนั้นชำรุดบกพร่องอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นเหตุให้เสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติที่ดีประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญาก็ดี ผู้ขายต้องรับผิดชอบ ทั้งที่ผู้ขายรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าคุณชำรุดบกพร่องมีอยู่

ตามปัญหา แยกพิจารณาได้ดังนี้

(1) ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับนางจิบที่ว่ากรรมสิทธิ์ในแตงโมได้โอนไปยังนายสดแล้ว (ปพพ. มาตรา 458) กรณีไม่ต้องด้วยมาตรา 460 วรรค 2 ซึ่งเป็นกรณีซื้อขายทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง เพราะกรณีที่นายสดซื้อแตงโมจากนางจิบ เป็นการขายเหมาแตงโมทั้งกองที่กำหนดไว้แน่นอน ผู้ขายไม่ต้องนับหรือทำการอย่างอื่นหรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเกี่ยวแก่แตงโมเพื่อให้รู้กำหนดราคานั่นเอง เพราะได้

ตกลงกันแล้วว่าแดงโมหนึ่งกองมีราคา 1,800 บาท แม้จะกล่าวถึงจำนวนแดงโมไว้ก็เป็นการกล่าวโดยประมาณ พอให้เข้าใจว่าแดงโมที่ขายมีปริมาณเท่าใด กรรมสิทธิ์ในแดงโมย่อมผ่านจากนางจิบผู้ขายไปยังนายสดผู้ซื้อตั้งแต่ขณะทำสัญญากัน

(2) การที่แดงโมเน่า 7 ผลนั้นเป็นความชำรุดบกพร่องอันทำให้แดงโมเสื่อมราคาหรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติคือใช้กินไม่ได้ นางจิบผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบตามมาตรา 472 วรรคแรก แม้กรรมสิทธิ์ในแดงโมจะโอนไปยังนายสดผู้ซื้อแล้วก็ตาม เพราะนายสดนางจิบยังเป็นผู้สัญญาซื้อขายแดงโมกันอยู่ และแม้นางจิบจะไม่ว่าแดงโมเน่า ใช้กินไม่ได้ ก็ยังต้องรับผิดชอบวรรค 2 อยู่ดี ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนางจิบดังกล่าว

คำถาม 4

วันที่ 14 มิถุนายน 2528 นายเทียนตกลงขายรถยนต์หนึ่งให้นายรูป มีข้อตกลงกันว่าก่อนส่งมอบนายเทียนจะต้องซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสียก่อน กำหนดส่งมอบกันวันที่ 20 มิถุนายน 2528 พอวันที่ 16 มิถุนายน 2528 นายเทียนก็เอารถคันที่ตกลงซื้อขายกันไปจ้างซ่อม แต่ไม่มีเงินให้ค่าซ่อมช่างซ่อมได้ยึดหน่วงเอารถไว้ในความครอบครอง นายรูปเรียกร้องให้นายเทียนรับผิดชอบในการที่ส่งมอบรถไม่ได้ นายเทียนโต้แย้งว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะตามสัญญามีข้อตกลงกันว่าก่อนส่งมอบจะต้องซ่อมแซมรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเสียก่อน จึงต้องเอารถไปซ่อม การที่ตนส่งมอบรถไม่ได้เพราะรถถูกช่างซ่อมยึดหน่วงไว้ต่างหาก มิใช่ความผิด

ของตน ทั้งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังที่ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว ท่านเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายรูปหรือข้อโต้แย้งของนายเทียน

แนวตอบ 4

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 475 บัญญัติว่า “หากว่ามีบุคคลผู้ใดมาก่อนการรบกวนขัดสิทธิของผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข เพราะบุคคลผู้นั้นมีสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ได้ซื้อขายกันอยู่ในเวลาซื้อขายก็ดี เพราะความผิดของผู้ขายก็ดี ท่านว่าผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในผลอันนั้น”

ตามปัญหา ช่างซ่อมรถได้ยึดหน่วงรถยนต์โดยมีสิทธิยึดหน่วงตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ช่างซ่อมรถได้ก่อการรบกวนขัดสิทธิของนายรูปผู้ซื้อในอันจะครองทรัพย์สินโดยปกติสุข โดยมีสิทธิเหนือรถยนต์คันที่ได้ซื้อขายกัน ถือได้ว่าเป็นการรอนสิทธิของนายรูปผู้ซื้อแล้ว

การที่นายเทียนผู้ขายเอารถที่ตนได้ตกลงขายให้นายรูปแล้วไปจ้างช่างซ่อม แต่ไม่มีเงินให้ค่าซ่อมจนช่างซ่อมได้ใช้สิทธิยึดหน่วงรถยนต์ไว้ตามกฎหมาย แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่นายเทียนผู้ขายได้ตกลงขายรถยนต์ให้แก่นายรูปผู้ซื้อไปแล้วก็ตาม ก็เป็นความผิดของนายเทียนผู้ขายที่ไม่ใช้เงินค่าซ่อมแก่ช่างซ่อมรถ นายเทียนผู้ขายจะอ้างว่า ได้มีข้อตกลงกันก่อนส่งมอบว่านายเทียนผู้ขายจะต้องซ่อมแซมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยก่อน เมื่อตนเอารถยนต์ไปซ่อมตามที่ตกลงกันแล้วแต่ถูกช่างซ่อมรถยึดหน่วงไว้และไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้มิใช่ความผิดของตนๆ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้ นายเทียนผู้ขายอ้างไม่ได้

สรุป ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของนายธูปผู้ซื้อและไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของนายเทียนผู้ขาย

คำถาม 5

นางรจนานำแหวนทับทิมล้อมเพชรมาขายฝากนางเจตโณมไว้ ต่อมานางเจตโณมขายแหวนวงนี้ให้แก่นางมณีษ โดยที่นางมณีษก็รู้ในเวลาโอนว่าเป็นแหวนที่นางรจนานำมาขายฝากนางเจตโณมไว้ นางรจนาจึงใช้สิทธิไถ่ถอนนางมณีษ นางมณีษโต้แย้งว่านางรจนาจะใช้สิทธิไถ่ไม่ได้ เพราะตนมิได้เป็นผู้ซื้อฝากจากนางรจนา ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของนางมณีษหรือไม่

แนวตอบ 5

ปพพ. มาตรา 498 บัญญัติว่า สิทธิในการไถ่ทรัพย์สิน จะพึงใช้เฉพาะต่อบุคคลเหล่านี้คือ

(2) ผู้รับโอนทรัพย์สิน...แต่ในข้อนี้ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ จะใช้สิทธิได้ต่อเมื่อผู้รับโอนได้รู้ในเวลาโอนว่าทรัพย์สินตกอยู่ในบังคับแห่งสิทธิไถ่คืน

ตามปัญหา แม้นางมณีษจะมีได้เป็นผู้ซื้อฝากจากนางรจนา แต่ก็เป็นผู้ซื้อแหวนมาจากนางเจตโณมผู้ซื้อฝาก จึงเป็นผู้รับโอนแหวนมาจากนางเจตโณมผู้ซื้อฝาก แหวนเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนางมณีษก็รู้ในเวลาโอนว่าเป็นแหวนที่นางรจนาขายฝากนางเจตโณมไว้ นางรจนาจึงใช้สิทธิไถ่ถอนนางมณีษได้ตามมาตรา 498(2) ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของนางมณีษ

คำถาม 6

นายสมตกลงเช่ารถยนต์เร็วลำหนึ่งจากนายจันทร์ มีกำหนดเวลาเช่า 1 ปี ค่าเช่าเดือนละ 3,000 บาท แต่ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายสม นายจันทร์ นายสมผิดนัดชำระค่าเช่า 3 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท และนายสมได้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยไปเป็นเงิน 300 บาท ดังนี้ นายจันทร์จะฟ้องบังคับให้นายสมชำระค่าเช่าที่ค้างและนายสมจะฟ้องบังคับให้นายจันทร์ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเล็กน้อยดังกล่าวได้หรือไม่

แนวตอบ 6

ปพพ. มาตรา 538 บัญญัติว่า การเช่าอสังหาริมทรัพย์นั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

แต่ตามปัญหา สัญญาเช่ารถยนต์เร็วซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ มิใช่เช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 538 แม้สัญญาดังกล่าวจะไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ ก็ฟ้องร้องบังคับคดีกันได้

ตามปัญหา เมื่อนายสมผิดนัดชำระค่าเช่า นายจันทร์จึงฟ้องบังคับให้นายสมชำระค่าเช่าที่ค้างได้

ปพพ. มาตรา 547 บัญญัติว่า ผู้เช่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโดยความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งเช่านั้นเท่าใด ผู้ให้เช่าจำต้องชดใช้ให้แก่ผู้เช่า เว้นแต่ค่า